

SALES AND PURCHASE AGREEMENT

Buyers:

Project: SUNBLISS RESIDENCES

Developed by

PURVANCHAL REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C

Opal Tower - Office 105, Business Bay, P.O. BOX 64567,
Dubai, UAE

[SUNBLISS RESIDENCES]

By

PURVANCHAL REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C

Al Furjan [Nakheel], Jabal Ali First, Dubai, UAE (Adjacent to
Al-Furjan metro station

اتفاقية البيع والشراء

المشتريين :

المشروع: صن بليس ريزيدنسز

تم التطوير بواسطة

بيورفانشال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م

برج أوبال - المكتب رقم ١٠٥ ، الخليج التجاري ، ص.ب ٦٤٥٦٧ ، دبي ، الإمارات

العربية المتحدة

(صن بليس ريزيدنسز)

مقدمة من

بيورفانشال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م

الفرجان (نخيل)، جبل علي الأولى، دبي، الإمارات العربية المتحدة (بجوار محطة

مترو الفرجان)

Sunbliss Residences by Purvanchal Real Estate Developers L.L.C

Unit No:

PARTICULARS OF SALE

1.EFFECTIVE DATE: -----

2.PARTICULARS OF SELLER

Name: Purvanchal Real Estate Developers L.L.C

Developer Registration No: 1496

Address: Office Number: 105, First floor, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE.
P.o. Box No.64567

Telephone: +971-43977033

صن بليس ريزيدنسز من تطوير بيورفانشال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م

رقم الوحدة

تفاصيل البيع

١. تاريخ السريان: -----

٢. بيانات البائع

الاسم: بيورفانشال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م

رقم تسجيل المطور: 1496

العنوان: برج أوبال - المكتب رقم ١٠٥ ، الخليج التجاري ، ص.ب ٦٤٥٦٧ ، دبي ، الإمارات العربية

المتحدة

رقم الهاتف: 0097143977033

3.PARTICULARS OF PURCHASER

٣. بيانات المشتري

First Purchaser:

المشتري الأول:

Name:	
Nationality:	
Passport No:	
Emirates ID No. (if applicable)	
Address:	
Mob: No:	
Email:	
% share of ownership of Property	

الاسم:	
الجنسية:	
رقم جواز السفر:	
رقم الهوية الإماراتية (إن وجد):	
العنوان:	
رقم الهاتف المتحرك:	
البريد الإلكتروني:	
نسبة الملكية في العقار:	

Initial of Seller

توقيع البائع

1

Initial of Buyer

توقيع المشتري

4. PARTICULARS OF UNIT

Master Developer:	
Plot:	
Tenure	
Unit No:	
Unit Type:	
Furnished	
Area	
Number of Car Parking Spaces:	

٤. بيانات الوحدة

المطور الرئيسي:	
رقم القطعة:	
نوع الملكية:	
رقم الوحدة:	
نوع الوحدة:	
مفروشة:	
المساحة:	
عدد مواقف السيارات:	

5. PRESCRIBED DATES

Anticipated Construction Commencement Date:	Construction has commenced
Anticipated Construction Completion Date:	31 st December 2026

٥. التواريخ المحددة

تاريخ بدء الإنشاء المتوقع:	تم بدء أعمال الإنشاء
تاريخ الانتهاء المتوقع من الإنشاء:	٣١ ديسمبر ٢٠٢٦

6. PURCHASE PRICE

AED

٦. سعر الشراء

الدهرم الإماراتي

7. PAYMENT SCHEDULE

Instalment Number	Instalments (expressed as a percentage of the Purchase Price) *	Instalment Amount in AED	Instalment Payment Date

٧. جدول الدفعات

رقم الدفعة	النسبة المئوية من سعر الشراء	قيمة الدفعة (بالدهرم الإماراتي)	تاريخ استحقاق الدفعة

8. REGISTRATION CHARGES AND VAT

Registration Fees: (Four percent (4%) of the Purchase Price, or latest fees charged by Dubai Land Department) or any other fees payable in respect of the registration of this agreement to be paid by the purchaser

٨. رسوم التسجيل وضريبة القيمة المضافة

رسوم التسجيل: (أربعة بالمائة (٤٪) من سعر الشراء، أو الرسوم الأحدث التي تفرضها دائرة الأراضي والأموال في دبي) أو أي رسوم أخرى مستحقة تتعلق بتسجيل هذه الاتفاقية يتحملها المشتري.

Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري

9. PERMITTED USE

Strictly for residential single – family use only and in accordance with the SPA and the Constitutional Documents (as defined under the SPA)

٩. الاستخدام المسموح به

يُستخدم فقط للسكن العائلي الفردي ووفقاً لاتفاقية البيع والشراء (SPA) والوثائق الدستورية (كما هو مبين في اتفاقية البيع والشراء).

10. ESCROW ACCOUNT

Bank Name:	BANK OF BARODA
Bank Branch and Address:	DEIRA DUBAI, DEIRA BRANCH, P.O.BOX 5107, KUWAIT BUILDING, PLOT NO .45, BUR DUBAI, UAE
Account Name:	SUNBLISS RESIDENCES BY PURVANCHAL REAL ESTATE DEVELOPERS
Account No:	90030200025144
IBAN No:	AE370110090030200025144
Swift Code:	BARBAEADDEI

١٠. حساب الضمان

اسم البنك:	بنك بارودا
الفرع والعنوان:	فرع ديرة دبي، بناية الكويت، قطعة رقم ٤٥، ص.ب ٥١٠٧، بر دبي، الإمارات العربية المتحدة
اسم الحساب:	صن بليس ريزيدنسز من بيورفانشال للتطوير العقاري
رقم الحساب:	90030200025144
رقم الايبان:	AE370110090030200025144
سويفت كود:	BARBAEADDEI

11. PARTICULARS OF FINANCE (if any)

☐ Yes	☐ No	☐ To be confirmed
If Yes, name of finance provider		

١١. تفاصيل التمويل (إن وُجد)

☐ نعم	☐ لا	☐ سيتم التأكيد لاحقاً
في حال نعم، يُرجى ذكر اسم جهة التمويل		

12 MODE OF PAYMENT AND EXECUTION OF AGREEMENT

Please Select Purchaser's mode of payment
Cheque: Each cheque to be made payable to the Escrow Account
OR
Bank Transfer: (by telegraphic bank transfer into the Escrow
Account in cleared funds on or before Instalment Payment Date).
OR
Direct Debit into the Escrow Account drawn on the Purchaser's bank account in UAE in AED or as otherwise directed by the Seller or its agents.
Note in relation to payment by Cheque:
1) Only cheques issued from a <u>UAE Bank Account</u> held in the name of the Purchaser will be accepted
2) If seller or its agent deems a cheque to be illegible, the Seller or its agents may demand a replacement.

١٢. طريقة السداد وتنفيذ الاتفاقية

يرجى اختيار وسيلة الدفع من قبل المشتري:
شيك: يُدفع كل شيك لصالح حساب الضمان.
أو
التحويل المصرفي: (عن طريق التحويل البنكي البرقي إلى حساب الضمان)
يجب أن تُودع الأموال الصافية في الحساب في أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة.
أو.
الخصم المباشر إلى حساب الضمان من حساب المشتري المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي أو حسب توجيهات البائع أو وكلائه.
ملاحظة بخصوص الدفع عن طريق الشيك:
(١) يُقبل فقط الشيكات الصادرة من حساب بنكي إماراتي باسم المشتري.
(٢) في حال اعتبر البائع أو وكيله أن الشيك غير واضح أو غير مقروء، يحق للبائع أو وكيله طلب استبداله.

Initial of Seller

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

The Payment of the Purchase Price shall not be deemed made until the Purchase Price, along with any other costs imposed by the Land Department or RERA or any other competent authority at the time of taking possession has been received in cleared funds into the designated Escrow bank account.

لن يُعتبر سداد سعر الشراء قد تم فعليًا حتى يتم استلام سعر الشراء، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مفروضة من قبل دائرة الأراضي والأموال أو هيئة تنظيم العقارات (ريرا) أو أي سلطة مختصة أخرى عند وقت استلام التملك، في شكل أموال صافية مودعة في حساب الضمان المصرفي المخصص.

EXECUTION OF AGREEMENT
SIGNATURE OF PURCHASERS:
If the Purchaser is an Individual:
Signed by:
(Purchaser's Full Name):
Date:
SIGNATURE OF DEVELOPER Signed on behalf of PURVANCHAL REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C By:
Authorized Representative Name : IMRAN ALAM KHAN ISHRAT ALI KHAN
Designation: Manager
Company Stamp:
Date:

تنفيذ الاتفاقية –
توقيع المشتريين
إذا كان المشتري فردًا:
تم التوقيع بواسطة:
(الاسم الكامل للمشتري):
التاريخ:
توقيع المطور تم التوقيع نيابة عن بيورفانشال للتطوير العقاري ش.ذ.م.م بواسطة:
اسم الممثل المفوض : عمران علم خان اشرات على خان
الصفة الوظيفية : مدير
ختم الشركة:
التاريخ:

Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري

THIS AGREEMENT is made on the date set out in paragraph 1 of the Particulars.

BETWEEN:

1.2.1 The Seller named in paragraph 2 of the Particulars &

1.2.2 The Purchaser named in paragraph 3 of the Particulars.

1.2.3 WHEREAS

1.2.3.1 The Purchaser seeks to purchase the Property.

1.2.3.2 The Seller is prepared to sell the Property to the Purchaser in accordance with the terms and conditions contained in this Agreement.

1.2.3.3 The Parties wish to enter into a binding Sale and Purchase Agreement, in which they will commit themselves to the intended Sale and Purchase of the Property.

Following terms and conditions agreed:

1.2.4 Interpretation and Definition

1.2.4.1 In this Agreement, except where the context otherwise requires, the following words shall have the following meanings

تم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المبين في الفقرة ١ من جدول البيانات.

بين:

١٢,١ البائع المذكور في الفقرة ٢ من جدول البيانات

١٢,٢ والمشتري المذكور في الفقرة ٣ من جدول البيانات.

١٢,٣ حيث إن:

١٢,٣,١ يسعى المشتري إلى شراء العقار.

١٢,٣,٢ يستعد البائع لبيع العقار إلى المشتري وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

١٢,٣,٣ يرغب الطرفان في الدخول في اتفاقية بيع وشراء ملزمة، يلتزمان بموجها بعملية بيع وشراء العقار.

تم الاتفاق على الشروط والأحكام التالية:

١٢,٤ التفسير والتعريفات

١٢,٤,١ في هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات التالية المعاني التالية:

Term	Definition
Accounting	Date means 31st March or such other date as Furjan LLC may nominate from time to time.
Agreement	means: this agreement comprises (1) the Particulars and Annexures; (2) the Terms and Conditions; and (3) the Schedules.
Anticipated Completion Date	means the date expected for the construction completion 31 December 2026.
Applicable Law	means all laws, decrees, orders, decisions, instruments, notices, regulations, requirements, codes of practice, directions, guidance, permissions, consents or licenses issued by the Government of Dubai or the Relevant Authority that may at any time and from time to time be applicable to the Agreement, the Governance Documents or the Unit as such laws may be varied, amended, replaced or re-enacted from time to time.
Association Building	means the Association of all the Owners in the Building means the Building and its associated facilities as referred to by its Building name in paragraph 4 of the Particulars and as shown and more fully described on the Building Location Plan attached hereto marked Schedule B.
Building Expenses	means the expenses incurred by the Association in connection with the management, administration, maintenance, service provision and control of the Building as more particulars referred to in the Constitution
Building Service Charges	means: The Purchaser's proportionate contribution to the Building Expenses calculated and payable in accordance with the provisions of the Constitution.
Civil Code	means Federal Decree-Law No. 25 of 2025 (as amended) in respect of Civil Transactions for the United Arab Emirates.

المصطلح	التعريف
المحاسبة	التاريخ يعني ٣١ مارس أو أي تاريخ آخر تعينه شركة الفرجان ش.ذ.م.م من وقت لآخر.
الاتفاقية	تعني: هذه الاتفاقية تشمل (١) جدول البيانات والمرفقات؛ (٢) الشروط والأحكام؛ (٣) الجداول.
تاريخ الإنجاز المتوقع	يعني التاريخ المتوقع لإنهاء البناء، وهو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
القانون المعمول به	يعني جميع القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والتعاميم واللوائح والأنظمة والمتطلبات ومدونات الممارسة والإرشادات والتعليمات والموافقات أو التراخيص الصادرة عن حكومة دبي أو السلطة المختصة، والتي قد تصدر في أي وقت وتُطبق على الاتفاقية أو وثائق الحوكمة أو الوحدة، ويجوز تعديلها أو إلغاؤها أو استبدالها من وقت لآخر.
مبنى الجمعية	يعني الجمعية التي تضم جميع الملاك في المبنى، ويشمل المبنى والمرافق التابعة له كما هو مذكور في الفقرة ٤ من جدول البيانات والموضح بالكامل في مخطط موقع البناء المرفق تحت الجدول (ب).
نفقات المبنى	تعني النفقات التي تنكبها الجمعية فيما يتعلق بإدارة المبنى وصيانته وتوفير الخدمات فيه، كما هو مفصل في الدستور.
رسوم خدمات المبنى	تعني مساهمة المشتري النسبية في نفقات المبنى، والتي يتم احتسابها وسدادها وفقاً لأحكام الدستور.
القانون المدني	يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 وتعديلاته، بشأن المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Initial of Seller

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Common Property	means those parts of the Plot and Building not physically forming part of the Units in the Building owned collectively and intended for the benefit or use in common by all the Owners in the Building such as areas of corridors, lifts, lobby, elevators, shafts, ducts, swimming pool, Sauna, Steam, gym stair cases, columns, common wall, service rooms (Telephone rooms, Electrical rooms, mechanical rooms and Firefighting rooms), landscaping.	الملكية المشتركة	تعني الأجزاء من الأرض والمبنى التي لا تُشكل جزءاً فعلياً من الوحدات في المبنى، والتي تكون مملوكة بشكل جماعي ومخصصة لاستخدام جميع الملاك في المبنى بشكل مشترك، مثل الممرات، المصاعد، الردهات، الأعمدة، مجاري الهواء، حمامات السباحة، الساونا، البخار، غرف الخدمات (غرف الهواتف، غرف الكهرباء، الغرف الميكانيكية، غرف مكافحة الحرائق)، السلالم، الجدران العامة، والمناظر الطبيعية.
Completion Date	means the date upon which the construction of the building is completed and ready for occupation as certified by the Project Manager, whose decision as to such date shall be final and binding upon the parties	تاريخ الإنجاز	يعني التاريخ الذي يتم فيه الانتهاء من بناء المبنى ويصبح جاهزاً للإشغال كما هو مُعتمد من مدير المشروع، والذي يُعتبر قراره نهائياً وملزماً للطرفين.
Constitution	means the constitution of the Association, binding upon the Purchaser.	الدستور	يعني دستور الجمعية، والملزم للمشتري.
Declaration	means the Declaration of the Master Community attached hereto marked Annexure 2 and binding upon the Purchaser.	الإعلان	يعني إعلان المجتمع الرئيسي المرفق والمعلم بالمرفق رقم (٢)، والملزم للمشتري.
Drawings	means the unit plan (schedule C) and floorplan attached hereto marked in Schedule B.	المخططات	تعني مخطط الوحدة (الجدول ج) وخطة الطابق المرفقة بهذا والموضحة في الجدول ب.
Financial Year	means a calendar year ending on an Accounting Date.	السنة المالية	تعني السنة الميلادية التي تنتهي في تاريخ محاسبي.
First Provisional Service Charge	means in respect of the period from the Completion Date until the next following Accounting Date, the amount calculated by Furjan LLC and advised to the Purchaser in accordance with clause 12.4 and being a reasonable estimate of the aggregate of the Purchaser's Master Community Service Charges and Building Service Charges for the said period.	رسوم الخدمة المؤقتة الأولى	تعني، فيما يتعلق بالفترة من تاريخ الإنجاز حتى أول تاريخ محاسبي تالي، المبلغ الذي تحدده شركة الفرجان ش.ذ.م.م وتخطر به المشتري وفقاً للبند ١٢.٤، ويكون تقديراً معقولاً لإجمالي رسوم خدمات المجتمع الرئيسي ورسوم خدمات المبنى لتلك الفترة
Force Majeure	means any Act of God including but not limited to fire, flood, earth quake, wind storm or other natural disaster; act of any sovereign including but not limited to terrorist attacks, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities; labor dispute including but not limited to strike, lockout or boycott; the act of any government or authority (including refusal or revocation of any license, consent or otherwise); interruption or failure of utility service including but not limited to electric power, gas, water or telephone services; breach of contract by any essential contractor or subcontractor or any other matter or cause beyond the control of the Seller.	القوة القاهرة	تعني أي فعل من أفعال الله بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحريق، الفيضانات، الزلازل، العواصف، أو أي كارثة طبيعية؛ أو أي فعل من أفعال السيادة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهجمات الإرهابية، الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدائية؛ النزاعات العمالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإضراب، الإغلاق، أو المقاطعة؛ أو فعل أي حكومة أو سلطة (بما في ذلك رفض أو إلغاء أي ترخيص أو موافقة أو خلافه)؛ أو انقطاع أو فشل خدمات المرافق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الغاز، المياه، أو خدمات الاتصالات؛ أو إخلال بالعقد من قبل أي مقاول أو مقاول من الباطن؛ أو أي مسألة أو سبب يتجاوز سيطرة البائع.
Furjan LLC	means Furjan LLC, the developer of the Master Community including its successors-in-title, successors and assigns from time to time. Furjan LLC sold the Plot to the Seller and the Seller is now constructing the Building on the Plot and selling individual Units in the Building to individual Purchasers. Furjan LLC remains the owner of residual land in the Master Community.	شركة الفرجان ش.ذ.م.م	تعني شركة الفرجان، المطور للمجتمع الرئيسي، بما يشمل خلفاءها والمتنازل لهم منها من وقت لآخر. قامت شركة الفرجان ببيع الأرض إلى البائع ويجري الآن إنشاء المبنى على الأرض وبيع الوحدات للمشتريين الأفراد، وتظل الشركة مالكة للأراضي المتبقية في المجتمع الرئيسي.
Land Department	means The Land Department of the Government of Dubai.	دائرة الأراضي	تعني دائرة الأراضي والأعمال التابعة لحكومة دبي.
Master Community	means the entire master community known as "Al Furjan" developed or to be developed on the land comprising Parcel ID No. AFRA014 and situated at Jebel Ali First, Dubai, which is to be divided into plots and common use facilities generally in accordance with the Master Plan or any amendment thereof and includes all and any extensions of the Master Community from time to time	المجتمع الرئيسي	تعني كامل المجتمع الرئيسي المعروف باسم "الفرجان"، المطور أو الذي سيتم تطويره على قطعة الأرض رقم AFR04014. الكائنة في جبل علي الأولى - دبي، والمقسمة إلى قطع ومرافق مشتركة وفقاً للمخطط الرئيسي أو أي تعديلات لاحقة، ويشمل جميع ملحقات المجتمع الرئيسي من وقت لآخر.

Master Community Expenses	means the expenses incurred by Furjan LLC or its affiliates in connection with the management, administration, maintenance, service provision and control of the Master Community as more particularly referred to in the Declaration.
Master Community Service Charges	means the Purchaser's proportionate contribution to the Master Community Expenses calculated and payable in accordance with decree "22" of 2009 and the provisions of the Declaration.
Master Plan	means the plan of the Master Community annexed to the Declaration.
Net Area	means the net area of the residential unit and its balcony only as referred in Para 4 of the Particulars.
Occupier	means any person occupying or visiting the Property, including the Purchaser's contractors, lessees, tenants, visitors, servants, agents, employees, guests, or family members.
Owner	means the owner of the Property (including an Owner whose title registration is pending).
Particulars	means the particulars which forms part of this Agreement.
Payment Schedule	means the payment schedule set out in paragraph 7 of the Particulars.
Parties	means collectively the Seller and the Purchaser, and "Party" means either one of them, as the context so permits.
Penalty	means twelve percent (12%) per annum calculated from the due date until the actual date of payment.
Plot	means the land occupied by the building and its associated grounds as referred in Para 4 of the Particulars. Plot No. 4006
Project Manager	means the project manager for the development of the building as may be appointed to act as such by Furjan LLC from time to time.
Property	means the unit as described in Paragraph 4 of the Particulars.
Purchase Price	means the price of the Property, as set out in paragraph 6 of the Particulars.
Purchaser	means the Purchaser named in paragraph 3 of the Particulars including its successors-in-title and permitted successors and assigns. The Purchaser is purchasing the Property within the Building from the Seller.
RERA	means the Real Estate Regulatory Authority of Dubai
Rules	means such management and conduct rules as Furjan LLC and the Association may make from time to time for the proper management, administration, maintenance, and control of the Master Community and the Building respectively and other relevant matters including those Rules contained in the Declaration and Constitution and which are binding upon the Purchaser and the Occupiers, as they may be amended from time to time.
Schedules	means schedules as described in clause 12.4.5 which form part of this Agreement.

نفقات المجتمع الرئيسي	تعني النفقات التي تتكبدها شركة الفرجان أو الشركات التابعة لها والمتعلقة بإدارة المجتمع، والصيانة، وتقديم الخدمات، والتحكم في المجتمع الرئيسي، كما هو مذكور بالتفصيل في الإعلان
رسوم المجتمع الرئيسي	تعني مساهمة المشتري النسبية في نفقات المجتمع الرئيسي، ويتم احتسابها وسدادها وفقاً للمرسوم رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩ وأحكام الإعلان.
المخطط الرئيسي	تعني المخطط الرئيسي للمجتمع كما هو مذكور في الإعلان.
المساحة الصافية	تعني صافي المساحة السكنية داخل الوحدة والشرفة التابعة لها كما هو مذكور في الفقرة ٤ من جدول البيانات.
المقيم	تعني أي شخص يشغل أو يزور العقار، بما في ذلك مقاولو المشتري، المرخص لهم، المستأجرين، الزوار، الخدم، الوكلاء، الموظفين، الضيوف، أو أفراد الأسرة.
المالك	تعني مالك العقار (بما في ذلك المالك الذي لا يزال تسجيل ملكيته قيد الإجراء).
البيانات	تعني جدول البيانات الذي يُشكل جزءاً من هذه الاتفاقية.
جدول الدفعات	يعني جدول الدفعات المبين في الفقرة ٧ من جدول البيانات.
الأطراف	تعني مجتمعة البائع والمشتري، و"الطرف" تعني أيًا منهما حسب ما يسمح به السياق.
الغرامة	يعني اثنا عشر بالمائة (12٪) سنوياً، تُحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد الفعلي.
القطعة	تعني الأرض التي يشغلها المبنى والمرافق التابعة له، كما هو مشار إليه في الفقرة ٤ من جدول البيانات. قطعة رقم: ٤٠٠٦
مدير المشروع	يعني مدير المشروع المسؤول عن تطوير المبنى والذي يمكن تعيينه من وقت لآخر من قبل شركة الفرجان.
العقار	يعني الوحدة كما هو موضح في الفقرة ٤ من جدول البيانات.
سعر الشراء	يعني سعر العقار كما هو مذكور في الفقرة ٦ من جدول البيانات.
المشتري	يعني المشتري المذكور في الفقرة ٣ من جدول البيانات، بما في ذلك خلفاؤه والمتنازل لهم المصحب بهم، والمشتري يشتري العقار داخل المبنى من البائع.
ربراً	تعني مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.
القواعد	تعني قواعد الإدارة والسلوك التي تضعها شركة الفرجان والجمعية من وقت لآخر للإدارة السليمة والصيانة والتحكم في المجتمع الرئيسي والمبنى، بما في ذلك القواعد الواردة في الإعلان والدستور، والملزمة للمشتري والمقيمين، كما يجوز تعديلها من وقت لآخر.
الجداول	تعني الجداول كما هو موضح في الفقرة ١٢،٤،٥ من هذه الاتفاقية، والتي تُشكل جزءاً منها.

Seller	means the Seller named in paragraph 2 of the Particulars including its successors-in-title, successors and assigns. The Seller is the Purchaser of the plot from Furjan LLC and is constructing the building on the plot and selling the Unit to the Purchaser.
Service Charges	means Master Community Service Charges and Building Service Charges as may be referred.
Terms and Conditions	means the terms and conditions which form part of this Agreement.
Unit	means the unit comprising of Net Area located in the building as set out and more fully described in paragraph 4 of the Particulars and outlined in yellow on the Drawings attached hereto at Schedule C.

البائع	يعني البائع المذكور في الفقرة ٢ من جدول البيانات، بما في ذلك خلفاؤه والمتنازل لهم المصريح بهم. البائع هو مشتري الأرض من شركة الفرجان ويقوم بإنشاء المبنى عليها وبيع الوحدة إلى المشتري.
رسوم الخدمات	تعني رسوم خدمات المجتمع الرئيسي ورسوم خدمات المبنى كما هو مشار إليها.
الشروط والأحكام	تعني الشروط والأحكام التي تُشكل جزءاً من هذه الاتفاقية.
الوحدة	تعني الوحدة التي تتكون من المساحة الصافية الموجودة في المبنى كما هو مبين ومفصل في الفقرة ٤ من جدول البيانات، والمُحددة باللون الأصفر في المخططات المرفقة بهذه الاتفاقية في الجدول (ج).

12.4.2 Use of the singular shall include the plural and vice versa and any one gender includes the other gender and any reference to “persons” includes natural persons, firms, partnerships, companies and corporations.

١٢,٤,٢ يشمل استخدام المفرد الجمع والعكس صحيح، ويشمل أي جنس الجنس الآخر، وتشمل الإشارة إلى "الأشخاص" الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات، والشركات، والهيئات الاعتبارية.

12.4.3 The clause headings are included for convenience only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

١٢,٤,٣ تم إدراج عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط، ولا يجوز تفسيرها على أنها جزء من هذه الاتفاقية أو أن تؤثر في تفسيرها.

12.4.4 All dates and periods shall be determined by reference to the Gregorian Calendar.

١٢,٤,٤ يتم تحديد جميع التواريخ والفترات بالرجوع إلى التقويم الميلادي (الغريغوري).

12.4.5 The Particulars and Annexures, the Terms and Conditions and the following Schedules form part of this Agreement and shall have an effect as if set out in full in the body of this Agreement and any reference to this Agreement includes the Particulars, Annexures, Terms and Conditions and the Schedules. The Purchaser hereby agrees and undertakes to be bound by all aforementioned

١٢,٤,٥ تُشكل البيانات والملحق، والشروط والأحكام، والجدول التالية جزءاً من هذه الاتفاقية وتُعد كما لو كانت مذكورة بالكامل ضمن نص هذه الاتفاقية، ويُعتبر أي إشارة إلى هذه الاتفاقية شاملة للبيانات، والملحق، والشروط والأحكام، والجدول. ويوافق المشتري بموجب ذلك ويلتزم بالامتثال لجميع ما ذكر أعلاه.

Schedules:

- Schedule A: Master plan for each Master Community
- Schedule B: Floor Plan
- Schedule C: Unit plan
- Schedule D: Accounting dates for each Master community
- Schedule E: Details of Master Community and Master Developer

الجدول:

- الجدول (أ): المخطط الرئيسي لكل مجتمع رئيسي
- الجدول (ب): مخطط الطوابق
- الجدول (ج): مخطط الوحدة
- الجدول (د): تواريخ المحاسبة لكل مجتمع رئيسي
- الجدول (هـ): تفاصيل المجتمع الرئيسي والمطور الرئيسي

12.4.6 If any provision in a definition in this Agreement is a substantive provision conferring rights or imposing obligations then, notwithstanding that it is only in the interpretation clause of this Agreement, effect shall be given to it as if it were a substantive provision in the body of this Agreement

١٢,٤,٦ إذا تضمن أي تعريف في هذه الاتفاقية حكماً موضوعياً يمنح حقوقاً أو يفرض التزامات، فإنه، وبالرغم من كونه وارداً ضمن فقرة التفسير، يُعمل به كما لو كان حكماً موضوعياً وارداً في متن الاتفاقية.

12.5 Agreement to Sell and Purchase

The Seller sells to the Purchaser who hereby Purchases the Property on the terms and conditions contained in this Agreement.

١٢,٥ الاتفاق على البيع والشراء

يقوم البائع ببيع العقار إلى المشتري، ويوافق المشتري بموجب ذلك على شراء العقار وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

12.6 Purchase Price and Payment

12.6.1 The Purchase Price of the Property shall be paid by the Purchaser to the Seller free of exchange and without any deduction or set off in accordance with the Payment Schedule. All payments against Purchase Price to be paid by the Purchaser into a managed Escrow account of the Property.

١٢,٦ سعر الشراء والدفع

١٢,٦,١ يلتزم المشتري بدفع سعر شراء العقار إلى البائع دون أي خصم أو مقاصة، ودون تحويل عملة، وذلك وفقاً لجدول الدفعات. ويجب أن تُدفع جميع المبالغ المتعلقة بسعر الشراء من قبل المشتري في حساب ضمان خاضع للإدارة والمخصص للعقار.

12.6.2 If the date of this Agreement falls after one or more of the installment dates identified in the Payment Schedule, the amounts due on such installment dates shall become due and payable on the date of this Agreement.

١٢,٦,٢ إذا كان تاريخ هذه الاتفاقية لاحقاً لتواريخ دفعات محددة في جدول الدفعات، تصبح المبالغ المستحقة لتلك التواريخ مستحقة الدفع في تاريخ هذه الاتفاقية.

Initial of Seller

8

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

12.6.3 If the Completion Date falls before one or more of the installment dates identified in the Payment Schedule, the amounts due on such installment dates(s) shall become due and payable on the Completion date.

12.6.4 Without prejudice to the Seller's other rights pursuant to this Agreement, in the event of the non- payment on the due date of any amounts payable by the Purchaser in terms hereof, the Purchaser shall pay a Penalty for the delay in payment on the amounts outstanding at the Penalty rate calculated at the rate of twelve percent (12%) per annum on the outstanding amount from the due date to the actual date of payment.

12.6.5 Any request for a cheque, replacement or postponement must be communicated to the seller office at least five working days (5 days) before the due date. This timeframe is essential for the seller to make the necessary arrangements.

12.6.6 the event of a bounced cheque due to any reason, a penalty of AED 1,000 will be levied. It is essential to settle such penalties promptly to avoid any future actions.

12.6.7 Each payment made by the Purchaser shall be allocated first to the discharge of any Penalty, then to the payment of any other amounts due in terms hereof and thereafter to the reduction of the Purchase Price.

12.6.8 The Purchase Price does not include ownership title charges, registration charges, Building Service Charges and Master Community Charges, visa application and any and all other charges and expenses of any nature whatsoever in connection with the Purchase of the apartment by the Purchaser.

12.6.9 If the Purchaser decides to resell the property during the construction phase, a minimum of 40% of the total purchase price must be paid prior to the issuance of no-objection certificate from the Developer. Additionally, if applicable, all post-dated cheques provided by the original Purchaser must be replaced by the new Purchaser at the time of transfer. No objection certificate fees are AED 5,100.

12.6.10 If any payment due under this Agreement is not received by the due date, an interest charge will be applied. The interest will accrue from the date the payment was originally due until the payment is received in full. 1% interest will be charged on the pro-rata Basis, from the due date to paid date.

12.6.11 For a change of payment plan, a fee of AED 5,100 will be charged, the request can be made only once, and the final installment during construction must not exceed the original last installment period. At least one installment payment is required every three months.

12.6.12 The Purchaser agrees that this Agreement is not subject to the Purchaser obtaining a loan or financing in any form whatsoever from a bank or any other financial institution for the Purchase Price or any part thereof and that any failure to obtain such loan or financing shall not relieve the Purchaser of any of its obligations under this Agreement, which continue in full force and effect from the Effective Date.

١٢,٦,٣ إذا كان تاريخ الإنجاز يسبق واحدًا أو أكثر من تواريخ الدفعات المحددة في جدول الدفعات، تصبح تلك الدفعات مستحقة الدفع في تاريخ الإنجاز.

١٢,٦,٤ دون الإخلال بأي من حقوق البائع الأخرى بموجب هذه الاتفاقية، وفي حال عدم دفع أي من المبالغ المستحقة من قبل المشتري في تاريخ استحقاقها، يلتزم المشتري بدفع غرامة تأخير تُحسب بنسبة اثنا عشر بالمائة (12٪) سنويًا من المبلغ المستحق من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

١٢,٦,٥ يجب إبلاغ مكتب البائع بأي طلب لاستبدال أو تأجيل شيك، قبل خمسة (٥) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. هذا الإطار الزمني ضروري لتمكين البائع من اتخاذ الترتيبات اللازمة.

١٢,٦,٦ في حال ارتداد أي شيك لأي سبب، تُفرض غرامة قدرها ١,٠٠٠ درهم إماراتي. ويجب تسوية هذه الغرامة فورًا لتجنب اتخاذ أي إجراءات لاحقة.

١٢,٦,٧ يتم تخصيص أي دفعة يقوم بها المشتري أولاً لسداد أي غرامات، ثم لسداد أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، ثم بعد ذلك لتقليل سعر الشراء.

١٢,٦,٨ لا يشمل سعر الشراء رسوم تسجيل الملكية، رسوم التسجيل، رسوم خدمات المبنى، رسوم خدمات المجتمع الرئيسي، رسوم تقديم طلب التأشيرة، وأي رسوم أو نفقات أخرى من أي نوع تتعلق بعملية شراء الشقة من قبل المشتري.

١٢,٦,٩ إذا قرر المشتري إعادة بيع العقار خلال مرحلة البناء، يجب أن يكون قد دفع ما لا يقل عن ٤٠٪ من إجمالي سعر الشراء قبل إصدار شهادة عدم ممانعة من المطور. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، يجب على المشتري الجديد استبدال جميع الشيكات الموجلة المقدمة من المشتري الأصلي عند وقت نقل الملكية. رسوم شهادة عدم الممانعة هي ٥١٠٠ درهم إماراتي.

١٢,٦,١٠ إذا لم يتم استلام أي دفعة مستحقة بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ استحقاقها، فسيتم فرض فائدة، وتُحتسب هذه الفائدة من تاريخ الاستحقاق الأصلي وحتى تاريخ الدفع الكامل. تُحتسب الفائدة بنسبة ١٪ بطريقة نسبية (pro-rata) من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع.

١٢,٦,١١ في حال طلب تغيير خطة الدفع، سيتم فرض رسم قدره ٥١٠٠ درهم إماراتي. لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة، ويجب ألا تتجاوز الدفعة الأخيرة خلال مرحلة البناء الفترة الأصلية للدفعة الأخيرة. كما يجب سداد دفعة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

١٢,٦,١٢ يقر المشتري ويوافق على أن هذه الاتفاقية ليست مشروطة بحصول المشتري على قرض أو تمويل من أي بنك أو مؤسسة مالية بأي شكل من الأشكال لتغطية سعر الشراء أو أي جزء منه، وأن عدم الحصول على مثل هذا القرض أو التمويل لا يُعفي المشتري من أي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وتبقى تلك الالتزامات سارية بالكامل اعتبارًا من تاريخ السريان.

Initial of Seller

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

12.6.13 If requested by the Purchaser, the Seller may, in its absolute discretion, accept monies from a recognized bank or financial institution as a payment made on behalf of the Purchaser. It is also agreed that the Seller reserves the right to enforce bank mortgage for the balance outstanding payment of the Purchase Price as approved by a duly registered and regulated Bank, or Financial Institution without affecting or, altering the price of the Unit. In such scenario, Purchaser agrees to unconditionally sign all documents, provide necessary documents in relations to this bank mortgage upon the request of the Seller. The Purchaser agrees that the Seller reserves the right to decline the handover of the Property in case the Purchasers fails to fulfil such requirements of the Seller.

12.7 Possession and Risk

12.7.1 (a) It is recorded that the Anticipated Completion Date represents the date upon which it is presently expected that Unit will be ready for occupation. The Seller reserves the right to extend the Anticipated Completion date by a period of up to twelve (12) months (The "Extended Anticipated Completion date") in accordance with relevant laws without any consent from or objection of the Purchaser.

12.7.1 (b) If the Seller fails to hand over the Unit within twelve (12) months after the Anticipated Completion Date (the "Extended Anticipated Completion Date"), the Seller shall pay the Purchaser a penalty of 0.5% of the total amount paid by the Purchaser for each month of delay beyond that period, until handover.

12.7.2 The Seller shall in any event give the Purchaser not less than thirty (30) days' notice in writing of the Completion Date and the Completion Date shall only be deemed to have been determined when such notice has been given.

12.7.3 Possession and occupation of the Unit shall be given to and taken by the Purchaser on the Handover Date, from which date all risk in and benefit in respect of the Property shall pass to the Purchaser. The Seller shall be entitled to decline to hand over possession and occupation to the Purchaser if the Purchaser has failed to make the payments referred to in Item 12 of Particulars or has failed to comply with any other of the provisions of this Agreement including penalties if any.

12.7.4 The Purchaser acknowledges that on the Completion Date of other properties in the Master Community may be incomplete and that inconvenience may be suffered as a result of the building activities which shall be in progress. The Purchaser shall have no claim against the Seller or Furjan LLC for such inconvenience.

12.7.5 The Purchaser acknowledges that the numbering of the Property in the Particulars is provisional and that the Master Developer or any other Relevant Authority may allot a different number to the Property in accordance with their survey and Applicable Laws.

2.8 Transfer of Title

12.8.1 Provided the Purchaser has fulfilled its obligations in terms of this Agreement and has signed the Deed of Adherence in the form attached to the Declaration, the Seller shall transfer a clear and unencumbered title in respect of the Property to the Purchaser on the Completion Date and shall procure registration of such transfer in favor of the Purchaser with the Land Department as soon as is reasonably possible after the Completion Date.

12.8.2 For off-plan projects and during construction transfer of ICS (Initial Contract of Sales) is allowed only after successful payment of 40% of unit value.

12.8.3 The Purchaser shall accept transfer of title to the Property subject to such easements and restrictions benefiting or burdening the Property in terms of this Agreement or as imposed by any competent authority or the Land Department.

١٢,٦,١٣ في حال طلب المشتري، يجوز للبائع، وفقاً لتقديره المطلق، قبول مبالغ مدفوعة من بنك معتمد أو مؤسسة مالية كدفعه نيابة عن المشتري، ويتفق أيضاً على أن للبائع الحق في تنفيذ رهن مصرفي لتغطية المبلغ المتبقي من سعر الشراء، على أن يكون الرهن صادراً من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة ومنظمة رسمياً، دون أن يؤثر ذلك على سعر الوحدة أو يعدل فيه. في مثل هذه الحالة، يوافق المشتري على التوقيع غير المشروط على جميع المستندات وتقديم أي مستندات لازمة تتعلق بهذا الرهن المصرفي بناءً على طلب البائع. كما يقر المشتري بأن للبائع الحق في رفض تسليم العقار في حال عدم امتثال المشتري لمتطلبات البائع.

١٢,٧ الحيازة والمخاطر

١٢,٧,١ (أ) يسجل أن تاريخ الإنجاز المتوقع يُمثل التاريخ الذي يُتوقع حالياً أن تكون فيه الوحدة جاهزة للإشغال. ويحتفظ البائع بالحق في تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع لمدة تصل إلى اثني عشر (١٢) شهراً إضافية (ويُشار إليه بـ "تاريخ الإنجاز المتوقع الممتد"). وذلك وفقاً للقوانين السارية، دون الحاجة إلى موافقة أو اعتراض من المشتري.

١٢,٧,١ ب) (إذا فشل البائع في تسليم الوحدة خلال اثني عشر (١٢) شهراً بعد تاريخ الإنجاز المتوقع) المشار إليه بـ "تاريخ الإنجاز المتوقع الممتد"، يلتزم البائع بدفع غرامة للمشتري بنسبة ٠,٥٪ من إجمالي المبلغ المدفوع من قبل المشتري عن كل شهر تأخير بعد تلك الفترة، وحتى تاريخ التسليم.

١٢,٧,٢ في جميع الأحوال، يلتزم البائع بإخطار المشتري خطياً بتاريخ الإنجاز قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل، ولا يُعتبر تاريخ الإنجاز مُحددًا إلا بعد صدور هذا الإشعار.

١٢,٧,٣ يتم تسليم حيازة الوحدة واحتلالها للمشتري في تاريخ التسليم، ومن هذا التاريخ تنتقل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالعقار إلى المشتري. ويحق للبائع رفض تسليم الحيازة والإشغال للمشتري في حال تخلف المشتري عن سداد الدفوعات المشار إليها في البند ١٢ من جدول البيانات، أو عدم امتثاله لأي بند آخر من أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك الغرامات - إن وجدت.

١٢,٧,٤ يقر المشتري بأنه في تاريخ الإنجاز قد تكون بعض العقارات الأخرى ضمن المجتمع الرئيسي غير مكتملة، وقد تنشأ عن ذلك بعض الإزعاجات نتيجة استمرار أعمال البناء، ولا يحق للمشتري تقديم أي مطالبة ضد البائع أو شركة الفرجان ش.ذ.م.م بسبب هذا الإزعاج.

١٢,٧,٥ يقر المشتري بأن ترقيم العقار الوارد في جدول البيانات هو ترقيم مبدئي، ويجوز للمطور الرئيسي أو أي جهة مختصة أخرى تخصيص رقم مختلف للعقار وفقاً للمسمح الذي تجرّه القوانين المعمول بها.

١٢,٨ نقل الملكية

١٢,٨,١ شريطة أن يكون المشتري قد أوفى بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ووقع على "عهد الالتزام" بالصيغة المرفقة في إعلان المجتمع، يلتزم البائع بنقل ملكية العقار خالية من أي رهونات أو حقوق للغير إلى المشتري في تاريخ الإنجاز، والعمل على تسجيل هذا النقل لصالح المشتري لدى دائرة الأراضي والأملاك في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ الإنجاز.

١٢,٨,٢ بالنسبة للمشاريع تحت الإنشاء، فإن نقل عقد البيع الابتدائي (ICS) يُسمح به فقط بعد سداد ٤٠٪ من قيمة الوحدة.

١٢,٨,٣ يوافق المشتري على استلام نقل ملكية العقار خاضعاً لأي حقوق ارتفاق أو قيود تؤثر أو تستفيد من العقار بموجب هذه الاتفاقية أو وفقاً لما تفرضه أي سلطة مختصة أو دائرة الأراضي والأملاك.

Initial of Seller

توقيع البائع

10

Initial of Buyer

توقيع المشتري

١٢,٨,٤ يلتزم المشتري بسداد:

(أ) الحد الأقصى من مصاريف التسجيل المسموح بها قانوناً (وتُشكل حالياً ٤٪ - أو أكثر وفقاً لمعدل دائرة الأراضي والأموال وقت التسجيل - من سعر الشراء).

(ب) كافة المبالغ الأخرى المستحقة لتسجيل نقل ملكية الوحدة باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأموال، على أن تُدفع كاملة إلى البائع فور استلام إشعار منه بذلك، دون أي تأخير.

١٢,٨,٥ يوافق المشتري على استلام نقل ملكية الوحدة خاضعاً لأي حقوق ارتفاق أو قيود تؤثر أو تستفيد من العقار بموجب هذه الاتفاقية، أو الاتفاقية الرئيسية، أو إعلان المجتمع الرئيسي، أو تلك التي يفرضها المطور الرئيسي أو أي سلطة مختصة، و/أو وفقاً لقوانين إمارة دبي.

١٢,٨,٦ يلتزم المشتري، عند الطلب، بالتوقيع على جميع المستندات المطلوبة وسداد كافة التكاليف المرتبطة والمتعلقة على تسجيل نقل الملكية باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأموال و/أو أي سلطة مختصة أخرى، و/أو أي رسوم أخرى قد تفرضها دائرة الأراضي والأموال أو أي سلطة أخرى مختصة من وقت لآخر فيما يتعلق بالعقار، بما في ذلك تسجيل العقار.

١٢,٩ التزامات البائع

١٢,٩,١ يتعهد البائع باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان أن يكون تاريخ الإنجاز في أو قريباً من التاريخ المتوقع للإنجاز.

١٢,٩,٢ يتعهد البائع بأن يتم تنفيذ أعمال البناء الخاصة بالمشروع وفقاً لكافة القوانين والأنظمة ومعايير البناء المعمول بها في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، وبما يتوافق مع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وأن يتم بناء الوحدة بشكل يتماشى إلى حد كبير مع المخططات وبطريقة مهنينة باستخدام مواد مناسبة ومتوافقة مع متطلبات الجهات المختصة.

١٢,٩,٣ يلتزم البائع بالحصول على فوائده أي ضمانات مصنعية متاحة بخصوص التركيبات أو التجهيزات التي تم تركيبها من قبل البائع أو نيابة عنه في الوحدة، وتحويل هذه الضمانات إلى المشتري. ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه ضمان غير مشروط من البائع بحق المشتري في الحصول على تلك الضمانات.

١٢,٩,٤ سيقوم البائع خلال فترة زمنية معقولة بتصحيح أي أعمال أو تجهيزات أو تركيبات معيبة في الوحدة (بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والسباكة والكهرباء) لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ التسليم.

١٢,٩,٥ يتعهد البائع بإصلاح أي عيوب إنشائية تظهر في العقار خلال فترة عشر (10) سنوات من تاريخ الإنجاز.

١٢,٩,٦ يتحمل البائع رسوم خدمات المبنى، ورسوم خدمات المجتمع الرئيسي، ورسوم الجمعية المتعلقة بالوحدات التي لم يتم بيعها بعد من قبله.

12.8.4 The Purchaser shall pay

(a) the maximum amount of the registration expenses as permitted by law (such aggregate registration expenses for the Seller and the Purchaser currently being 4% (or more and upon DLD Rate changes) of the Purchase price or whatever it may be at the time of registration)

(b) the entirety of any other amounts due for the registration of transfer of title to the unit pursuant to the Dubai Real Estate Law in the name of the Purchaser in the Land Department, all to the Seller without delay on receipt of notice from the Seller.

12.8.5 The Purchaser shall accept transfer of title to the Unit subject to such easements and restrictions benefiting or burdening the Property in terms of this Agreement, the Master Agreement, the Master Community Declaration or as imposed by the Master Developer or by any competent authority and/or in accordance with the laws of the Emirate of Dubai

12.8.6 The Purchaser shall on demand sign all documentation required for and pay all costs of and incidental to the registration of transfer of title to the Property into the name of the Purchaser in the Lands Department and/ or any competent authority and/ or any other payment(s) which the Lands Department or any competent authority may from time to time levy in respect of the Property, without limiting the foregoing, the Purchaser agrees to pay in respect of the registration of the Property.

12.9 Seller's Undertakings

12.9.1 The Seller undertakes that it shall take all reasonable steps necessary to procure that the Completion Date will be on, or as soon as possible after, the Anticipated Completion Date.

12.9.2 The Seller undertakes that they shall carry out the construction of the Project in compliance with all material respects with all applicable building codes, regulations, and laws in force in the Emirate of Dubai, United Arab Emirates and in compliance with all material respects with the terms and conditions of this Agreement and, to cause the Unit to be built substantially in accordance with the Drawings and in a proper and workmanlike manner in accordance with good building practice, with good and suitable materials and in accordance with the requirements of all competent authorities.

12.9.3 The Seller will obtain and assign to the Purchaser the benefit of any manufacturer's warranties in respect of any fixtures or fittings installed by or on behalf of the Seller in the unit. Nothing in this clause shall be construed to be an unconditional guarantee given by the Seller that the Purchaser is entitled for such guarantees or warranties.

12.9.4 The Seller will within a reasonable period rectify any defective works, fixtures, and fittings in the Unit (including mechanical, plumbing, and electrical works) for a period of twelve (12) months from the Handover Date.

12.9.5 The Seller shall within a reasonable period rectify all structural defects which may appear in the Property for a period of Ten (10) years from the Completion Date.

12.9.6 The Seller shall be obliged to pay for the Building Service Charges, Master Community Service Charges and Association charges attributable to those Units that have not been sold by the Seller.

Initial of Seller

توقيع البائع

11

Initial of Buyer

توقيع المشتري

12.9.7 Without prejudice to the foregoing provisions, in the event of any defects and/or their rectification and/or repair, decision of the Seller or the Project Consultant shall be final and binding on all Parties.

12.9.8 The Seller is not liable for any special, incidental, consequential damages for loss of revenues, profits including delays in construction.

12.10 Variations

12.10.1 If the net area of the Unit is smaller or larger than the net area as declared in Para 4 of the Particulars by more than five percent (5%) (as determined by the Project Consultant), then the Purchase Price shall be reduced or increased proportionally in accordance with the net area as determined by the Project Consultant. No adjustment shall be made to the Purchase Price if the decrease or increase in the net area of the Unit is less than or equal to five percent (5%) (as determined by the Project Consultant).

12.10.2 The Seller will not be obliged at any stage to agree to any extras, omissions, variations, or changes of any nature whatsoever to the Unit.

12.11 Furjan Master Community

12.11.1 The Purchaser acknowledges and understands that the Master Community will be developed by Furjan LLC into a homogeneous residential, commercial, and retail complex, where certain facilities and amenities will be shared.

12.11.2 The Purchaser acknowledges and understands that Furjan LLC will remain the owner of the residual land in the Master Community and that for the proper and convenient management, administration, maintenance and control of the Master Community mutually beneficial restrictions are imposed on all the properties in the Master Community and on Furjan LLC under the Declaration which establishes a mutually beneficial scheme for the management, administration, maintenance and control of the Master Community.

12.11.3 The Purchaser acknowledges and understands that the Purchaser together with his successors-in title, and every member of Owners Association forming part of the Master Community, as well as other property Owners from time to time of any property in the Master community and the Seller, shall be bound by the Declaration by signing the Deed of Adherence.

12.11.4 If possible, steps will be taken so that the registration of the Unit being purchased in the Land Department will be made subject to the terms of the Declaration in the form of a restriction. If this is not possible, the Purchaser shall personally and on behalf of the Purchaser's successors-in-title, successors and assigns acknowledges, agree and undertake for the benefit of the Seller and other owners from time to time of any property in the Master Community that the Declaration has the form of a restriction in perpetuity on the Property titles and is equally binding in relation to each property and its owner.

12.11.5 The Purchaser acknowledges that Furjan LLC shall exercise authority and control over all the common use facilities pursuant to which authority and control may be transferred to the regulatory body to be managed, administered, maintained and controlled by the said regulatory body pursuant to the provisions of the applicable laws.

12.11.6 The Purchaser acknowledges that if and when, the regulatory body has been established and authority and control of the Master Community is transferred to the regulatory body, the Seller will immediately cease to be responsible for any management, administration, maintenance or control of the Master Community and hereby be released from any and all claims, losses, costs, damages or liability whatsoever however and to whomever incurred or sustained

١٢,٩,٧ دون الإخلال بما ورد أعلاه، في حال وجود أي عيوب و/أو أعمال إصلاح، يكون قرار البائع أو استشاري المشروع نهائياً وملزماً لجميع الأطراف.

١٢,٩,٨ لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية، بما في ذلك خسارة الإيرادات أو الأرباح، بما في ذلك التأخير في البناء.

١٢,١٠ التعديلات

١٢,١٠,١ إذا كانت المساحة الصافية للوحدة أصغر أو أكبر من المساحة المعلنة في الفقرة ٤ من جدول البيانات بنسبة تزيد عن خمسة بالمائة (٥٪)، وفقاً لما يحدده استشاري المشروع، فسيتم تعديل سعر الشراء بالزيادة أو النقصان بما يتناسب مع المساحة الصافية الفعلية. أما إذا كانت الزيادة أو النقصان أقل من أو تساوي خمسة بالمائة (٥٪)، فلن يتم إجراء أي تعديل على سعر الشراء.

١٢,١٠,٢ لا يكون البائع ملزماً في أي مرحلة بالموافقة على أي إضافات أو تغييرات أو تعديلات أو حذف لأي مكون من مكونات الوحدة من أي نوع.

١٢,١١ مجتمع الفرجان الرئيسي

١٢,١١,١ يقر المشتري ويفهم أن المجتمع الرئيسي سيتم تطويره من قبل شركة الفرجان ش.ذ.م.م كمجتمع سكني وتجاري وتجزئة متجانس، بحيث يتم مشاركة بعض المرافق والخدمات.

١٢,١١,٢ يقر المشتري ويفهم أن شركة الفرجان ش.ذ.م.م ستبقى المالكة للأراضي المتبقية في المجتمع الرئيسي، ومن أجل الإدارة المناسبة والمريحة والإشراف والصيانة والسيطرة على المجتمع الرئيسي، يتم فرض قيود متبادلة المنفعة على جميع العقارات ضمن المجتمع الرئيسي وكذلك على شركة الفرجان ش.ذ.م.م بموجب "الإعلان"، والذي ينشئ نظاماً تعاونياً لإدارة وصيانة المجتمع الرئيسي.

١٢,١١,٣ يقر المشتري ويفهم بأن المشتري وخلفاءه في الملكية وكل عضو في جمعية الملاك ضمن المجتمع الرئيسي، بالإضافة إلى باقي ملاك العقارات الحاليين والمستقبليين في المجتمع الرئيسي، وكذلك البائع، سيكونون جميعاً ملزمين بالإعلان من خلال توقيع "عهد الالتزام".

١٢,١١,٤ إذا أمكن، فستتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن يتم تسجيل الوحدة التي تم شراؤها لدى دائرة الأراضي والأماك مع قيد قانوني يستند إلى أحكام "الإعلان". وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإن المشتري يقر ويوافق ويلتزم، باسمه وباسم خلفائه في الملكية والمتنازل لهم منه، لصالح البائع وباقي ملاك العقارات ضمن المجتمع الرئيسي، بأن الإعلان يُعد بمثابة قيد دائم على ملكية العقار ويُعد ملزماً بشكل متساوٍ فيما يتعلق بكل عقار ومالكه.

١٢,١١,٥ يقر المشتري بأن شركة الفرجان ش.ذ.م.م تحتفظ بسلطة الإشراف والسيطرة على جميع المرافق المشتركة، وأن هذه السلطة والسيطرة قد تُنقل إلى جهة تنظيمية مختصة تُشرف على إدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

١٢,١١,٦ يقر المشتري بأنه في حال تم تأسيس جهة تنظيمية وتم نقل سلطة الإشراف والسيطرة على المجتمع الرئيسي إليها، فإن البائع سيتوقف فوراً عن تحمل أي مسؤولية متعلقة بإدارة أو صيانة أو تشغيل المجتمع الرئيسي، ويُعتبر بذلك مُعفى من أية مطالبات أو خسائر أو تكاليف أو أضرار أو التزامات من أي نوع كانت، أيّاً كان مصدرها أو المتضرر منها، والنتيجة عن إدارة البائع أو إشرافه أو صيانتها للمجتمع الرئيسي. وفي حال وجود

Initial of Seller

توقيع البائع

12

Initial of Buyer

توقيع المشتري

arising from or in relation to Sellers management, administration, maintenance or control of the Master Community. In the event any provision in the Sale and Purchase agreement is inconsistent with or in conflict with any applicable laws, the provision of the applicable laws shall prevail.

12.12 Association

12.12.1 The Purchaser acknowledges that a co-owner's association is established from the date on which any person other than its Seller becomes an owner of a Unit in a building. As from such date a Constitution, as may be amended from time to time, shall be binding upon all owners, their heirs, successors in-title and permitted successors or assigns.

12.12.2 The Purchaser acknowledges and agrees that when a person, whether natural or juristic person, becomes an owner of a Unit, he shall automatically become a member of the co association, and when he ceases to be the owner of any owner's property, he shall automatically cease to be a member of the co-owners association, however, he shall continue to be jointly and severally liable with his successor for the due performance of his obligations pursuant to the constitution until the Declaration of Adherence has been signed and the clearance certificate has been issued.

12.13 Service Charges

12.13.1 The Purchaser acknowledges that he has a continuing obligation to contribute towards (1) The Master Community Expenses; and (2) the Building Expenses, and agrees to be liable for the payment of the Master Community Service Charges and the Building Service Charges from the Completion Date, calculated and payable in accordance with decree "22" of 2009 and the provisions of the Declaration and the Constitution respectively.

12.13.2 The First Provisional Service Charges are payable in full and in advance on the Completion Date.

12.13.3 The First Provisional Service Charges will be calculated at a rate per square foot per annum. The applicable rate shall be advised by the Association Manager to the Purchaser in due course. The rate will be calculated by RERA on a yearly basis and that developer does not have any interference with this amount and coordination and discussion will be run between RERA and OAM (Ownership Association Management Company) who will submit their estimate charges, and that RERA will review and approve (increase or decrease).

12.13.4 The Purchaser understands and agrees that there may be delay in appointment of the Owners Committee/Management Company by the RERA/ Land Department post the completion and, in such a scenario, the Purchaser shall pay applicable Service Charge at from the Completion Date to the Developer until such time the actual Service Charge budget is approved by RERA/Land Department

12.14 Commercial Facilities

12.14.1 In addition to providing the common Use Facilities, The Master Developer shall reserve the right to provide other facilities and amenities within the Master Community (the Commercial Facilities). For the avoidance of doubt, the provision of additional facilities and amenities is discretionary (and not obligatory) upon the Master Developer.

12.14.2 Costs and expenses incurred, and revenues derived in relation to the exploitation, control, operation, management, and administration of the Commercial Facilities are the sole responsibility and are for the exclusive benefit of the Master Developer and shall not in any way to be applied towards the costs incurred for the

أي تعارض بين أحكام اتفاقية البيع والشراء وأي من القوانين المعمول بها، تسود أحكام القوانين المعمول بها وتكون لها الأسبقية.

١٢,١٢ الجمعية

١٢,١٢,١ يقر المشتري بأن جمعية الملاك المشتركين تنشأ اعتباراً من التاريخ الذي يُصبح فيه أي شخص غير البائع مالكا لوحدة في المبنى. وابتداءً من هذا التاريخ، يُصبح الدستور (الذي يجوز تعديله من وقت لآخر) ملزماً لجميع الملاك، وورثتهم، وخلفائهم في الملكية، وخلفائهم أو المتنازل لهم المصرح بهم.

١٢,١٢,٢ يقر المشتري ويوافق على أنه عند امتلاك أي شخص طبيعي أو اعتباري لوحدة، فإنه يُصبح تلقائياً عضواً في جمعية الملاك المشتركين، وعند توقفه عن ملكية العقار، فإنه يُصبح تلقائياً غير عضو في الجمعية، ومع ذلك، يظل مسؤولاً تضامناً مع خلفه في الملكية عن أداء التزاماته بموجب الدستور، حتى يتم توقيع "عهد الالتزام" وإصدار شهادة براءة الذمة.

١٢,١٣ رسوم الخدمات

١٢,١٣,١ يقر المشتري بأنه يتحمل التزاماً مستمراً بالمساهمة في:

(١) نفقات المجتمع الرئيسي، و

(٢) نفقات المبنى،

ويوافق على مسؤوليته عن سداد رسوم خدمات المجتمع الرئيسي ورسوم خدمات المبنى اعتباراً من تاريخ الإنجاز، ويتم احتسابها ودفعها وفقاً للمرسوم رقم "٢٢" لسنة ٢٠٠٩ وأحكام الإعلان والدستور.

١٢,١٣,٢ تُدفع رسوم الخدمات المؤقتة الأولى بالكامل ومقدماً في تاريخ الإنجاز.

١٢,١٣,٣ يتم احتساب رسوم الخدمات المؤقتة الأولى على أساس سعر للمساحة بالقدم المربع سنوياً. وسيقوم مدير الجمعية بإخطار المشتري بالسعر المعمول به في الوقت المناسب. ويجري حساب هذا السعر سنوياً من قبل "ريرا"، وليس للمطور أي تدخل في تحديد هذا المبلغ. ويُدار التنسيق والمناقشة بين ريبرا وشركة إدارة جمعية الملاك (OAM) التي تقدم تقديراتها، وتقوم "ريرا" بمراجعتها والموافقة عليها (بزيادة أو نقصان).

١٢,١٣,٤ يقر المشتري ويفهم بأنه قد يكون هناك تأخير في تعيين لجنة الملاك أو شركة الإدارة من قبل "ريرا" دائرة الأراضي بعد الإنجاز. وفي مثل هذا السيناريو، يلتزم المشتري بسداد رسوم الخدمة المعمول بها اعتباراً من تاريخ الإنجاز إلى المطور، وذلك لحين اعتماد ميزانية رسوم الخدمات الفعلية من قبل ريبرا/دائرة الأراضي.

١٢,١٤ المرافق التجارية

١٢,١٤,١ بالإضافة إلى توفير المرافق المشتركة، يحتفظ المطور الرئيسي بحق إنشاء مرافق وخدمات إضافية داخل المجتمع الرئيسي (المرافق التجارية). وإزالة أي غموض، فإن إنشاء هذه المرافق الإضافية هو أمر اختياري (وليس إلزامياً) على المطور الرئيسي.

١٢,١٤,٢ إن التكاليف والنفقات المتكبدة، والعوائد الناتجة عن استغلال وتشغيل وإدارة ومراقبة المرافق التجارية، هي مسؤولية حصرية ومخصصة فقط لفائدة المطور الرئيسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها في تغطية تكاليف تشغيل أو إدارة أو صيانة المرافق المشتركة.

Initial of Seller

توقيع البائع

13

Initial of Buyer

توقيع المشتري

operation, management, control and administration of Common Use Facilities.

12.14.3 The Master Developer shall be entitled to sell, transfer, exchange, grant or assign its ownership in the Commercial Facilities at any time and the Master Developer need not furnish notice of such sale, transfer, exchange, grant or assignment to any Owner, or any owners' association.

12.14.4 The Master Developer shall be entitled to convert the whole or any parts of the Commercial Facilities into Common Use Facilities and vice versa at any time without the need for the consent of any Owner or owners' association.

12.15 Assignment

12.15.1 The purchaser may with the prior written consent of the Seller, assign the benefit of This Agreement to a third party if: (a) The purchaser has paid the installments of the Purchase Price due in accordance with his Agreement.

12.15.2 The Purchaser pays an administrative fee equal to AED 5100/- upon execution of the said assignment agreement. It is recorded and agreed that should the Purchaser be a Company, the alienation by majority shareholder of any of his shares in the Company including his beneficial ownership thereof shall be deemed to be an assignment for the purposes of this Clause.

12.15.3 Upon the offer of possession, the Purchaser shall clear all payments within one week and take handover. In case the handover is delayed, a penalty of 1% of the total due amount will be applied per month.

12.15.4 Nothing in this Agreement shall restrict the right of the Purchaser to assign the benefit of this Agreement to a duly licensed bank or financial institution providing finance to the Purchaser for the purpose of the Purchase of the Property.

12.15.5 The Seller shall be under no obligation to transfer the Property other than to the Purchaser or the Purchaser's permitted assignee pursuant to this Clause 12.

12.15.6 The Seller may assign this Agreement by giving written notice to the Purchaser and the Purchaser hereby consents to any such assignment.

12.16 Purchaser's Acknowledgements and Undertakings

12.16.1 The Purchaser on signature of this Sale & Purchase Agreement executes a deed of Adherence in the terms attached to the Declaration.

12.16.2 The Purchaser acknowledges and understands that this Agreement is personal between the Seller and the Purchaser and that Furjan LLC assumes no liability and gives no warranty to the Purchaser for the proper performance of the Seller's obligations hereunder.

12.16.3 The Purchaser shall be responsible to pay for water, air conditioning, electricity, gas, telecommunications and information technology applications, and any other utility consumption charges in relation to the unit, and, to the extent that it will be contracting directly for any such services or utilities, shall agree to utilize the Master developers approved service providers and relevant authorities.

12.16.4 The Purchaser shall be solely responsible for maintaining and where necessary replacing the air conditioners within the Unit.

١٢,١٤,٣ يحق للمطور الرئيسي بيع أو نقل أو استبدال أو منح أو التنازل عن ملكيته في المرافق التجارية في أي وقت، ولا يُشترط عليه إشعار أي مالك أو جمعية ملاك بذلك البيع أو النقل أو الاستبدال أو المنح أو التنازل.

١٢,١٤,٤ يحق للمطور الرئيسي تحويل كامل أو جزء من المرافق التجارية إلى مرافق مشتركة، أو العكس، في أي وقت دون الحاجة إلى موافقة أي مالك أو جمعية ملاك.

١٢,١٥ التنازل

١٢,١٥,١ يجوز للمشتري، بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البائع، التنازل عن مزايا هذه الاتفاقية لطرف ثالث، إذا توفرت الشروط التالية: (أ) أن يكون المشتري قد سدد الأقساط المستحقة من سعر الشراء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

١٢,١٥,٢ يقوم المشتري بدفع رسم إداري قدره ٥,١٠٠ درهم إماراتي عند توقيع اتفاقية التنازل. ويُسجل ويُتفق على أنه في حال كان المشتري شركة، فإن تصرف المساهم الرئيسي في أي من أسهمه في الشركة، بما في ذلك ملكيته الفعلية فيها، يُعتبر تنازلاً لغايات هذا البند.

١٢,١٥,٣ عند تقديم عرض الحيازة، يلتزم المشتري بتسوية جميع المدفوعات خلال أسبوع واحد واستلام الوحدة. وفي حال التأخير في الاستلام، تُفرض غرامة بنسبة ١٪ من إجمالي المبلغ المستحق لكل شهر تأخير.

١٢,١٥,٤ لا يُفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يقيد حق المشتري في التنازل عن مزايا هذه الاتفاقية لصالح بنك مرخص أو مؤسسة مالية مرخصة تُقدم له التمويل لغرض شراء العقار.

١٢,١٥,٥ لا يكون البائع ملزماً بنقل ملكية العقار إلا للمشتري أو للمتنازل له المصحح به وفقاً لأحكام هذا البند. ١٢

١٢,١٥,٦ يجوز للبائع التنازل عن هذه الاتفاقية من خلال إرسال إشعار خطي إلى المشتري، ويُقر المشتري بموافقته المسبقة على أي تنازل من هذا النوع.

١٢,١٦ إقرارات وتعهدات المشتري

١٢,١٦,١ يقوم المشتري عند توقيع اتفاقية البيع والشراء هذه بتوقيع "عهد الالتزام" بالصيغة المرفقة بالإعلان.

١٢,١٦,٢ يقر المشتري ويفهم أن هذه الاتفاقية شخصية بين البائع والمشتري، وأن شركة الفرجان ش.ذ.م.م لا تتحمل أي مسؤولية ولا تقدم أي ضمان للمشتري فيما يتعلق بتنفيذ التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية.

١٢,١٦,٣ يكون المشتري مسؤولاً عن سداد رسوم استهلاك المياه، والتكييف، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وأي خدمات مرافق أخرى تتعلق بالوحدة، ويوافق على التعاقد مع مزودي الخدمة المعتمدين من قبل المطور الرئيسي والجهات المختصة ذات العلاقة، إلى الحد الذي يتطلب تعاقدًا مباشرًا مع هذه الجهات.

١٢,١٦,٤ يكون المشتري مسؤولاً بشكل حصري عن صيانة واستبدال أجهزة التكييف داخل الوحدة عند الحاجة.

Initial of Seller

توقيع البائع

14

Initial of Buyer

توقيع المشتري

12.16.5 The Purchaser acknowledges, confirms, and understands that, once Parties have signed this Sale and Purchase Agreement, the Developer reserves the right to place a block over the unit in favor of any bank. This block over the Unit will remain until the Purchaser had paid all payment obligations under this Agreement. In case of Mortgage purchase, the Purchaser had completed, and assisted to finalize, the transfer of the relevant property ownership to Mortgaging Bank name and completed the mortgage requirements in favor of the Bank on the Property (within a period of 30 Business Days from the Developer or Bank notification that ownership and mortgage processes are ready to be initiated). Once the Purchaser has fully settled the Purchase Price and signed any paperwork, documents and agreements as may be required by the Developer in accordance with the SPA or the relevant authorities from time to time, The Developer/Banks will lift the blockage, and the title deed will be issued to the Purchaser.

12.16.6 The Purchaser shall notify the Seller in writing of any defects and outstanding matters which require attention in the Unit within thirty (30) days of the receiving of Handover Notice and the Seller shall procure that such items are attended to within a reasonable time. Thereafter, in all other respects, the Purchaser will, on the Handover Date, be deemed to have accepted the physical condition of the Unit.

12.16.7 The Purchaser agrees and undertakes to comply in all respects with the provisions of all laws, decrees, regulations, approvals, consents, and licenses now or from time to time in force in relation to the Unit or anything done within or from the Unit.

12.16.8 The Purchaser acknowledges that the Rules are equally binding upon any and all Occupiers, and the Purchaser shall procure that his Occupiers are aware of and shall comply with them.

12.16.9 The Purchaser agrees and undertakes that:

A. the Unit and every part thereof will be used solely for the purpose(s) specified in the development code and Permitted Use as set out in paragraph 10 of the Particulars.

B. The Purchaser shall not make any alterations or additions to or affecting the exterior of the Unit, or the appearance of the Unit as seen from the exterior.

C. The Purchaser shall allow the Seller and the contractors of Furjan LLC at all reasonable times on reasonable notice to enter the Unit for the purposes of discharging its obligations under this Agreement.

12.16.10 The Purchaser acknowledges that the Unit number in the building is provisional and that the Land Department and/or Furjan LLC may allot a distinctive number to the Unit in accordance with their survey system.

12.16.11 The Purchaser acknowledges and agrees that Furjan LLC is the licensing authority for the Master Community. The Purchaser acknowledges and agrees that if any commercial or retail activities whatsoever are carried out within or from the Unit the Purchaser must obtain any required licenses or permits from Furjan LLC and any other relevant government authority and shall be responsible for all applicable fees.

12.16.12 The Purchaser acknowledges & agrees that, if called upon to do so at any time by the Master Developer or its nominee, as the case may be:

a. The rights and duties of the Purchaser in terms of the third-party contract entered into between the Seller and the Purchaser shall be transferred by means of assignment to Furjan LLC or its nominee.

١٢,١٦,٥ يقر المشتري ويؤكد ويفهم أنه، بمجرد توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية، يحتفظ المطور بحق وضع حجز على الوحدة لصالح أي بنك، ويظل هذا الحجز قائماً حتى يتم سداد جميع المستحقات بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة الشراء عن طريق الرهن، يلتزم المشتري بإتمام عملية نقل الملكية إلى اسم البنك الممول واستكمال متطلبات الرهن لصالح البنك في غضون ثلاثين (٣٠) يوم عمل من إخطار المطور أو البنك بإمكانية البدء بالإجراءات. وبعد السداد الكامل لسعر الشراء وتوقيع جميع المستندات والاتفاقيات المطلوبة من المطور أو الجهات المختصة، يتم رفع الحجز وإصدار سند الملكية باسم المشتري.

١٢,١٦,٦ على المشتري إخطار البائع كتابياً بأي عيوب أو أمور عالقة تتطلب معالجة في الوحدة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام إشعار التسليم، وعلى البائع ضمان معالجة هذه الأمور خلال فترة زمنية معقولة. بعد ذلك، وفي جميع النواحي الأخرى، يُعتبر المشتري، في تاريخ التسليم، قد قبل الحالة المادية للوحدة.

١٢,١٦,٧ يوافق المشتري ويتعهد بالامتثال الكامل لأحكام جميع القوانين، والمراسيم، واللوائح، والتصاريع، والموافقات، والرخص السارية أو التي تصدر لاحقاً والمتعلقة بالوحدة أو أي نشاط يتم داخلها أو انطلاقاً منها.

١٢,١٦,٨ يقر المشتري بأن القواعد ملزمة لجميع شاغلي الوحدة، ويتعهد بضمان اطلاعهم عليها والتزامهم بها.

١٢,١٦,٩ يوافق المشتري ويتعهد بما يلي:
(أ) أن يتم استخدام الوحدة وكل جزء منها فقط للأغراض المحددة في كود التطوير والاستخدام المسموح به كما هو موضح في الفقرة ١٠ من جدول البيانات.
(ب) ألا يقوم بأي تعديلات أو إضافات على الواجهة الخارجية للوحدة أو تغير مظهرها كما يبدو من الخارج.
(ج) أن يسمح للبائع ومقاولي شركة الفرجان بالدخول إلى الوحدة في أوقات مناسبة وبإشعار معقول لتنفيذ التزامهم بموجب هذه الاتفاقية.

١٢,١٦,١٠ يقر المشتري بأن رقم الوحدة في المبنى هو رقم مؤقت، ويجوز لدائرة الأراضي و/أو شركة الفرجان تخصيص رقم نهائي للوحدة وفقاً لنظام المسح الخاص بهم.

١٢,١٦,١١ يقر المشتري ويوافق على أن شركة الفرجان ش.ذ.م.م هي الجهة المرخصة للمجتمع الرئيسي. وفي حال تم تنفيذ أي نشاط تجاري أو تجزئة في الوحدة أو منها، يجب على المشتري الحصول على التصاريح والرخص اللازمة من شركة الفرجان وأي جهة حكومية ذات صلة، وتحمل المشتري كافة الرسوم المرتبطة بذلك.

١٢,١٦,١٢ يقر المشتري ويوافق على أنه، إذا طُلب منه ذلك من قبل المطور الرئيسي أو من يُعيّنه، فإنه:

(أ) يتم نقل حقوقه والتزاماته بموجب أي عقد مبرم بينه وبين البائع إلى شركة الفرجان أو من تنبئه

Initial of Seller

توقيع البائع

15

Initial of Buyer

توقيع المشتري

b. The Purchaser agrees to such an assignment to Furjan LLC or its nominee and shall recognize Furjan LLC or its nominee in the place of the Seller as if any such third-party contract had originally been entered into by Furjan LLC or its nominee, with each of the Purchasers.

c. That the assignment of such rights and duties shall be effective upon the Purchaser receiving written notice from Furjan LLC or its nominee, to such effect &

d. Furjan LLC shall have the right to request any information or documentation in relation to the dealings between the Seller and the Purchaser prior to such assignment becoming effective.

12.16.13 The Purchaser agrees and ensures that the lessees, visitors, invitees, users and/or occupants of the Property and it's or their invitees, shall use the Property for the Permitted Use as detailed in this Agreement.

12.16.14 The Purchaser of a residential Property acknowledges that he/she has no objection to any retail/commercial Unit that may be located in the Project and to the permitted use of such retail/commercial Unit provided that such use is not prohibited by law.

12.16.15 The Purchaser acknowledges and agrees that the Seller is the sole and exclusive owner of the Intellectual Property and that any goodwill or other right, interest or benefit flowing directly or indirectly from the Intellectual Property is and will always remain the sole property of the Seller. The Purchaser agrees that it shall not utilize any of the Intellectual Property of the Seller for the purposes of selling or marketing the Property.

12.17. Default and Termination

12.17.1 If the Purchaser fails to pay or remit any payments due to the Seller under this agreement including installments of the Purchase Price or if the Purchaser is in breach of this agreement in respect of other clauses and fails to remedy that breach, within 30 days of written notice from the Seller requiring remedy of such breach then the Seller shall be entitled to inform the Land Department of such breach. If such breach is not cured within 30 days of sending of such notice, then the Seller shall be entitled to terminate this Agreement, evict the Purchaser or its Tenant from the use of the Property and resell the Property without any further notice and without a court order and/or arbitration award without prejudice to any other rights available in Law.

12.17.2 In case of termination by the Seller the maximum amount permissible under the applicable laws shall be absolutely released to the Seller as compensation. The Purchaser hereby acknowledges that such release in the foregoing circumstances is fair and equitable, is not harsh or unconscionable and does not constitute a Penalty and the Seller shall be entitled to resell or take any other action with respect to the Property. The Purchaser agrees that it releases and discharges the Seller against any and all claims, losses, costs, taxes, levies, expenses, damages and/or liabilities incurred, suffered or that may be incurred or suffered by the Purchaser as a result of such termination, release, resale and/or action.

12.17.3 If any of the following events occur:

- The initiation by or against the Purchaser of proceedings for bankruptcy, insolvency, liquidation, voluntary restructuring or general assignment for the benefits of the Purchaser's creditors; or
- The appointment of a permanent receiver or trustee in respect of Purchaser's assets; or
- Upon initiation by or against the Purchaser of any proceedings similar to the proceedings specified in sub-clause

ب) يوافق على ذلك النقل ويعترف بشركة الفرجان أو من تنبيه كطرف بديل عن البائع وكان العقد أبرم منذ البداية معهم.

ج) يكون النقل ساري المفعول بمجرد استلام المشتري لإشعار كتابي من شركة الفرجان أو من تنبيهها بهذا الشأن.

د) يحق لشركة الفرجان طلب أي معلومات أو مستندات تتعلق بالتعاملات بين البائع والمشتري قبل دخول النزاع حيز التنفيذ.

١٣، ١٦، ١٧ يوافق المشتري ويتعهد بأن يضمن استخدام المستأجرين والزوار والمدعوين والمستخدمين أو الشاغلين للعقار ومن ينوب عنهم للعقار، فقط للأغراض المسموح بها والمذكورة في هذه الاتفاقية.

١٤، ١٦، ١٧ يقر مشتري العقار السكني بأنه لا يمانع في وجود أي وحدة تجارية أو بيع بالتجزئة ضمن المشروع، طالما أن استخدامها لا يتعارض مع القوانين السارية.

١٥، ١٦، ١٧ يقر المشتري ويوافق على أن البائع هو المالك الوحيد والحصري للملكية الفكرية، وأن أي سمعة تجارية أو حقوق أو منافع ناتجة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر تبقى ملكاً حصرياً للبائع. كما يوافق المشتري على عدم استخدام أي من الملكية الفكرية للبائع لأغراض بيع أو تسويق العقار.

١٢، ١٧ الإخلال والفسخ

١، ١٧، ١٢ إذا تخلف المشتري عن دفع أو تحويل أي دفعة مستحقة للبائع بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك أقساط سعر الشراء، أو إذا أخل المشتري بأي من أحكام هذه الاتفاقية الأخرى، ولم يتم بمعالجة ذلك الإخلال خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً خطياً من البائع يطالبه فيه بتصحيح هذا الإخلال، فإنه يحق للبائع إبلاغ دائرة الأراضي والأعلام بهذا الإخلال. وإذا لم يتم تصحيح الإخلال خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من إرسال هذا الإشعار، يحق للبائع إنهاء هذه الاتفاقية، وإخلاء المشتري أو المستأجر التابع له من استخدام العقار، وإعادة بيع العقار دون الحاجة إلى إشعار إضافي أو إلى أمر من المحكمة أو حكم تحكيم، ودون المساس بأي حقوق أخرى مخولة له بموجب القانون.

٢، ١٧، ١٢ في حال قيام البائع بفسخ الاتفاقية، يحق له الحصول على الحد الأقصى المسموح به قانوناً كمبلغ تعويضي. ويقر المشتري بأن هذا التعويض في هذه الظروف عادل ومنصف، ولا يُعتبر قاسياً أو مجحفاً أو بمثابة غرامة، ويحق للبائع إعادة بيع العقار أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه. كما يوافق المشتري على إعفاء البائع من جميع المطالبات أو الخسائر أو التكاليف أو الضرائب أو الرسوم أو النفقات أو الأضرار و/أو المسؤوليات التي تكبدها أو قد يتكبدها نتيجة لهذا الفسخ أو إعادة البيع أو أي إجراء متعلق بذلك.

٣، ١٧، ١٢ إذا وقعت أي من الحالات التالية:

- أ. بدء إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو إعادة الهيكلة الطوعية أو التنازل العام لصالح دائني المشتري من قبل المشتري أو ضده؛
- ب. تعيين حارس قضائي دائم أو وصي على أصول المشتري؛
- ج. أو بدء أي إجراءات مماثلة لما ورد في البندين الفرعيين (أ) و(ب) أعلاه؛

Initial of Seller

توقيع البائع

16

Initial of Buyer

توقيع المشتري

12.17.3. (A) and sub-clause 12.17.3. (B) then the Seller has the right but not the obligation to terminate this Agreement without any notice and without a court order or an award of arbitration. In case of such termination by the Seller and without prejudice to the Seller's other rights under this Agreement or under applicable law, the maximum amount permissible under the applicable laws shall be absolutely released to the Seller as compensation. The Purchaser hereby acknowledges and agrees that such release in the foregoing circumstances

is fair and equitable, is not harsh or unconscionable and does not constitute a Penalty and the Seller shall be entitled to resell or take any other action with respect to the Property, and the Purchaser agrees that it releases and discharges the Seller against any and all claims, losses, costs, taxes, levies, expenses, damages and/or liabilities incurred, suffered or that may be incurred or suffered by the Purchaser as a result of such termination, release, resale and/or action.

12.17.4 If any of the payments either in part or full made by the Purchaser of the Property are identified as subject to anti-money laundering laws of the Emirates of Dubai and UAE, the Seller will consider this as a material breach of the contract and as such the sales of the unit will consider null and void. The Seller in this case will cooperate with the authorities and the unit will be considered cancelled and the Seller has the right to put it back for sale.

12.18 Force Majeure

12.18.1 The Seller shall not be considered to be in default or in breach of its obligations under this Agreement to the extent that performance of such obligations is prevented by any circumstances of Force Majeure which arise after the date of this Agreement.

12.18.2 If the Seller considers that any circumstances of Force Majeure have occurred which may affect the performance of its obligations under this Agreement, it shall notify the Purchaser within thirty (30) days after the commencement of such circumstances. The Anticipated Completion Date shall be extended by a period equal to that during which such circumstances exist.

12.18.3 Payment by the Purchaser of any part of the Purchase Price or any other amount due under this Agreement when due shall not be excused or delayed due to an event of Force Majeure.

12.18.4 Upon the occurrence of any circumstances of Force Majeure the Seller shall take all reasonable measures to minimize the effect of such circumstances and they shall use their best endeavors to continue to perform its obligations under the Agreements as far as reasonably practicable.

12.19 General

12.19.1 No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by each of the parties of their authorized representatives.

12.19.2 No concession or other indulgence granted by the Seller to the Purchaser whether in respect of time for payment or otherwise in regard to the terms and conditions of this Agreement shall be deemed to be a waiver of its rights in terms of this Agreement.

12.19.3 The Purchaser agrees that this Agreement may be assigned to Furjan LLC, and the Purchaser hereby consents to any such an assignment and agrees that upon written notice thereof, the Purchaser shall attest to and co-operate with Furjan LLC and recognize Furjan LLC in the place of the Seller as if this Agreement had originally been entered into by Furjan LLC with the Purchaser.

فللبائع الحق (دون إلزام) بإنهاء هذه الاتفاقية فوراً دون إشعار، ودون أمر محكمة أو حكم تحكيم. وفي حال هذا الفسخ، ودون المساس بحقوق البائع الأخرى بموجب الاتفاقية أو القانون، يحق للبائع الحصول على الحد الأقصى المسموح به قانوناً كمبلغ تعويضي. ويقر ويوافق المشتري على أن هذا التعويض عادل ومنصف، ولا يُعد قاسياً أو غير معقول، ولا يُعتبر غرامة. و يحق للبائع إعادة بيع العقار أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه، ويعفي المشتري البائع من جميع المطالبات أو الخسائر أو التكاليف أو الضرائب أو الرسوم أو النفقات أو الأضرار و/أو المسؤوليات الناتجة عن هذا الفسخ أو التعويض أو إعادة البيع أو الإجراء.

١٢,١٧,٤ إذا تبين أن أي من المدفوعات التي قام بها المشتري - سواء كلياً أو جزئياً - خاضعة لقوانين مكافحة غسل الأموال في إمارة دبي ودولة الإمارات، فإن البائع سيعامل ذلك كإخلال جوهري بالاتفاقية، وتُعتبر عملية بيع الوحدة في هذه الحالة لاغية وباطلة. وستعاون البائع في هذه الحالة مع الجهات المختصة، وتُعتبر الوحدة ملغاة ويحق للبائع إعادة عرضها للبيع.

١٢,١٨ القوة القاهرة

١٢,١٨,١ لا يُعتبر البائع في حالة إخلال أو تقصير في تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الذي يتعذر فيه تنفيذ هذه الالتزامات بسبب ظروف قوة القاهرة تنشأ بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

١٢,١٨,٢ إذا رأى البائع أن هناك ظروف قوة القاهرة قد حدثت وقد تؤثر على تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، فعليه إخطار المشتري خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من بدء هذه الظروف. ويتم تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع لمدة مساوية للفترة التي استمرت خلالها تلك الظروف.

١٢,١٨,٣ لا يُعفى المشتري من دفع أي جزء من سعر الشراء أو أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية في موعده بسبب حدوث ظرف قوة القاهرة، ولا يجوز تأخير الدفع بسبب ذلك.

١٢,١٨,٤ عند وقوع أي ظرف من ظروف القوة القاهرة، يتوجب على البائع اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتقليل من آثار تلك الظروف، وأن يبذل قصارى جهده لمواصلة تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الذي يمكن تنفيذه بشكل عملي ومعقول.

١٢,١٩ أحكام عامة

١٢,١٩,١ لا تكون أي تعديلات على هذه الاتفاقية سارية ما لم تكن مكتوبة وموقعة من قبل كل طرف أو ممثليه المفوضين رسمياً.

١٢,١٩,٢ لا تُعتبر أي تنازلات أو تسهيلات يمنحها البائع للمشتري - سواء فيما يخص المهل الزمنية للسداد أو غيرها من شروط وأحكام هذه الاتفاقية - تنازلاً عن أي من حقوق البائع بموجب هذه الاتفاقية.

١٢,١٩,٣ يوافق المشتري على أنه يجوز التنازل عن هذه الاتفاقية لصالح شركة الفرجان ش.ذ.م.م. ويقر المشتري بموافقة على مثل هذا التنازل، ويتعهد بأنه عند استلام إشعار كتابي بذلك، سيتعاون مع شركة الفرجان ويعترف بها كبديل عن البائع كما لو كانت الاتفاقية قد أبرمت أصلاً بينها وبين المشتري.

Initial of Seller

توقيع البائع

17

Initial of Buyer

توقيع المشتري

12.19.4 Once title to the Property has been registered in the name of the Purchaser in the Land Department the Purchaser may exercise all the rights of a property owner including the right to mortgage the Property or, upon issuance of clearance certificates in terms of the Declaration and Constitution, to sell, transfer or grant all or any part of the Property to third parties. Until clearance certificates have been issued, the Purchaser shall continue to be jointly and severally liable with his successor for the due performance of obligation obligations pursuant to the Constitution and the Declaration.

12.19.5 If there is more than one Purchaser named in Item 3 of the Particulars, the Liability of each shall be joint and several.

12.19.6 Each of the Parties shall immediately, upon being requested to do so, sign/ execute all such documents in connection with the transfer of title and generally as are necessary to give effect to this Agreement.

12.19.7 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written Agreements and negotiations between the Parties.

12.19.8 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written Agreements and negotiations between the Parties.

12.20 Notice

Any notice given under this Agreement shall be in writing and shall be served by delivering it personally or sending it by courier or fax to the address or fax no. or email asset outin this Agreement. Any such shall be deemed to have been received:

- If delivered personally, at the time of delivery.
- In the case of courier, on the date of delivery as evidenced by the records of the courier.
- In the case of a fax, at the time of transmission, as evidenced by the transmission receipt.
- In the case of email at the time of email sent evidenced by the sent copy

12.21 Governing Law and Jurisdiction

This Agreement and the rights of the Parties hereunder shall be governed by the Laws of the Emirate of Dubai and the Federal Laws of the United Arab Emirates to the extent it is applicable, and the Parties agree that any legal action or proceeding with respect to this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Dubai.

12.22 Effective date

This Agreement shall be effective and binding upon the Parties from the date set out in paragraph 1 of the Particulars. Unless terminated earlier pursuant to the provisions of Clause 12.17, this Agreement shall survive the Completion Date as far as any rights and obligations contained herein are of continuing effect

١٢،١٩،٤ بمجرد تسجيل سند ملكية العقار باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأموال، يحق للمشتري ممارسة كافة حقوق المالك، بما في ذلك حق الرهن العقاري أو، بعد إصدار شهادات براءة الذمة بموجب الإعلان والدستور، بيع العقار أو نقله أو منحه جزئياً أو كلياً لأطراف ثالثة. وحتى يتم إصدار شهادات براءة الذمة، يبقى المشتري مسؤولاً تضامنياً مع خلفه في أداء الالتزامات وفقاً للدستور والإعلان.

١٢،١٩،٥ إذا وُجد أكثر من مشتري مشار إليه في البند ٣ من جدول البيانات، فإن مسؤولية كل منهم تكون تضامنية ومشتركة.

١٢،١٩،٦ يتعين على كل طرف من الأطراف، عند الطلب، التوقيع على جميع المستندات المتعلقة بنقل الملكية، أو أي مستندات ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

١٢،١٩،٧ تُشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل والنهائي بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها، وتلغي وتحل محل جميع الاتفاقيات والمفاوضات السابقة سواء كانت شفوية أو مكتوبة.

١٢،١٩،٨ تُعد هذه الاتفاقية المرجع الكامل والنهائي بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها، وتلغى جميع الاتفاقيات والمفاوضات السابقة الشفهية أو المكتوبة بين الأطراف.

١٢،٢٠ الإشعارات

يجب أن يكون أي إشعار يُقدم بموجب هذه الاتفاقية مكتوباً، ويتم تسليمه إما شخصياً أو عن طريق شركة شحن أو الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى العنوان أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني المحدد في هذه الاتفاقية. ويُعتبر الإشعار مستملاً في الحالات التالية:

- إذا تم تسليمه شخصياً، ففي وقت التسليم.
- في حالة الإرسال عن طريق شركة شحن، في تاريخ التسليم كما هو موضح في سجلات شركة الشحن.
- في حالة الإرسال عبر الفاكس، في وقت الإرسال، كما هو موضح في إيصال الإرسال.
- في حالة الإرسال عبر البريد الإلكتروني، في وقت الإرسال كما هو مثبت في نسخة البريد المُرسَل.

١٢،٢١ القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وحقوق الأطراف الواردة فيها لقوانين إمارة دبي، والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقدر الذي يكون فيه ذلك قابلاً للتطبيق، ويتفق الأطراف على أن أي دعوى أو إجراء قانوني يتعلق بهذه الاتفاقية يكون خاضعاً للاختصاص القضائي لمحاكم دبي.

١٢،٢٢ تاريخ السريان

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح ملزمة للأطراف اعتباراً من التاريخ المبين في الفقرة ١ من جدول البيانات. ما لم يتم إنهاؤها بموجب أحكام البند ١٢،١٧، تظل هذه الاتفاقية سارية بعد تاريخ الإنجاز إلى الحد الذي تظل فيه الحقوق والالتزامات الواردة فيها فعالة ومستمرة.

Initial of Seller

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

ANNEXURE – 1
PROJECT AMENITIES, FEATURES AND SPECIFICATIONS

المرفق – ١

مرفق المشروع، والمزايا، والمواصفات

ATMOSPHERE	APARTMENT SPECIFICATIONS
Grand Lobby with 24-hour Security Service	Premium Tile Flooring
Temperature-controlled Adult Infinity Pool	Elegantly Proportioned Window Walls
Temperature-controlled Kids Pool	Generous Balcony and Terrace Area
Modern Gymnasium	Centrally Air-Conditioned
Jacuzzi	Pre-Wired for High-speed Internet / Phone Data / Satellite TV / Audio-Video Intercom System
BBQ and Entertainment Area	Custom Crafted Wardrobes
Resident's Lounge	LIVING AND DINING
Kids Play Area	All Room Featured Double-Glazed Windows with Sliding Doors
Lush Green Common Areas	Vitrified Porcelain Tiled Floors
Jogging Track	Non-Toxic Emulsion Paints for Walls
Vastu Complaint Units	Wood Finished Main Doors
Well-Being Designed	Open Kitchen and Semi-Open Kitchen with Breakfast Counter
ACCESSIBILITY	Premium Quality Quartz / Granite Stone Countertops
High-Speed Elevators	Each Kitchen Is Fully Equipped with A Chimney, Hob and Dish-Washer (Provisional)*
Security Access Control	Each Unit Shall Include One Standard-Size Refrigerator and One Washing-Machine
Common Area WiFi Access	Vitrified Porcelain Tiled Floors
Pet Friendly	Non-Toxic Emulsion Paints for Walls
24/7 Smart Security and Maintenance	Laminated Kitchen Cabinets
Close To Ibn Battuta Mall and Furjan Pavilion	BATHROOM
Just Steps Away from Al Furjan Metro Station	Vitrified Porcelain Tiles on Floor and Wall
EV Charging Station	2-in-1 Shower System with Shower Head
	Mirrored Cabinet with LED Light In Master Bathroom

مواصفات الشقة	البيئة العامة
أرضيات من البلاط الفاخر	هو فخم مع خدمة أمنية على مدار الساعة
جدران نوافذ موزونة بأبعاد أنيقة	مسبح إنفiniti للبالغين يتحكم حراري
شرفات وتراسات واسعة	مسبح أطفال يتحكم حراري
تكييف مركزي	صالة ألعاب رياضية حديثة
تمديدات مسبقة للإنترنت عالي السرعة / الهاتف / البيانات / التلفزيون الفضائي / نظام الاتصال الداخلي الصوتي والمرئي	جاكوزي
خزان ملابص مصممة خصيصاً	منطقة للشواء والترفيه
غرف المعيشة والطعام	صالة السكان
جميع الغرف تحتوي على نوافذ مزدوجة مزودة بأبواب منزلقة	منطقة لعب للأطفال
أرضيات من بلاط البورسلين المصنف مشترك	مساحات خضراء مشتركة
طلاء جدران غير سام	ممرات للركض
أبواب رئيسية بتشطيب خشبي	وحدات متوافقة مع "فاسكو"
مطابخ مفتوحة أو شبه مفتوحة مع طاولة إفطار	تصميم يعزز الرفاهية
مواصفات إضافية للمطبخ	أسطح عمل من حجر الكوارتز/الجرانيت عالي الجودة
كل مطبخ مجهز بمدخنة وموقد وغسالة أطباق (بشكل مبدئي)	مصاعد عالية السرعة
كل وحدة تحتوي على ثلاجة بحجم قياسي وغسالة واحدة	نظام دخول آمن
أرضيات من بلاط البورسلين في المناطق المشتركة	شبكة واي فاي في المناطق المشتركة
طلاء جدران غير سام	مناسب للحيوانات الأليفة
خزان مطبخ مغلقة	نظام أمني وصيانة ذكية على مدار الساعة
الحمامات	قريب من ابن بطوطة مول وجناح الفرجان
بلاط بورسلين للأرضيات والجدران	خطوات فقط من محطة مترو الفرجان
نظام دش ٢ في ١ مع رأس دش	محطات شحن للمركبات الكهربائية
خزانة مرابا مع إضاءة LED (إيل إي دي) في الحمام الرئيسي	

Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري

	Vanity Counter and Ledge Wall In Quartz Stone
	Electric Water Heaters Are Installed in All Bathrooms

Dishwasher may be provided based on layout and MEP constraints, with additional charges applicable.

منضدة حوض ودعامة حوض من حجر الكوارتز	
سخانات مياه كهربائية مركبة في جميع الحمامات	

قد يتم توفير غسالة الصحون بناءً على تصميم الوحدة وقبوض الميكانيكا والكهرباء والسباكة MEP، وتُطبق رسوم إضافية

ANNEXURE – 2

MASTER COMMUNITY DECLARATION

1. PRELIMINARY

1.1 PREAMBLE

Whereas the Master Developer is developing the land shown on the Master Plan into a real estate Master Community for residential, commercial, entertainment and leisure purposes (as the case may be) and such Master Community is subject to a Title Ownership and Management Scheme formulated, prepared and amended as appropriate by the Master Developer in its sole discretion, briefly described as follows:

1.1.1 The Master Community comprises (as the case may be)

- (1) Single Ownership Plots;
- (2) Jointly Owned Property; and
- (3) Common Use Facilities.

1.1.2 Jointly Owned Property each comprise

- (1) individual Units;
- (2) And their own Common Areas occupying a Jointly Owned Property Plot.

1.1.3 Single Ownership Plots each comprise a Plot that is registered as single title and not divided into Units or any other fractional ownership.

1.1.4 The Common Use Facilities of the Master Community are owned by the Master Developer as at the date of this Declaration which is subject to the Master Developer's rights. By this Declaration the Master Developer imposes upon itself, any Infrastructure Service Provider, all Owners, and Owners Associations, a mutually beneficial scheme for the development, management, administration, maintenance and control of the Master Community developed by it.

1.2 GENERAL PURPOSE OF THIS DECLARATION

The Master Developer is committed to ensuring that appropriate mechanisms are put into place to implement high standards of maintenance for the overall use, enjoyment and preservation of the Master Community for the benefit of all current and future Owners. Therefore, as owner of the Common Use Facilities, the Master Developer and/or any Infrastructure Service Provider (to the extent that any such rights or obligations are assigned to it) agrees to undertake the following obligations for the overall benefit, orderly development, management and preservation of the Master Community and its constituent parts:

1.2.1 To provide for the proper and mutually beneficial management, administration and control of all aspects of common interest to each Owner, including Common Use Facilities.

1.2.2 To establish a fund for the Expenses of the Common Use Facilities and for the proper performance of the Master Developer's responsibilities under this Declaration, including a provision for future expenses.

المرفق – ٢

إعلان المجتمع الرئيسي

١. تمهيداً

١,١ ديباجة

حيث إن المطور الرئيسي يقوم بتطوير الأرض الموضحة في المخطط الرئيسي إلى مجتمع عقاري رئيسي لأغراض سكنية وتجارية وترفيهية واستجمامية (حسب مقتضى الحال)، ويخضع هذا المجتمع الرئيسي لنظام ملكية وإدارة تم تطويره وإعداده وتعديله حسب ما يراه المطور الرئيسي وحده مناسباً، ويوصف بإيجاز كما يلي:

١,١,١ يتكوّن المجتمع الرئيسي (حسب مقتضى الحال) من:

(١) قطع أراضي بملكية فردية،

(٢) عقارات مملوكة بشكل مشترك،

(٣) مرافق استخدام مشترك.

١,١,٢ تتكوّن العقارات المملوكة بشكل مشترك من:

(١) وحدات فردية،

(٢) ومناطق مشتركة تابعة لها تقع على أرض مملوكة ملكية مشتركة.

١,١,٣ تتكوّن قطع الأراضي بملكية فردية من قطعة أرض مسجلة كملكية واحدة غير مجزأة إلى وحدات أو أي ملكية جزئية أخرى.

١,١,٤ تعتبر مرافق الاستخدام المشترك في المجتمع الرئيسي مملوكة للمطور الرئيسي اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، وتخضع لحقوق المطور الرئيسي.

وبموجب هذا الإعلان، يفرض المطور الرئيسي على نفسه، وعلى أي مزود لخدمات البنية التحتية، وعلى جميع الملاك وجميعيات الملاك، نظاماً متبادلاً المنفعة لتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة والتحكم في المجتمع الرئيسي الذي يقوم بتطويره.

١,٢ الغرض العام من هذا الإعلان

يلتزم المطور الرئيسي بضمان وضع الآليات مناسبة لتنفيذ معايير عالية للصيانة، بما يضمن الاستخدام والتمتع والحفاظ على المجتمع الرئيسي لصالح جميع الملاك الحاليين والمستقبليين. وبالتالي، وبصفته مالئاً لمرافق الاستخدام المشترك، يوافق المطور الرئيسي و/أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (إلى الحد الذي يتم فيه نقل الحقوق أو الالتزامات إليه) على تنفيذ الالتزامات التالية لتحقيق الفائدة العامة والتنمية المنظمة والإدارة والحفاظ على المجتمع الرئيسي وأجزائه المكونة:

١,٢,١ توفير الإدارة والتشغيل والسيطرة السليمة والمشاركة على جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك لكل مالك، بما في ذلك مرافق الاستخدام المشترك.

١,٢,٢ إنشاء صندوق لتغطية نفقات مرافق الاستخدام المشترك، ولأداء التزامات المطور الرئيسي بموجب هذا الإعلان، بما في ذلك تخصيص مصاريف مستقبلية.

Initial of Seller

توقيع البائع

20

Initial of Buyer

توقيع المشتري

1.2.3 To determine and collect Service Charges for the purposes of the fund from Owners.

1.2.4 To enforce or assist other Owners to enforce, Owners' obligations in terms of this Declaration, the Rules and the Development Control Regulations.

1.2.5 To maintain and ensure all Common Use Facilities according to the standards envisaged by the Master Developer, and where necessary, to repair and replace such Common Use Facilities.

1.2.6 In general:

(a) to ensure the maintenance and promotion of harmony in the physical, social and marine environment of the Master Community.
(b) to promote and encourage Owners to maintain at all times the external appearances of their properties in a clean and tidy condition and to maintain high standards in this regard so as to ensure that the appearance of their properties is both aesthetically pleasing and desirable when viewed from the outside and further to take steps to enforce the maintenance of such standards were deemed necessary in the opinion of the Master Developer;
(c) to protect and promote the interests of the Owners, as far as the Master Community is concerned; and
(d) to establish and promote retail areas and a central business district within the Master Community, where applicable. Where required, to administer the issuance of NOCs.

1.2.7 To administer the use of the Common Use Facilities, and where appropriate, levy and collect administrative charges for doing so.

1.2.8 To create suitable Rules for the management of the Master Community, including such rules and regulations of conduct as the Master Developer may deem necessary.

1.2.9 To create suitable Rules and Development Control Regulations for the control, management and use of the Master Community, including such zoning, development, construction and rules of conduct as the Master Developer may deem necessary. And the Master Developer and/or any Infrastructure Service Provider (to the extent that any such rights or obligations are assigned to it) shall have the power to perform such acts as are necessary and reasonably required to accomplish the fulfillment of the above obligations including, but not restricted to, powers specifically contained in this Declaration.

1.3 BINDING INTENT

This Declaration shall be binding upon the Master Developer, any applicable Infrastructure Service Provider and all Owners and shall inure for the benefit of such parties from time to time. Every Plot or Unit is sold, owned, occupied and used subject to the terms of this Declaration and this Declaration shall be registered as a restriction against the title of all Plots and Units maintained by the Land Department and shall override any previous declaration issued by the Master Developer or Owners Association rules, declaration and/or constitution. If this is not possible, then every Owner of a Plot or Unit agrees, declares and undertakes for the benefit of the Master Developer, any applicable Infrastructure Service Provider and all other Owners that this Declaration is binding on each Plot and Unit and shall pass with each Plot and Unit and bind successors in title of every Owner.

1.4 DEFINITIONS

In this Declaration a reference to the Particulars means the Particulars of the Sale and Purchase forming part of the relevant Purchase and Sale Agreement and unless inconsistent with the context, the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them:

١,٢,٣ تحديد وجمع رسوم الخدمات لغرض تمويل هذا الصندوق من الملاك.

١,٢,٤ إنفاذ أو مساعدة الملاك الآخرين على إنفاذ التزامات الملاك بموجب هذا الإعلان، والقواعد، ولوائح ضبط التطوير.

١,٢,٥ صيانة وضمان جميع مرافق الاستخدام المشترك وفقاً للمعايير التي حددها المطور الرئيسي، وإجراء الإصلاحات أو الاستبدال عند الضرورة.

١,٢,٦ بوجه عام:

(أ) لضمان صيانة وتعزيز الانسجام في البيئة الفيزيائية والاجتماعية والبحرية ضمن المجتمع الرئيسي.
(ب) تعزيز وتشجيع الملاك على الحفاظ في جميع الأوقات على المظهر الخارجي لعقاراتهم نظيفاً ومرتباً، والحفاظ على معايير عالية في هذا الشأن، بما يضمن أن تكون العقارات ذات مظهر جمالي وجذاب عند النظر إليها من الخارج. واتخاذ الخطوات اللازمة لفرض الحفاظ على هذه المعايير عند الضرورة، بحسب تقدير المطور الرئيسي.

(ج) حماية وتعزيز مصالح الملاك، إلى الحد المتعلق بالمجتمع الرئيسي.

(د) إنشاء وتعزيز مناطق تجارية ومركز أعمال رئيسي ضمن المجتمع الرئيسي، حيثما ينطبق ذلك. وعند الحاجة، إدارة إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs)

١,٢,٧ إدارة استخدام مرافق الاستخدام المشترك، وعند الاقتضاء، فرض وجمع الرسوم الإدارية المرتبطة بذلك.

١,٢,٨ إنشاء قواعد مناسبة لإدارة المجتمع الرئيسي، بما في ذلك القواعد واللوائح السلوكية التي قد يراها المطور الرئيسي ضرورية.

١,٢,٩ وضع قواعد مناسبة ولوائح ضبط التطوير للتحكم في إدارة واستخدام المجتمع الرئيسي، بما في ذلك تقسيم المناطق، والتطوير، والبناء، والقواعد السلوكية التي قد يراها المطور الرئيسي ضرورية. ويجوز للمطور الرئيسي و/أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (إلى الحد الذي يتم فيه نقل أي من هذه الحقوق أو الالتزامات إليه) ممارسة جميع الأعمال التي تكون ضرورية ومعقولة لتنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه، بما في ذلك، ودون حصر، السلطات المحددة صراحة في هذا الإعلان.

١,٣ النية الملزمة

يُعد هذا الإعلان ملزماً للمطور الرئيسي، وأي مزود لخدمات البنية التحتية حسب الاقتضاء، وجميع الملاك، ويُعتبر ساري المفعول لمصلحة هؤلاء الأطراف في جميع الأوقات. ويتم بيع وامتلاك وإشغال واستخدام كل قطعة أرض أو وحدة خاضعة لأحكام هذا الإعلان، ويجب تسجيل هذا الإعلان كقيود قانوني على ملكية جميع القطع والوحدات لدى دائرة الأراضي والأملاك، ويتغلب على أي إعلان سابق صادر عن المطور الرئيسي أو القواعد، أو الإعلانات، أو الدساتير الخاصة بجمعية الملاك. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإن كل مالك لقطعة أرض أو وحدة يقر ويتعهد، لصالح المطور الرئيسي وأي مزود لخدمات البنية التحتية وجميع الملاك الآخرين، بأن هذا الإعلان ملزم لكل قطعة أرض ووحدة، وينتقل مع ملكيتها، ويلزم الخلف القانوني لكل مالك.

١,٤ التعاريف

في هذا الإعلان، يُقصد بالإشارة إلى "البيانات" تلك البيانات المتعلقة بالبيع والشراء، والتي تُشكل جزءاً من اتفاقية البيع والشراء ذات الصلة. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة لها أدناه:

Initial of Seller

توقيع البائع

21

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Term	Definition
Accounting Date	the particular date applicable to the Master Community as provided in Schedule D or such other date as the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (having the right to do so) may nominate from time to time.
Affiliate	means with respect to a company, a party controlling, controlled by or under the common control with such person. For the purposes of this definition, the term "control" shall mean the ability to control, direct or materially influence the decisions, actions and/or policies of the applicable entity.
Alienate	means to alienate any Plot or Unit and includes alienation by way of sale, transfer, exchange, grant, deed, succession, assignment, court order, insolvency or liquidation, and "alienation" shall have a corresponding meaning.
Alteration	means any external alterations, additions or permanent decorations to any Improvement constructed on any Plot.
Applicable Laws	means all applicable laws, rules, regulations, orders, statutes, decrees, approvals, consents, licenses and ordinances, all as promulgated and amended from time to time by any: (i) legislative, regulatory and administrative governmental authorities of competent jurisdiction in the Emirate of Dubai or the country of the UAE, which has jurisdiction over the Master Community; and (ii) any courts of competent jurisdiction sitting in the Emirate of Dubai and elsewhere in the UAE.
Civil Code	means the Federal Decree-Law No. 25 of 2025 (as amended) in respect of Civil Transactions for the United Arab Emirates.
Common Elements	has the meaning attributed to it under Applicable Laws.
Common Areas	means those parts of a Jointly Owned Property either identified on a Site Plan or otherwise prescribed or defined by any Applicable Laws.
Common Use Facilities	means all open areas, services, facilities, roads, tunnels, turns, crossroads, corridors, curbs, islands separating the road, bridges, pavements, drainage sewers and systems, pipelines, lakes, pools, canals, fountains, water features and other watercourses or waterways, lidos, beaches, sea walls, quay walls, breakwaters, gardens, parks, green areas, public areas and playgrounds (if any), fire and safety facilities, transport access system/facilities, including road and rail systems (if any) within the Master Community, security facilities, utility and administrative buildings designated by the Master Developer or an Infrastructure Service Provider, public access areas, installations, improvements and common assets and any associated street lighting, street signage, other signage and furniture of the Master Community or any part of them that are intended for use by all Owners and that do not form part of the title of any Plot or Unit (but for the avoidance of

المصطلح	التعريف القانوني
تاريخ المحاسبة	التاريخ المعني الذي ينطبق على المجتمع الرئيسي كما هو وارد في الجدول (د)، أو أي تاريخ آخر قد يُحدده المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في ذلك) من وقت لآخر.
الشركة التابعة	تعني، فيما يخص أي شركة، أي طرف يملك أو تملكه أو يخضع لسيطرة مشتركة مع ذلك الشخص. ولغايات هذا التعريف، تعني "السيطرة" القدرة على توجيه أو التأثير المادي على القرارات أو السياسات أو الإجراءات الخاصة بالجهة المعنية.
التصرف (نقل الملكية)	يعني التصرف في أي قطعة أرض أو وحدة، ويشمل ذلك البيع، أو النقل، أو التبادل، أو الهبة، أو التوريث، أو التنازل، أو الحكم القضائي، أو الإسمار، أو التصفية. ويكون لـ"التصرف" معنى مماثل.
التعديل	يعني أي تعديلات خارجية، أو إضافات، أو زخرفة دائمة لأي تحسينات مقامة على أي قطعة أرض.
القوانين المعمول بها	تعني جميع القوانين، واللوائح، والأنظمة، والأوامر، والأنظمة الأساسية، والمراسيم، والموافقات، والترخيص، والقرارات، كما تصدر وتُعدل من وقت لآخر من قبل: (١) السلطات التشريعية والتنظيمية والإدارية الحكومية ذات الاختصاص في إمارة دبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تملك الولاية القضائية على المجتمع الرئيسي؛ و (٢) أي محكمة ذات اختصاص في إمارة دبي أو أي مكان آخر في الدولة.
القانون المدني	يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته.
العناصر المشتركة	لها المعنى المنسوب إليها بموجب القوانين المعمول بها.
المناطق المشتركة	تعني تلك الأجزاء من العقار المملوك ملكية مشتركة كما هو موضح إما في المخطط العام للموقع أو كما يتم وصفه أو تعريفه بموجب القوانين المعمول بها.
مرافق الاستخدام المشترك	تعني جميع المساحات المفتوحة، والخدمات، والمرافق، والطرق، والأنفاق، والأنفاق الفرعية، والمعابر، والأرصعة، والحدود الفاصلة بين الطرق، والجسور، والممرات، وأنظمة الصرف، والمجاري، والأنفاق، والبحيرات، والبرك، والقنوات، والنوافير، ومعالم المياه، وغيرها من المجاري المائية أو المرافق أو الموانئ أو الشواطئ، وحواجز الأمواج، والجدران البحرية، والحدائق، والمتنزهات، والمساحات الخضراء، والأماكن العامة، وساحات اللعب العامة (إن وجدت)، ومرافق مكافحة الحريق والسلامة، ونقل الأنظمة والمرافق (بما في ذلك أنظمة الطرق والسكك الحديدية، إن وجدت) ضمن المجتمع الرئيسي، والمرافق الأمنية، والمباني الإدارية أو الخدمية المخصصة من قبل المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية، ومرافق الدخول العامة، والتركيبات، والتحسينات، والموجودات المشتركة الأخرى وأي إشارات تنظيمية، وأثاث الشوارع أو المجتمع الرئيسي أو أي جزء منها والمخصص للاستخدام من قبل جميع الملاك، ولا يُشكل جزءاً من قطعة أرض أو وحدة (ولكن يمكن أن يكون جزءاً من هذه القطعة أو الوحدة بموجب حق ارتفاق)،

Initial of Seller

توقيع البائع

22

Initial of Buyer

توقيع المشتري

	doubt may be contained within such Plot or Unit by easement) but are the residual lands and buildings owned by the Master Developer (or any Infrastructure Service Provider) as is identified in the Master Plan, but excluding the Master Developer's Commercial Facilities.
Declaration	means this document with the Schedules attached to it as may be amended by the Master Developer from time to time.
Default Rate	means an interest rate of 1% per month as may be amended from time to time, provided however such rate shall not exceed the maximum permissible rate under Applicable Laws.
Deposit	means the security deposit to be lodged with the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (having the right to collect such deposits) by an Owner, as more particularly specified in Clause 3.3.
Development Control Regulations	means the relevant development control regulations (where applicable) or such other policies or guidelines relating to the control and regulation of the relevant Master Community issued by the Master Developer.
Discount	means the amount by which the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (having the right to determine such discounts) may reduce Owners' Service Charge contributions upon timely payment by the requisite due date of such contributions or through agreement of a Specified Payment or Communication Method as permitted by clause 3.2.8 and which may be included as an Expense item in the Budget, provided that the amount of such discount may not exceed 20% of the Service Charge payable in any given Financial Year.
Expenses	means the expenses of the Master Developer, its Affiliates or any Infrastructure Service Provider (having the right to incur such expenses) in connection with the provision and financing of all facilities, management, operation, administration, repair, maintenance, servicing and control of the Master Community, including but not limited to the items referred to in Clause 3.1.2 (a) – (m).
Financial Year	means a year ending on an Accounting Date.
Improvements	means the carrying out of building, engineering or other operations in over or under land including the construction of a temporary or permanent moveable or immovable structure, which includes (but is not limited to): (i) mechanical, electrical or other system. (ii) a fence. (iii) a mast pole or a telecommunication aerial.
Infrastructure Service Provider	means an owner or operator of Common Use Facilities whether by way of freehold title, leasehold title or concession.
Intellectual Property	means the Logos of the Master Developer together with all other trademarks, service marks, trade names, logos, designs, symbols, emblems, insignia, slogans, copyrights, know-how, confidential information, drawings, plans and other identifying materials which are owned by the Master Developer, whether or not registered or capable of registration.

	ولكن يشمل الأراضي والمباني المتبقية المملوكة من قبل المطور الرئيسي (أو أي مزود خدمات بنية تحتية) كما هو محدد في المخطط الرئيسي، مع استثناء المرافق التجارية الخاصة بالمطور الرئيسي.
الإعلان	يعني هذا المستند مع الجداول المرفقة به، كما يتم تعديله من وقت لآخر من قبل المطور الرئيسي.
سعر الفائدة الافتراضي	يعني معدل فائدة قدره ١٪ شهريًا كما يجوز تعديله من وقت لآخر، شريطة ألا يتجاوز هذا المعدل الحد الأقصى المسموح به بموجب القوانين المعمول بها.
الوديعة	تعني مبلغ التأمين الواجب إيداعه لدى المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في تحصيل هذه الوديعة) من قبل أي مالك، كما هو موضح بشكل أكثر تفصيلاً في البند ٣.٣.
لوائح ضبط التطوير	تعني لوائح ضبط التطوير المعمول بها (إن وجدت) أو المبادئ التوجيهية الأخرى المتعلقة بالسيطرة والتنظيم للمجتمع الرئيسي ذي العلاقة، والصادرة عن المطور الرئيسي، والمرفقة من وقت لآخر ضمن الجدول (و).
الخصم	يعني المبلغ الذي قد يقرره المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (الذي يملك حق تحديد هذه الخصومات)، والذي قد يقلل من مساهمات رسوم الخدمات المفروضة على الملاك، في حال السداد الفوري في التاريخ المحدد، سواء مباشرة أو من خلال اتفاقية دفع محددة أو وسيلة اتصال كما هو مسموح به بموجب البند ٣.٢.٨، بشرط إدراج الخصم كمصروف ضمن الميزانية، شريطة ألا يتجاوز مقدار الخصم ٢٠٪ من رسوم الخدمات المستحقة خلال أي سنة مالية معينة.
النفقات	تعني نفقات المطور الرئيسي، أو الشركات التابعة له، أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في تحمل هذه النفقات)، فيما يتعلق بتوفير وتمويل جميع المرافق، والإدارة، والتشغيل، والإشراف، والصيانة، والإصلاح، والخدمة، والسيطرة على المجتمع الرئيسي، بما في ذلك — ودون حصر — البنود المشار إليها في البند ٣.١.٢ (i) إلى (م).
السنة المالية	تعني سنة تنتهي في تاريخ محاسبة.
التحسينات	تعني تنفيذ أعمال بناء أو هندسة أو عمليات أخرى فوق الأرض أو تحتها، بما في ذلك إنشاء هيكل مؤقت أو دائم، منقول أو غير منقول، ويتضمن (دون حصر) (١) نظام ميكانيكي أو كهربائي أو غيره (٢) سياج (٣) عمود أو هوائي للاتصالات.
مزود خدمات البنية التحتية	يعني مالكاً أو مشغلاً لمرافق الاستخدام المشترك، سواء من خلال ملكية مطلقة أو إيجار طويل الأمد أو امتياز.
الملكية الفكرية	تعني شعارات المطور الرئيسي إلى جانب جميع العلامات التجارية الأخرى، والعلامات الخدمية، والأسماء التجارية، والشعارات، والتصاميم، والرموز، والشعارات المميزة، والعلامات الترويجية، والمعرفة الفنية، والمعلومات السرية، والرسومات، والمخططات، وأي مواد تعريفية أخرى مملوكة للمطور الرئيسي، سواء كانت مسجلة أو قابلة للتسجيل.

Initial of Seller

23

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Jointly Owned Property	plots, whether created by an affection plan or Volumetric Subdivision, have been sub-divided into Units and Common Areas in relation to which an Owners Association will be constituted in accordance with Applicable Laws.
Land Department	means the Land Registration Department of the Government of Dubai, UAE.
Logo	means the specific logos of the Master Community, the Master Developer and Nakheel PJSC and any other logos used by the Master Developer in connection with the Master Community including logos for any new names for any part of the Master Community nominated by the Master Developer from time to time.
Managing Agent	means any person or body appointed by the Master Developer and/or any Infrastructure Service Provider (having the right to appoint the same) as an independent contractor, or as an employee, to undertake any of the functions of the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (as applicable).
Master Community	means each Master Community listed in Schedule A, which is to be divided into Plots and Common Use Facilities generally in accordance with each corresponding Master Plan or any amendment of such Master Plan and includes all or any extensions of or reductions to the Master Community from time to time.
Master Developer	means in relation to each Master Community, the relevant Master Developer named in Schedule A, or its nominees, assigns, transferees, successors or successors-in-title and in the case of the Master Developer referred to in clause 6.7 and in the definition of Declaration in Clause 2, means Nakheel PJSC.
Master Developer's Commercial Facilities	means those facilities and amenities (including any community clubs, spas, railway or other transportation networks, and other leisure facilities) that, at the Master Developer's sole election, will not form part of the Common Use Facilities, but are owned, managed and maintained by the Master Developer or any of its Affiliates at its own expense and for its own profit, as more fully detailed in Clause 6.5.
Master Plan	means the plan of the relevant Master Community as attached in Schedule A as it may be amended by the relevant Master Developer from time to time.
NOC	means the no objection certificate or other approval issued by the Master Developer and/or any Infrastructure Service Provider (having the right to issue such certificates or approvals) confirming that all monies due to the Master Developer by an Owner have been paid and that the Owner has complied with all of its obligations under this Declaration, the Rules, the Development Control Regulations and any other Applicable Laws.
Occupier	means any person occupying or visiting a property owned by an Owner, including such Owner's lessees, tenants, visitors, servants, agents, employees, guests, family members, clients or business associates.

الملكية المشتركة	تعني القطع التي، سواء تم إنشاؤها بموجب تقسيم "الولاء" أو التقسيم الحججي، تم تقسيمها إلى وحدات ومناطق مشتركة تتعلق بها، ويتم تشكيل جمعية للملاك بشأنها وفقاً للقوانين المعمول بها.
دائرة الأراضي	تعني دائرة التسجيل العقاري التابعة لحكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
الشعار	يعني الشعارات الخاصة بالمجتمع الرئيسي، أو المطور الرئيسي، أو شركة نخيل ش.م.ع. وأي شعارات أخرى يستخدمها المطور الرئيسي فيما يتعلق بالمجتمع الرئيسي، بما في ذلك شعارات أي أسماء جديدة لأي جزء من المجتمع الرئيسي يرشحها المطور الرئيسي من وقت لآخر.
الوكيل الإداري	يعني أي شخص أو جهة يتم تعيينها من قبل المطور الرئيسي و/أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في التعيين)، كمقاول مستقل أو كموظف، للقيام بأي من وظائف المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (حسب الاقتضاء).
المجتمع الرئيسي	يعني كل مجتمع رئيسي مذكور في الجدول (أ)، والذي يتم تقسيمه إلى قطع ومرافق استخدام مشترك، وفقاً لكل مخطط رئيسي ذي صلة، أو أي تعديل على مثل هذا المخطط الرئيسي، ويشمل جميع التوسعات أو التخفيضات التي تطرأ على المجتمع الرئيسي من وقت لآخر.
المطور الرئيسي	يعني، فيما يتعلق بأي مجتمع رئيسي، المطور الرئيسي المعني المذكور في الجدول (أ)، أو ممثليه، أو المنازل إليهم، أو المجال إليهم، أو خلفائهم القانونيين في العنوان، وفي حالة المطور المشار إليه في البند ٦.٧ وفي تعريف الإعلان في البند ٢، تعني شركة نخيل ش.م.ع.
المرافق التجارية الخاصة بالمطور الرئيسي	تعني تلك المرافق والخدمات (بما في ذلك الأندية المجتمعية، والمنشآت الصحية، والسكك الحديدية أو وسائل النقل الأخرى، وأي مرافق ترفيهية أخرى)، التي لا تُشكل جزءاً من مرافق الاستخدام المشترك، ولكنها مملوكة ومدارة من قبل المطور الرئيسي أو أي من الشركات التابعة له على نفقته الخاصة ولصالحه التجاري، كما هو مفصل في البند ٦.٥.
المخطط الرئيسي	يعني المخطط الخاص بالمجتمع الرئيسي المعني كما هو مرفق في الجدول (أ)، كما يجوز تعديله من وقت لآخر من قبل المطور الرئيسي المعني.
شهادة عدم الممانعة	تعني شهادة عدم الممانعة أو أي موافقة أخرى صادرة عن المطور الرئيسي و/أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في إصدار مثل هذه الشهادات أو الموافقات)، والتي تؤكد أن جميع المبالغ المستحقة إلى المطور الرئيسي قد تم سدادها، وأن المالك قد التزم بكافة التزاماته بموجب هذا الإعلان، والقواعد، ولوائح ضبط التطوير، وأي قوانين معمول بها.
المقيم	يعني أي شخص يشغل أو يزور عقاراً مملوكاً من قبل مالك، ويشمل ذلك المستأجرين، الزوار، الخدم، الوكلاء، الموظفين، الضيوف، أفراد العائلة، العملاء، أو الشركاء التجاريين لذلك المالك.

Owner	means the registered owner of a Single Ownership Plot or Unit including his heirs, successors-in-title and permitted successors and assigns and includes an Owners Association as applicable.
Owners Association	means the association that is formed in accordance with any Applicable Laws, the members of which are the Owners of Units in a Jointly Owned Property.
Participation Quota	means the weighting attributed to a Plot by the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (having the right to determine such weighting) in its sole discretion derived by having regard to any attributes of such Plot the Master Developer or applicable Infrastructure Service Provider deems necessary or appropriate including without limitation the type of use carried out on that Plot or Unit and the size of areas within or approved to be within that Plot.
Plot	means the land or spatial parcel (including any building or other immovable property constructed on it) created following a land subdivision or Volumetric Subdivision within a Master Community (excluding the Common Use Facilities), the title to which may be registered at the Land Department.
Provisional Service Charge	means in respect of each Financial Year, the sum fixed by the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (having the right to determine such charges) as being a reasonable estimate of an Owner's Service Charge for the relevant Financial Year.
Regulatory Body	means any regulatory authority or entity established under Applicable Laws to manage, maintain, administer and control the Master Community or any part of it.
Relevant Authority	means as the context requires: (i) the Government of the UAE. (ii) the Government of the Emirate of Dubai. (iii) any other ministry, department, local authority or entity having jurisdiction over the Master Community (including Trakhees or any regulator appointed pursuant to any Applicable Laws); and (iv) any service provider approved by the Master Developer and having jurisdiction over the Master Community (including but not limited to the Dubai Electricity and Water Authority and/or the Managing Agent).
Reserve Fund	bears the meaning attributed to it in Clause 3.1.1.
Rules	means the relevant rules and regulations issued by the Master Developer from time to time relating to the relevant corresponding Master Community as attached in Schedule E as well as any other rules and regulations relating to different aspects of regulating the Master Community, such as access (including swimming) and the operation and passage of vessels and marine craft within any canals and waterways contained within the Master Community (if applicable) and includes any such rules and regulations relating to the Common Use Facilities as are approved by any Infrastructure Service Provider having the right to determine such rules.

Initial of Seller

توقيع البائع

25

المالك	يعني المالك المسجل لقطعة أرض أو وحدة مملوكة ملكية فردية، بما في ذلك ورثته، وخلفاؤه في العنوان، وخلفاؤه المصريح لهم، والمنزل إليهم، ويشمل جمعية المالك عند الاقتضاء.
جمعية المالك	تعني الجمعية التي يتم تأسيسها وفقاً لأي قوانين معمول بها، والتي يكون أعضاؤها من بين المالك للوحدات في ملكية مشتركة
نسبة المشاركة	تعني الوزن المنسوب إلى قطعة أرض من قبل المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في تحديد هذا الوزن) وفقاً لتقديره الخاص، والذي يتم احتسابه بناءً على صفات تلك القطعة كما يراها المطور أو المزود ضرورة أو مناسبة، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — نوع الاستخدام في تلك القطعة أو الوحدة، ومساحة المناطق داخلها أو المعتمدة للاستخدام فيها.
القطعة	تعني الأرض أو القطعة المكانية (بما في ذلك أي مبنى أو ممتلكات غير منقولة مشيدة عليها) والتي تم إنشاؤها نتيجة لتقسيم فرعي للأرض أو تقسيم جحي داخل مجتمع رئيسي (مع استثناء مرافق الاستخدام المشترك)، ويكون العنوان الخاص بها قابلاً للتسجيل لدى دائرة الأراضي.
رسوم الخدمة المؤقتة	تعني، فيما يتعلق بكل سنة مالية، المبلغ الذي يحدده المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في تحديد رسوم الخدمة) كقيمة تقديرية معقولة لمساهمة المالك في رسوم الخدمة للسنة المالية المعنية.
الجهة التنظيمية	تعني أي جهة تنظيمية أو كيان يتم إنشاؤه بموجب القوانين المعمول بها لإدارة وصيانة وإشراف والتحكم في المجتمع الرئيسي أو أي جزء منه.
الجهة المختصة	تعني حسب ما يقتضيه السياق (١: حكومة دولة الإمارات. ٢: حكومة إمارة دبي. ٣: أي وزارة أو إدارة أو جهة محلية أو كيان يملك ولاية على المجتمع الرئيسي (بما في ذلك "تراخيص" أو أي جهة تنظيمية تم تعيينها وفقاً لأي قوانين معمول بها). ٤: أي مزود خدمة معتمد من قبل المطور الرئيسي وله صلاحية تنظيمية على المجتمع الرئيسي (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هيئة كهرباء ومياه دبي أو الوكيل الإداري).
صندوق الاحتياطي	له المعنى المنسوب إليه في البند ٣.١.١.
القواعد	تعني القواعد واللوائح ذات الصلة التي يصدرها المطور الرئيسي من وقت لآخر فيما يخص المجتمع الرئيسي ذي الصلة كما هو مرفق في الجدول (هـ)، بالإضافة إلى أي قواعد ولوائح أخرى تتعلق بتنظيم المجتمع الرئيسي، مثل الوصول (بما في ذلك السباحة) وتشغيل السفن ومرورها داخل القنوات المائية في المجتمع الرئيسي، وأي قواعد تتعلق بمرافق الاستخدام المشترك كما يوافق عليها مزود خدمات البنية التحتية المخول بتحديد هذه القواعد.

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Schedules	means the schedules attached to this Declaration and any part of them as may be amended, deleted or replaced by the Master Developer from time to time.
Service Charge	means the annual service charge for a Plot levied by the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (having the right to levy such charges) upon an Owner for its proportionate contribution towards the Expenses allocated in accordance with the Participation Quota.
Single Ownership Plot	means a Plot that is registered as a single title and not subdivided into Units and Common Areas (or any other fractional ownership).
Site Plan	a plan of a Jointly Owned Property registered at the Land Department pursuant to any Applicable Laws showing Units and Common Areas.
Special Levy	bears the meaning attributed to it in Clause 3.1.9.
Specified Payment or Communication Method	means any specific payment or communication method agreed between an Owner and the Master Developer or Infrastructure Service Provider (as appropriate) with regards to the service of notices or the payment of Service Charges.
Title Ownership and Management Scheme	means any specific payment or communication method agreed between an Owner and the Master Developer or Infrastructure Service Provider (as appropriate) with regards to the service of notices or the payment of Service Charges.
UAE	means the country of the United Arab Emirates.
Unit	means a unit within a Jointly Owned Property, as identified on a Site Plan.
Utilities	means drainage of soil and water and supply of water, sewerage, air-conditioning (including chilled water for air conditioning), electricity, gas, (if applicable), telecommunications, garbage clearance or any other services appropriate to maintain the relevant area of the Master Community.
Volumetric Subdivision	has the meaning attributed to it by Applicable Laws.

الجداول	تعني الجداول المرفقة بهذا الإعلان، وأي جزء منها كما يجوز تعديله أو استبداله أو حذفه من قبل المطور الرئيسي من وقت لآخر.
رسوم الخدمة	تعني رسوم الخدمة السنوية المستحقة على قطعة الأرض كما يحددها المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (الذي يملك الحق في فرض هذه الرسوم)، بناءً على مساهمة نسبية من المالك يتم احتسابها وفقاً لنسبة المشاركة.
قطعة مملوكة ملكية فردية	تعني قطعة أرض تم تسجيلها كعنوان فردي، ولم تُقسَّم إلى وحدات أو مناطق مشتركة (أو أي نوع من الملكية المجزأة الأخرى).
المخطط العام للموقع	يعني مخططاً لعقار مملوك ملكية مشتركة، ومسجل لدى دائرة الأراضي، وفقاً لأي قوانين معمول بها، ويُظهر الوحدات والمناطق المشتركة.
الرسم الخاص	له المعنى المنسوب إليه في البند ٣،١،٩.
طريقة السداد أو الاتصال المحددة	تعني أي وسيلة دفع أو اتصال محددة تم الاتفاق عليها بين المالك والمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (حسب الاقتضاء) فيما يتعلق بتقديم الإشعارات أو دفع رسوم الخدمة.
نظام ملكية العنوان وإدارته	تعني أي وسيلة دفع أو تواصل محددة يتم الاتفاق عليها بين المالك والمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية (حسب الاقتضاء) فيما يتعلق بتقديم الإشعارات أو دفع رسوم الخدمة.
الإمارات	تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوحدة	تعني وحدة داخل عقار مملوك ملكية مشتركة، كما هو موضح في المخطط العام للموقع.
الخدمات	تعني تصريف المياه والصرف الصحي وتوفير المياه والتكييف (بما في ذلك المياه المبردة لتكييف الهواء) والكهرباء والغاز (إن وجد) والاتصالات، وإزالة النفايات أو أي خدمات أخرى مناسبة للحفاظ على المنطقة ذات الصلة في المجتمع الرئيسي.
التقسيم الجغبي	له المعنى المنسوب إليه بموجب القوانين المعمول بها.

TERMS AND CONDITIONS INTERPRETATION

الشروط والأحكام

1.4.1 The clause headings are for convenience only and shall be disregarded in construing this Declaration.

١٤،١ عناوين البنود هي فقط لتسهيل الرجوع ولا يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسير هذا الإعلان.

1.4.2 Unless the context clearly indicates a contrary intention:

١٤،٢ ما لم يُفهم السياق على نحو مختلف، فإن ما يلي يُفترض تفسيره على النحو التالي:

- (a) the singular shall include the plural and vice versa.
- (b) a reference to any one gender shall include the other genders.
- (c) a reference to natural persons includes legal persons and vice versa; and
- (d) a reference to the "Master Plan", "Floor Plan" and the "Unit Plan", "Accounting dates for each Master community", "Details of Master Community and Master Developer" shall include any or all of them as listed in Schedules A, B, C, D and E, respectively, but only so far as may relate each to the other. All other defined terms contained in clause 1.4 shall be applied and interpreted in a like manner.

- (أ) المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح.
- (ب) الإشارة إلى أي جنس تشمل الأجناس الأخرى.
- (ج) الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل الأشخاص الاعتباريين والعكس بالعكس.
- (د) الإشارة إلى "المخطط الرئيسي"، "مخطط الطابق"، و"مخطط الوحدة"، و"تواريخ المحاسبة لكل مجتمع رئيسي"، و"تفاصيل المجتمع الرئيسي والمطور الرئيسي" تشمل أي أو جميع ما ورد منها كما هو مدرج في الجداول (أ، ب، ج، د، هـ) على التوالي، ولكن فقط بقدر ما ترتبط ببعضها البعض. وتُطبق باقي المصطلحات المعروفة في البند ١،٤ وتُفسر بطريقة مماثلة.

Initial of Seller

توقيع البائع

26

Initial of Buyer

توقيع المشتري

1.4.3 Words and expressions defined in any sub-clause shall, for the purpose of the clause to which that sub-clause form's part and in subsequent clauses, unless inconsistent with the context, bear the meaning assigned to such words and expressions in such sub-clause.

1.4.4 When any number of days is prescribed in this Declaration, the same shall be reckoned exclusively of the first and inclusively of the last day unless the last day falls on a Friday or proclaimed public sector holiday in the UAE, in which event the last day shall be the next succeeding day which is not a Friday or public holiday.

1.4.5 If any provision of this Declaration is in conflict or inconsistent with any Applicable Laws, the invalidity of any such provision shall not affect the validity of the remainder of the provisions of this Declaration.

1.4.6 If any provision in a definition in this Declaration is a substantive provision conferring rights or imposing obligations on any of the Owners then, notwithstanding that it is only in the definition clause of this Declaration, effect shall be given to it as if it were a substantive provision in the body of this Declaration.

1.4.7 All dates and periods shall be determined by reference to the Gregorian Calendar.

1.4.8 The Preliminary and following Schedules to this Declaration are deemed to be incorporated in and form part of this Declaration:

Schedules:

- A: Master Plan
- B: Floor Plan Schedule
- C: Unit Plan Schedule
- D: Accounting Dates for each Master Community
- E: Details of Master Community and Master Developer

2. DUTIES & OBLIGATIONS OF THE MASTER DEVELOPER AND ANY INFRASTRUCTURE SERVICE PROVIDER

2.1 MANAGEMENT FUNCTION

The Master Developer or any Infrastructure Service Provider (assigned the right to perform such duties) shall undertake the following duties to ensure the preservation of the Common Use Facilities:

2.1.1 Develop, construct, operate, maintain, repair, improve, manage and insure the Common Use Facilities in the best interests of the Master Community and its constituent parts. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (assigned the right to perform such duties) shall:

(a) repair, redecorate, maintain and where necessary renew and improve, clean, landscape, garden and light the Common Use Facilities.

(b) if applicable, maintain channels, marinas, navigation systems, access routes and related marine facilities and amenities of the Common Use Facilities.

(c) if applicable, pay for the rescue, salvage, recovery or removal of abandoned, stranded and/or sunk and/or wrecked vessels or marine craft in the Common Use Facilities.

(d) pay for all Utilities for the Common Use Facilities, insurance charges for the Common Use Facilities and all other charges in connection with any other services provided to or incurred in connection with the Common Use Facilities.

Initial of Seller

توقيع البائع

27

١٤,٣ الكلمات والعبارات المعرّفة ضمن أي فقرة فرعية تُعتبر، لغرض البند الذي تتبع له تلك الفقرة الفرعية، وفي البنود اللاحقة، ما لم يكن السياق مخالفاً، تحمل المعنى المخصص لها في تلك الفقرة الفرعية.

١٤,٤ عندما يُنص على عدد معين من الأيام في هذا الإعلان، فإنه يتم احتسابه بشكل حصري من اليوم الأول وشاملاً لليوم الأخير ما لم يصادف اليوم الأخير يوم جمعة أو عطلة رسمية معلنه في الدولة، وفي هذه الحالة يُحتسب اليوم التالي غير الواقع في يوم جمعة أو عطلة رسمية هو اليوم الأخير.

١٤,٥ إذا كانت أي من أحكام هذا الإعلان تتعارض مع أو غير متوافقة مع أي قوانين معمول بها، فإن بطلان هذا الحكم لا يؤثر على صحة باقي أحكام هذا الإعلان.

١٤,٦ إذا تضمن أي تعريف في هذا الإعلان نصاً موضوعياً يمنح حقوقاً أو يفرض التزامات على أي من الملاك، فإنه يُعمل به كما لو كان حكماً موضوعياً وارداً ضمن جسم هذا الإعلان، حتى وإن كان وارداً فقط في قسم التعاريف.

١٤,٧ جميع التواريخ والفترات يجب أن تُحدد بالإشارة إلى التقويم الميلادي.

١٤,٨ يُعتبر القسم التمهيدي والجداول التالية جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان:

الجداول:

- الجدول (أ): المخطط الرئيسي
- الجدول (ب): مخطط الطابق
- الجدول (ج): مخطط الوحدة
- الجدول (د): تواريخ المحاسبة لكل مجتمع رئيسي
- الجدول (هـ): تفاصيل المجتمع الرئيسي والمطور الرئيسي

٢. الواجبات والالتزامات الخاصة بالمطور الرئيسي وأي مزود لخدمات البنية التحتية

٢,١ وظيفة الإدارة

يجب على المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الممنوح الحق في أداء تلك المهام) أن يباشر المهام التالية لضمان الحفاظ على مرافق الاستخدام المشترك:

٢,١,١ تطوير، بناء، تشغيل، صيانة، إصلاح، تحسين، إدارة، وتأمين مرافق الاستخدام المشترك بما يخدم مصالح المجتمع الرئيسي ومكوناته. وعلى وجه الخصوص، ودون الإخلال بعمومية ما سبق، يجب على المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (الممنوح الحق في أداء تلك المهام) ما يلي:

(أ) إصلاح، إعادة طلاء، صيانة، وعند الضرورة تجديد وتحسين، تنظيف، تنسيق الحدائق، الزراعة، وإنارة مرافق الاستخدام المشترك.

(ب) عند الاقتضاء، صيانة القنوات، المرامي، أنظمة الملاحة، طرق الوصول والمرافق والوسائل البحرية ذات الصلة ضمن مرافق الاستخدام المشترك.

(ج) عند الاقتضاء، دفع تكاليف الإنقاذ أو الانتشال أو إزالة القوارب أو الوسائل البحرية المتروكة أو الجانحة و/أو الغارقة و/أو المحطمة ضمن مرافق الاستخدام المشترك.

(د) دفع كافة تكاليف المرافق العامة (Utilities) الخاصة بمرافق الاستخدام المشترك، ورسوم التأمين على تلك المرافق، وجميع الرسوم الأخرى المتعلقة بأي خدمات مقدمة أو مصروفات تم إنفاقها فيما يتعلق بتلك المرافق.

Initial of Buyer

توقيع المشتري

(e) pay for any rates, charges, duties, taxes, assessments or outgoings of whatsoever nature imposed upon the Common Use Facilities under Applicable Laws.

(f) employ such guards, establish, maintain and repair such comprehensive security systems, maintain such control centers for the protection of persons and property within the Common Use Facilities and the Master Community and install, operate and maintain such communication systems as the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider deems fit.

(g) employ such administrative, professional and managerial staff and other labour, and retain the services of such lawyers, accountants, architects and other professional personnel in connection with the management operation and maintenance of the Common Use Facilities and the Master Community and for the performance of the Master Developer's or any applicable Infrastructure Service Provider's obligations (as appropriate) under this Declaration;

(h) procure or enter into contracts and agreements in respect of the Common Use Facilities for Utilities, cleaning, security, garbage disposal, landscaping, vermin extermination, grounds maintenance and other services or such of them as the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may deem necessary or desirable.

(i) make provision for such reasonable financial reserves for future or deferred expenses for repair, maintenance, replacements or improvements of the Common Use Facilities as the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider deems fit.

(j) provide all such items of equipment, such services and facilities, and such machinery and stock-in-trade as the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall from time to time deem fit to provide for the benefit of the Owners or which are appropriate for the protection of the value and quality of the Common Use Facilities;

(k) insure the Common Use Facilities against such risks and for such sums as the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider deems fit, provided that any such insurance in respect of the Common Use Facilities shall include full replacement insurance and public risk insurance.

(l) undertake, or delegate to a third party, maintenance works related to Common Use Facilities for the benefit of the Master Community; and

(m) enter into any lease, license, or similar arrangement regarding any land, improvements or equipment that may be necessary to the provision of the Common Use Facilities.

2.1.2 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider is authorized to manage such areas, structures and/or features in addition to the Common Use Facilities within the Master Community for the overall benefit, orderly development, management and preservation of the Master Community and its constituent parts.

2.2 ADMINISTRATIVE FUNCTION

The Master Developer or any Infrastructure Service Provider (assigned the right to perform such duties) shall in general take all actions necessary to control, manage and administer the Master Community for the benefit of all Owners. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, the Master Developer or any Infrastructure Service Provider (assigned the right to perform such duties) shall have authority to:

2.2.1 take such action as may be necessary to enforce payment of monies due to it, including Service Charges, or compliance of obligations owed to it in whatsoever capacity by the Owners.

(هـ) دفع أي رسوم أو تكاليف أو ضرائب أو رسوم تقييم أو نفقات أخرى من أي نوع يتم فرضها على مرافق الاستخدام المشترك بموجب القوانين المعمول بها.

(و) توظيف الحراس اللازمين، وإنشاء، صيانة، وإصلاح أنظمة أمن شاملة، وإنشاء مراكز تحكم لحماية الأشخاص والممتلكات داخل مرافق الاستخدام المشترك والمجتمع الرئيسي، وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الاتصالات حسبما يراه المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص مناسباً.

(ز) توظيف الكوادر الإدارية والمهنية والتنفيذية والعمالة الأخرى، والاستعانة بخدمات المحامين، المحاسبين، المحمارين، وغيرهم من المهنيين، فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة مرافق الاستخدام المشترك والمجتمع الرئيسي، ولأداء التزامات المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية المختص (حسب الاقتضاء) بموجب هذا الإعلان.

(هـ) التعاقد أو الدخول في اتفاقيات تتعلق بمرافق الاستخدام المشترك فيما يخص خدمات المرافق العامة، والتوظيف، والحراسة، والتخلص من النفايات، وتنسيق الحدائق، ومكافحة الحشرات والقوارض، وصيانة الأرضيات، والخدمات الأخرى أو أي منها، وذلك حسبما يراه المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص ضرورياً أو مرغوباً فيه.

(و) تخصيص احتياطي مالي معقول للنفقات المستقبلية أو الممولة المتعلقة بإصلاح أو صيانة أو استبدال أو تحسين مرافق الاستخدام المشترك، حسبما يراه المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص مناسباً.

(ز) توفير كافة المعدات، والخدمات والمرافق، والألات والمواد اللازمة للتشغيل التجاري، حسبما يراه المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص مناسباً من وقت لآخر لصالح المالك أو بما يضمن حماية قيمة وجودة مرافق الاستخدام المشترك.

(ح) تأمين مرافق الاستخدام المشترك ضد المخاطر والمبالغ التي يراها المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص مناسبة، شريطة أن يشمل هذا التأمين تغطية تأمينية كاملة للاستبدال وتأمين ضد المخاطر العامة.

(ط) تنفيذ أو تفويض طرف ثالث لتنفيذ أعمال الصيانة المتعلقة بمرافق الاستخدام المشترك لصالح المجتمع الرئيسي.

(ي) الدخول في أي عقد إيجار أو ترخيص أو ترتيب مماثل يتعلق بأي أرض أو تحسينات أو معدات قد تكون ضرورية لتوفير مرافق الاستخدام المشترك.

٢,١,٢ يحق للمطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص إدارة تلك المناطق أو الهياكل و/أو الميزات الإضافية إلى جانب مرافق الاستخدام المشترك ضمن المجتمع الرئيسي، وذلك لصالح المجتمع الرئيسي ككل، ولضمان تطويره وتنظيمه وإدارته والحفاظ عليه، بما يشمل جميع مكوناته.

٢,٢ الوظيفة الإدارية

يجب على المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (المخول بأداء هذه المهام) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بوجه عام للسيطرة على المجتمع الرئيسي وإدارته وتنظيمه لصالح جميع الملاك. وعلى وجه الخصوص، ودون المساس بعمومية ما سبق، يكون للمطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية (المخول بأداء هذه المهام) الصلاحيات التالية:

٢,٢,١ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة له، بما في ذلك رسوم الخدمات، أو لضمان الامتثال للالتزامات المستحقة له، أيًا كانت الصفة التي يتعامل بها مع الملاك.

Initial of Seller

توقيع البائع

28

Initial of Buyer

توقيع المشتري

2.2.2 ensure that the Title Ownership and Management Scheme is adopted and imposed upon all parts of the Master Community

٢,٢,٢ التأكد من اعتماد وتطبيق نظام ملكية العنوان وإدارته على جميع أجزاء المجتمع الرئيسي.

2.2.3 make and amend such Rules which are not inconsistent with this Declaration:

٢,٢,٣ إصدار وتعديل القواعد، بشرط ألا تتعارض مع هذا الإعلان، وذلك:

- (a) for the furtherance and promotion of any of the purposes of this Declaration.
- (b) as to what constitutes appropriate use of the Common Use Facilities, or any Plot or Unit.
- (c) as to the resolution of disputes.
- (d) as to the levy and collection of Service Charge contributions.
- (e) as to all matters pertaining to fire, health, safety and environmental protection and response.
- (f) as to environmental sustainability, including the adoption of initiatives and measures to promote sustainability in the Master Community; and
- (g) for the better management of the Common Use Facilities and the administration and governance of the Master Community generally.

- (أ) لتعزيز وتحقيق أي من أغراض هذا الإعلان.
- (ب) لتحديد ما يُعد استخدامًا مناسبًا لمرافق الاستخدام المشترك، أو لأي قطعة أرض أو وحدة.
- (ج) لتسوية النزاعات.
- (د) لفرض وجمع المساهمات المتعلقة برسوم الخدمات.
- (هـ) لجميع الأمور المتعلقة بالسلامة من الحريق، والصحة، والسلامة العامة، وحماية البيئة والاستجابة لها.
- (و) للاستدامة البيئية، بما في ذلك تبني المبادرات والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستدامة داخل المجتمع الرئيسي.
- (ز) لتحسين إدارة مرافق الاستخدام المشترك والإدارة العامة للمجتمع الرئيسي.

2.2.4 unless the responsibility of a Relevant Authority and subject to Applicable Laws, make the Development Control Regulations to control and administer use and development within the Master Community and to deal with the matters contained in Clause 2.2.5 and 2.2.6 below.

٢,٢,٤ ما لم تكن من اختصاص جهة مختصة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، يحق له إصدار لوائح ضبط التطوير للتحكم في استخدام وتطوير المجتمع الرئيسي، والتعامل مع الأمور المذكورة في البندين ٢,٢,٥ و٢,٢,٦ أدناه.

2.2.5 unless the responsibility of a Relevant Authority and subject to Applicable Laws, exercise responsibility for the issuance of all planning approvals within the Master Community and all powers of control and enforcement in relation to them including:

٢,٢,٥ ما لم تكن من اختصاص جهة مختصة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، يحق له تولي مسؤولية إصدار جميع الموافقات التخطيطية ضمن المجتمع الرئيسي، وكذلك جميع صلاحيات الرقابة والتنفيذ المرتبطة بها، بما في ذلك:

- (a) the review and approval of plans.
- (b) the issuance of planning permits, building permits and/or licenses.
- (c) the design and siting of all parking and landscaping.
- (d) inspections.
- (e) the levy and collection of fees for the provision of the above services; and
- (f) the enforcement of any and all planning and building controls, laws, rules and regulations applying to the Master Community from time to time, including but not limited to the Development Control Regulations.

- (أ) مراجعة واعتماد المخططات.
- (ب) إصدار تصاريح التخطيط، تصاريح البناء، و/أو التراخيص.
- (ج) تصميم وتخطيط مواقع مواقف السيارات وتنسيق الحدائق.
- (د) أعمال التفتيش.
- (هـ) فرض وجمع الرسوم المتعلقة بالخدمات المذكورة أعلاه.
- (و) تنفيذ جميع قوانين ولوائح وأحكام وتوجيهات التخطيط والبناء المعمول بها في المجتمع الرئيسي، بما في ذلك – دون حصر – لوائح ضبط التطوير.

2.2.6 ensure coordination and integration of construction activities within the Master Community including:

٢,٢,٦ ضمان تنسيق وتكامل أنشطة البناء داخل المجتمع الرئيسي، بما في ذلك:

(أ) إدارة الموقع ميدانيًا، تنظيم دخول وخروج المواد والمعدات والعمال، مواقع التخزين، مواقع مكاتب البيع والموقع، الجواجز، والهياكل المؤقتة الأخرى.

- (a) physical site management, arrival and departure of materials, plant, equipment and labour, the location and storage of materials, siting of site and sales offices, hoarding and other movable structures.
- (b) construction, design and development programs, in particular, to ensure the correct and timely interfacing of buildings constructed on a Plot with adjacent buildings.
- (c) arranging the provision of all necessary Utilities to the boundary of a Plot; and
- (d) master planning.

- (ب) برامج البناء والتصميم والتطوير، وبوجه خاص لضمان الترابط الصحيح والمنتظم بين المباني المُقامة على قطعة أرض والمباني المجاورة.
- (ج) ترتيب توفير جميع خدمات المرافق اللازمة حتى حدود القطعة.
- (د) التخطيط العام.

2.2.7 unless the responsibility of a Relevant Authority and subject to the Applicable Laws, erect, display and control public space advertising and all signage generally within the Common Use Facilities.

٢,٢,٧ ما لم تكن من اختصاص جهة مختصة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، يحق له إنشاء وعرض والتحكم في الإعلانات في الأماكن العامة وجميع أنواع اللوحات الإعلانية ضمن مرافق الاستخدام المشترك.

2.2.8 unless the responsibility of a Relevant Authority and subject to the Applicable Laws, administer the consents required for public space advertising on or within buildings on Plots.

٢,٢,٨ ما لم تكن من اختصاص جهة مختصة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، يحق له تنظيم الموافقات المتعلقة بالإعلانات في الأماكن العامة داخل أو على المباني الواقعة على قطع الأراضي.

2.2.9 if the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider determines that NOCs are required under Clause 4.3, administer the issuance of NOCs.

٢,٢,٩ إذا قرر المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص أن إصدار شهادات عدم الممانعة (NOC) ضروري بموجب البند ٤,٣، فإنه يتولى عملية إصدار تلك الشهادات.

Initial of Seller

29

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

٢,٢,١٠ استخدام مرافق الاستخدام المشترك لأغراض تجارية ومنع استخدامها لأطراف ثالثة من وقت لآخر لأغراض ترفيهية أو تجارية أو أي أغراض مخصصة بموجب البند ٤,١,٣.

2.2.10 use the Common Use Facilities for commercial purposes and grant the use of the Common Use Facilities to third parties from time to time for recreational, commercial or other ad hoc purposes under the provisions of Clause 4.1.3.

٢,٢,١١ فتح وصيانة الحسابات البنكية اللازمة لإدارة مرافق الاستخدام المشترك والمجتمع الرئيسي لدى بنوك معترف بها، وسحب الأموال منها حسب الحاجة، بما يتوافق مع التزامات المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص بموجب هذا الإعلان.

2.2.11 open and maintain such accounts as are deemed by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider as being reasonably required to manage the Common Use Facilities and Master Community with recognized banks and deduct such monies from them as required in accordance with the Master Developer's or any applicable Infrastructure Service Provider's obligations under this Declaration.

٢,٣ الهيئة التنظيمية والقوانين المعمول بها

٢,٣,١ يتولى المطور الرئيسي كامل الصلاحيات والسيطرة على المجتمع الرئيسي بأكمله، ويجوز له بموجب هذه الصلاحيات نقل تلك السلطة والسيطرة (كليًا أو جزئيًا) إلى مزود خدمات بنية تحتية، أو إلى أي هيئة تنظيمية يتم إنشاؤها وفقًا للقوانين المعمول بها

2.3 REGULATORY BODY AND APPLICABLE LAWS

2.3.1 The Master Developer shall exercise full authority and control over all of the Master Community and pursuant to this authority the Master Developer may transfer such authority and control (or part thereof) to an Infrastructure Service Provider, or any Regulatory Body established pursuant to Applicable Laws.

2.3.2 If a Regulatory Body has been established and Applicable Laws require authority and control of the Master Community to be transferred to the Regulatory Body then to the extent permissible pursuant to Applicable Laws such authority and control shall be transferred without prejudice to any rights of an Infrastructure Service Provider, and the Master Developer will immediately cease after transfer to such Regulatory Body to be responsible for any management, administration, maintenance or control of the Master Community and be released from any and all claims, losses, costs, damages or liability whatsoever, however and to whomsoever incurred or sustained arising from or in relation to the Master Developer's management, administration, maintenance or control of the Master Community.

٢,٣,٢ إذا تم إنشاء هيئة تنظيمية، وفرضت القوانين المعمول بها نقل السلطة والسيطرة على المجتمع الرئيسي إلى تلك الهيئة التنظيمية، فإنه وبالقدر المسموح به بموجب القوانين المعمول بها، يتم هذا النقل دون المساس بأي من حقوق مزود خدمات البنية التحتية، ويتوقف المطور الرئيسي فور هذا النقل عن أي مسؤولية تتعلق بإدارة أو تنظيم أو صيانة أو مراقبة المجتمع الرئيسي، ويتم إبراءه من أي وجميع المطالبات أو الخسائر أو التكاليف أو الأضرار أو المسؤوليات من أي نوع، وبغض النظر عن مصدرها أو الجهة التي تحملها، الناتجة عن أو المتعلقة بإدارة أو صيانة أو تنظيم المجتمع الرئيسي من قبله.

2.3.3 In the event any provision in this Declaration is inconsistent with or in conflict with any Applicable Laws, the provisions of the Applicable Laws shall prevail.

٢,٣,٣ في حال وجود أي تعارض أو تناقض بين أحكام هذا الإعلان وأحكام القوانين المعمول بها، تكون الغلبة لأحكام القوانين المعمول بها.

2.4 MANAGING AGENT

The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall have the power and be authorized from time to time to appoint a Managing Agent to control, manage, maintain and administer the Master Community and Common Use Facilities and exercise such or all of the powers, rights and duties entrusted to the Master Developer or the applicable Infrastructure Service Provider under this Declaration.

٢,٤ الوكيل الإداري

للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص الحق في تعيين وكيل إداري من وقت لآخر للسيطرة على المجتمع الرئيسي ومرافق الاستخدام المشترك، وإدارتهما وصيانتهما وتنظيمهما، وله الحق في تفويض جميع أو بعض الصلاحيات والحقوق والواجبات الممنوحة للمطور الرئيسي أو لمزود خدمات البنية التحتية المختص بموجب هذا الإعلان.

3. BUDGET AND SERVICE CHARGES

3.1 THE BUDGET, EXPENSES AND DETERMINATION OF SERVICE CHARGES

3.1.1 The Master Developer or any Infrastructure Service Provider (assigned the right to determine the Budget, incur Expenses or determine Service Charges) shall, at least two (2) months prior to the end of each Financial Year, prepare the Budget of estimated Expenses for the following Financial Year in respect of the Common Use Facilities and otherwise in performing its obligations under this Declaration, together with all administrative and other expenses relating to the Common Use Facilities for which the Master Developer or the applicable Infrastructure Service Provider is responsible, and any amount proposed to be held in reserve in respect of future maintenance, repairs or capital expenditure (the "Reserve Fund").

٣. الميزانية ورسوم الخدمات

٣,١ الميزانية، النفقات وتحديد رسوم الخدمات

٣,١,١ يتعين على المطور الرئيسي أو أي مزود لخدمات البنية التحتية (المخول بوضع الميزانية أو تحمل النفقات أو تحديد رسوم الخدمات) إعداد الميزانية التقديرية للنفقات المتوقعة للسنة المالية التالية، وذلك قبل ما لا يقل عن شهرين (٢) من نهاية كل سنة مالية، فيما يتعلق بمرافق الاستخدام المشترك، وفيما يخص تنفيذ التزاماته بموجب هذا الإعلان، بما في ذلك كافة النفقات الإدارية والنفقات الأخرى ذات الصلة بمرافق الاستخدام المشترك، والتي تقع ضمن مسؤوليات المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص، بالإضافة إلى أي مبلغ مقترح الاحتفاظ به كاحتياطي للنفقات المستقبلية الخاصة بالصيانة أو الإصلاح أو الإنفاق الرأسمالي (ويشار إليه بـ "صندوق الاحتياطي").

٣,١,٢ تشمل النفقات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

3.1.2 Expenses shall include but not be limited to:

Initial of Seller

30

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

(a) the costs of labour, material, equipment, supplies, third party hire, security, insurance (including premium and deductible amounts), Utilities for the Common Use Facilities, statutory rates, taxes and charges and professional fees, including those charged or incurred by the Managing Agent

(b) the cost of maintaining, cleaning, and repairing the Common Use Facilities in the Master Community.

(c) the cost of operating, maintaining, dredging, repairing and replacing the seawalls, waterways, beaches and other features in the Master Community (if applicable).

(d) the cost of operating, maintaining, landscaping and repairing the Common Use Facilities in the Master Community.

(e) the cost of refuse handling and collection for the Common Use Facilities.

(f) the costs incurred in administering and enforcing the Rules or the Development Control Regulations.

(g) the costs incurred in connection with the administration and management of the Master Community including legal, accounting and other professional fees.

(h) provision for future maintenance, repairs, replacements or capital expenditure for any of the Common Use Facilities.

(i) depreciation, financing cost, equity cost, rental or other costs incurred by the Master Developer or any Infrastructure Service Provider in connection with the establishment, construction, provision, repair and maintenance of the Common Use Facilities and related infrastructure in the Master Community.

(j) any other sum properly incurred by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in connection with the Master Community including but not limited to, the cost of providing any other service which the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider reasonably considers necessary for the purpose of complying with its management and administrative functions in accordance with this Declaration.

(k) costs associated with establishing and maintaining the Reserve Fund.

(l) costs associated with monitoring, maintaining and improving the ecology and water quality of the surrounding marine environment (if applicable); and

(m) provision for the Discount. The below table illustrates by way of example only the Discount mechanism which the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may include in the Budget and apply to Service Charge collections:

DISCRIPTION	PRICE (AED)
Total Budgeted Expenses	800,000
Loading to support Discount	25.00%
Budget Loading	200,000
Service Charge Amount	1,000,000
Discount Allowed @ 20%	200,000
Net collections upon timely or Alternative Payment of Service	800,000

3. In compiling the Budget:

(a) Expenses relating to the entire Master Community, for which the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider is responsible, shall be taken into account.

(b) the Master Developer shall be responsible for such Expenses as apportioned to it in terms of the agreement referred to in Clause 6.1.

(c) the balance of the Expenses shall be allocated to Owners according to the Master Developer's or any applicable Infrastructure Service Provider's assessment referred to in Clause 3.1.5.

(أ) تكاليف العمالة، المواد، والمعدات، والمستلزمات، واستئجار أطراف ثالثة، والحراسة، والتأمين (بما في ذلك قيمة القسط والمبالغ القابلة للخصم)، والمرافق العامة الخاصة بمرافق الاستخدام المشترك، والرسوم الحكومية، والضرائب، والتكاليف المهنية، بما في ذلك التكاليف التي يتكبدها أو يفرضها الوكيل الإداري.

(ب) تكلفة صيانة، وتنظيف، وإصلاح مرافق الاستخدام المشترك ضمن المجتمع الرئيسي.

(ج) تكلفة تشغيل، وصيانة، وتعميق، وإصلاح، واستبدال الجدران البحرية، والممرات المائية، والشواطئ، وغيرها من العناصر ضمن المجتمع الرئيسي (عند الاقتضاء).

(د) تكلفة تشغيل، وصيانة، وتنسيق الحدائق، وإصلاح مرافق الاستخدام المشترك في المجتمع الرئيسي.

(هـ) تكلفة إدارة وجمع النفايات الخاصة بمرافق الاستخدام المشترك.

(و) التكاليف المتعلقة بإدارة وإنفاذ القواعد أو لوائح ضبط التطوير.

(ز) التكاليف المتعلقة بإدارة وتنظيم المجتمع الرئيسي، بما في ذلك الأتعاب القانونية، والمحاسبية، وأتعاب الاستشاريين الآخرين.

(ح) مخصصات للصيانة والإصلاحات المستقبلية أو الاستبدالات أو الإنفاق الرأسمالي لمرافق الاستخدام المشترك.

(ط) الإهلاك، وتكاليف التمويل، وتكاليف رأس المال، والإيجارات، أو أي تكاليف أخرى يتكبدها المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية فيما يتعلق بإنشاء أو بناء أو توفير أو إصلاح أو صيانة مرافق الاستخدام المشترك والبنية التحتية ذات الصلة في المجتمع الرئيسي.

(ي) أي مبلغ آخر يتم تكبده بشكل مشروع من قبل المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص فيما يتعلق بالمجتمع الرئيسي، بما في ذلك ودون حصر تكلفة تقديم أي خدمة أخرى يراها المطور الرئيسي أو المزود المختص ضرورية بشكل معقول لامتثال لوظائفه الإدارية والتنظيمية بموجب هذا الإعلان

(ك) التكاليف المتعلقة بإنشاء وصيانة صندوق الاحتياطي.

(ل) التكاليف المتعلقة بمراقبة وصيانة وتحسين البيئة البحرية المحيطة وجودة المياه (عند الاقتضاء).

(م) مخصصات الخصم. ويبين الجدول أدناه - لأغراض التوضيح فقط - آلية الخصم التي يجوز للمطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص تضمينها في الميزانية وتطبيقها على تحصيلات رسوم الخدمات:

الوصف	القيمة (درهم إماراتي)
إجمالي النفقات المقدرة	٨٠٠,٠٠٠
التحميل لدعم آلية الخصم	٪٢٥,٠٠
قيمة التحميل في الميزانية	٢٠٠,٠٠٠
إجمالي مبلغ رسوم الخدمات	١,٠٠٠,٠٠٠
قيمة الخصم المسموح بها بنسبة ٪٢٠	٢٠٠,٠٠٠
صافي التحصيل عند المسداد في الوقت المحدد أو عبر وسيلة بديلة	٨٠٠,٠٠٠

٣ عند إعداد الميزانية، يجب ما يلي:

(أ) أخذ النفقات المتعلقة بكامل المجتمع الرئيسي، والتي تقع ضمن مسؤولية المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص، بعين الاعتبار.

(ب) يكون المطور الرئيسي مسؤولاً عن تلك النفقات التي يتم تخصيصها له بموجب الاتفاقية المشار إليها في البند ٦,١.

(ج) يتم تخصيص الرصيد المتبقي من النفقات على الملاك، وفقاً لتقدير المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص، على النحو الموضح في البند ٣,١,٥.

Initial of Seller

توقيع البائع

31

Initial of Buyer

توقيع المشتري

(d) the costs associated with any property dedicated to and accepted by the Relevant Authority or public utility company shall be excluded from the Budget calculation.

(e) liability for payment of the above Service Charges to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall vest in the individual respective Owners.; and

(f) each Owners Association shall apportion its own expenses to its own members according to the provisions of its constitution, declaration, or rules prescribed by Applicable Laws.

3.1.4 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall reserve the right to prepare separate Budgets for the residential, commercial, retail and/or leisure areas of the Master Community, together with a general Budget for the overall Master Community, in order to properly reflect the different levels of costs that are reasonably required for the proper maintenance, management and administration of each type of use. Additionally, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may prepare separate Budgets for any precincts or neighborhoods identified by it as requiring separate financial treatment.

3.1.5 Immediately prior to the commencement of each Financial Year the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider will send a copy of the Budget to each Owner showing the estimated Expenses for the following Financial Year and the Provisional Service Charges payable by the Owner. The Provisional Service Charges shall become due and payable by an Owner to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (in both cases as it determines in its discretion) annually, bi-annually, quarterly or monthly in advance upon the latter of either the date of service of the Budget or the date or dates specified in the Service Charge invoices or like notices upon an Owner.

3.1.6 As soon as possible after each Financial Year, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall prepare and provide to the Owner a statement (the "Statement") showing the actual Expenses for the Financial Year referred to in the Statement duly certified by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider or its respective agents and audited by an independent firm of auditors or any Relevant Authority or Regulatory Body, and such Statement will be conclusive evidence of all matters of fact referred to in it.

3.1.7 In the event that an Owner's share of the Expenses as shown in the Statement for any Financial Year:

(a) exceeds the amount paid as a Provisional Service Charge for that period, the Owner shall pay the excess to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider on demand; or

(b) is less than the amount paid as a Provisional Service Charge for that period, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall credit the excess to the Owner against the Service Charges payable by the Owner for the following Financial Year.

3.1.8 If the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider fails for whatever reason to include in any Financial Year a sum expended or liability incurred during that year, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may include the sum or the amount of the liability in an account for any subsequent Financial Year.

3.1.9 In case of contingency, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may from time to time, when necessary, levy a special charge upon the Owners in respect of any unforeseen expenses which have not been included in the Budget (the "Special Levy") and such Special Levy may be made payable in one sum or in such instalments as the Master Developer may determine in its own discretion.

3.1.10 Notwithstanding the forgoing part of this Clause 3.1, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider at its discretion

(د) تُستثنى من حساب الميزانية التكاليف المرتبطة بأي عقار تم تخصيصه وقبوله من قبل الجهة المختصة أو شركة خدمات عامة.

(هـ) تقع مسؤولية سداد رسوم الخدمات أعلاه لصالح المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص على كل مالك على حدة.

(و) تقوم كل جمعية ملاك بتخصيص نفقاتها الخاصة على أعضائها وفقاً لأحكام دستورها أو إعلانها أو القواعد التي تفرضها القوانين المعمول بها.

٣,١,٤ يحتفظ المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص بالحق في إعداد ميزانيات منفصلة للمناطق السكنية، التجارية، الترفيهية و/أو الترفيهية ضمن المجتمع الرئيسي، إلى جانب ميزانية عامة للمجتمع ككل، وذلك من أجل عكس المستويات المختلفة من التكاليف المطلوبة بشكل معقول للصيانة والإدارة المناسبة لكل نوع من أنواع الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص إعداد ميزانيات منفصلة لأحياء أو مناطق محددة يرى أنها تتطلب معالجة مالية خاصة.

٣,١,٥ فوراً قبل بداية كل سنة مالية، يقوم المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مالك، موضحاً فيها النفقات التقديرية للسنة المالية التالية ورسوم الخدمات المؤقتة المستحقة على المالك. وتصبح رسوم الخدمات المؤقتة مستحقة الدفع من قبل المالك إلى المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص (حسب ما يراه أي منهما مناسباً) سنوياً، نصف سنوياً، ربع سنوياً أو شهرياً مقدماً، وذلك اعتباراً من تاريخ إرسال الميزانية أو التواريخ المحددة في فواتير رسوم الخدمات أو الإشعارات المماثلة.

٣,١,٦ في أقرب وقت ممكن بعد نهاية كل سنة مالية، يقوم المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص بإعداد وتزويد المالك ببيان (يُشار إليه بـ "البيان") يتضمن النفقات الفعلية لتلك السنة، مصدقاً عليه من قبل المطور الرئيسي أو المزود المختص أو وكلائهم، ومصدقاً من قبل مكتب تدقيق مستقل أو من قبل جهة تنظيمية أو سلطة مختصة، ويُعتبر هذا البيان دليلاً قاطعاً على جميع الوقائع الواردة فيه.

٣,١,٧ في حال أن حصة المالك من النفقات الواردة في البيان عن سنة مالية معينة:

(أ) تجاوزت المبلغ المدفوع كرسوم خدمات مؤقتة عن تلك الفترة، يتعين على المالك سداد الفرق إلى المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص فوراً عند الطلب؛ أو

(ب) كانت أقل من المبلغ المدفوع كرسوم خدمات مؤقتة عن تلك الفترة، يقوم المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص بمنح المالك رصيداً يعادل الفرق ويُخصم من رسوم الخدمات المستحقة عليه للسنة المالية التالية.

٣,١,٨ في حال لم يتم المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص - لأي سبب كان - إدراج أي مبلغ تم إنفاقه أو التزام تم تحمله خلال سنة مالية معينة، يحق له إدراج ذلك المبلغ أو الالتزام في حسابات أي سنة مالية لاحقة.

٣,١,٩ في حالات الطوارئ، يحق للمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص، من وقت لآخر وحسب الحاجة، فرض رسم خاص على المالك لتغطية أي نفقات غير متوقعة لم يتم تضمينها في الميزانية (ويُشار إليه بـ "الرسم الخاص")، ويمكن أن يكون هذا الرسم مستحق الدفع دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما يحدده المطور الرئيسي وفقاً لتقديره.

Initial of Seller

توقيع البائع

32

Initial of Buyer

توقيع المشتري

may make special arrangements for the Service Charges assessed in respect to certain Plots or groups of Plots of a similar nature within the Master Community.

3.2 COLLECTION OF SERVICE CHARGES

3.2.1 Each Owner, by taking transfer of title, is deemed to covenant and agrees to pay the Service Charges in accordance with this Declaration.

3.2.2 No Owner shall enjoy the privileges of usage of the Common Use Facilities unless he shall have paid all Service Charges or other sum (if any) which may be due and payable to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in terms of this Declaration.

3.2.3 Upon taking transfer of a Plot from the Master Developer, the Owner becomes liable for payment of Service Charges in respect of the unpaid portion of Service Charges for that Financial Year. In respect of a subsequent transfer of a Plot, the Owner becomes liable for payment of all Service Charges due in respect of such Plot, including arrears.

3.2.4 If an Owner fails to pay his Service Charges in full to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider on the due date, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may place a charge or lien on the Owner's title and enforce payment of the Service Charge as a secured debt or otherwise institute an action for the recovery of the debt in any competent court or refuse to grant any NOC it is authorised to grant under this Declaration. Owners agree that an invoice issued by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in the name of an Owner is conclusive proof of the debt owing and that the Owner shall have no right of set-off or counterclaim in respect of any such debt.

3.2.5 Where any Single Ownership Plot is owned in the joint names of more than one person, all the registered Owners of that Single Ownership Plot shall be jointly and severally liable for the due performance of any obligation to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider.

3.2.6 An Owner shall be liable for all legal costs, including lawyers' fees, collection commission, expenses, own fees and other charges incurred by the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider in obtaining the recovery of Service Charge arrears or any other arrear amounts due to it, or enforcing compliance with this Declaration or any Schedule attached to it.

3.2.7 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall be entitled to charge for late payment on any amounts in arrears. Any such charge for late payment shall be calculated at the Default Rate and are recoverable from the date on which the amount is due and payable to the date of payment.

3.2.8 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall be entitled to apply a Discount to be given to an Owner if a Service Charge contribution or any corresponding instalment is received by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider by the date for payment stated in the corresponding Service Charge invoice or notice, or if payment is made or communications sent and received through a Specified Payment or Communication Method.

3.3 SECURITY DEPOSIT

Upon transfer of ownership of a Unit or Plot to an Owner or such earlier date as is agreed upon, that Owner shall, if required by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider, lodge with the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (as applicable) the Deposit in an amount determined by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (as applicable) as security for the Owner's obligations to pay Service Charges under this Declaration. The Deposit will be held by the Master Developer, or any applicable

٣,١,١٠ بالرغم مما ورد في هذا البند ٣,١,١٠ يحق للمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص، حسب تقديره، إجراء ترتيبات خاصة لرسوم الخدمات المقررة على قطع أراضي معينة أو مجموعات من القطع ذات الطبيعة المماثلة ضمن المجتمع الرئيسي.

٣,٢٢ تحصيل رسوم الخدمات

٣,٢,١ يُعد كل مالك، بمجرد انتقال ملكية العقار إليه، ملتزمًا وملتزمًا تعاقدًا بسداد رسوم الخدمات وفقًا لهذا الإعلان.

٣,٢,٢ لا يحق لأي مالك الاستفادة من امتيازات استخدام مرافق الاستخدام المشترك ما لم يكن قد سدد جميع رسوم الخدمات أو أي مبالغ أخرى (إن وجدت) مستحقة الدفع للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص بموجب هذا الإعلان.

٣,٢,٣ عند انتقال ملكية قطعة الأرض من المطور الرئيسي إلى المالك، يصبح المالك مسؤولًا عن سداد رسوم الخدمات المتعلقة بالجزء غير المدفوع من رسوم السنة المالية الجارية. وفيما يخص أي انتقال لاحق لتلك القطعة، يتحمل المالك الجديد مسؤولية سداد جميع رسوم الخدمات المستحقة لتلك القطعة، بما في ذلك المتأخرات.

٣,٢,٤ إذا لم يتم المالك بسداد رسوم الخدمات كاملة إلى المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص في تاريخ الاستحقاق، يحق للمطور الرئيسي أو المزود المختص فرض رسم رهن أو حجز على سند الملكية، وتنفيذ إجراءات تحصيل الرسوم باعتباره دينًا مضمونًا، أو اتخاذ إجراءات قانونية أمام أي محكمة مختصة لاسترداد المبلغ، أو الامتناع عن إصدار أي شهادة عدم ممانعة (NOC) يحق له إصدارها بموجب هذا الإعلان. ويُعتبر المالك موافقًا على أن أي فاتورة صادرة باسم المالك من قبل المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص تُعد دليلًا قاطعًا على وجود الدين، وليس للمالك أي حق في المقاصة أو المطالبة العكسية بشأن هذا الدين.

٣,٢,٥ إذا كانت قطعة الأرض المملوكة ملكية فردية مسجلة باسم أكثر من شخص، فإن جميع المالكين المسجلين لتلك القطعة يكونون مسؤولين تضامنيًا ومنفردًا عن الوفاء بأي التزام تجاه المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص.

٣,٢,٦ يكون المالك مسؤولًا عن سداد جميع التكاليف القانونية، بما في ذلك أتعاب المحامين، وعمولات التحصيل، والمصاريف، وأي رسوم أخرى يتكبدها المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص في سبيل استرداد المتأخرات من رسوم الخدمات أو أي مبالغ أخرى مستحقة له، أو في سبيل إنفاذ أحكام هذا الإعلان أو أي ملحق مرفق به.

٣,٢,٧ يحق للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص فرض رسوم تأخير على أي مبالغ متأخرة. وتُحسب رسوم التأخير هذه وفقًا لسعر الفائدة الافتراضي وتكون مستحقة من تاريخ استحقاق المبلغ وحتى تاريخ السداد الفعلي.

٣,٢,٨ يحق للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص تقديم خصم لأي مالك في حال تم استلام مساهمة رسوم الخدمات أو أي قسط منها في الموعد المحدد في الفاتورة أو الإشعار، أو إذا تم السداد أو إرسال واستلام الاتصالات عبر وسيلة دفع أو وسيلة اتصال محددة.

٣,٣ التأمين التقدي (الوديعة)

عند انتقال ملكية وحدة أو قطعة أرض إلى المالك، أو في أي تاريخ سابق يتم الاتفاق عليه، يتعين على ذلك المالك، إذا طلب منه المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص، أن يودع لدى المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص (حسب الاقتضاء) وديعة بمبلغ يحدده المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص (حسب الاقتضاء)، كضمان للوفاء بالتزامات المالك بسداد رسوم الخدمات بموجب هذا الإعلان.

ويتم الاحتفاظ بالوديعة من قبل المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص كضمان مستمر، ويجوز للمطور الرئيسي استخدام كامل أو جزء من تلك الوديعة لتسوية أي من الالتزامات المالية المترتبة على المالك بموجب هذا الإعلان. وإذا تم استخدام كامل أو جزء من الوديعة بهذا الشكل، يتعين على المطور الرئيسي أو مزود خدمات

Initial of Seller

توقيع البائع

33

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Infrastructure Service Provider as continuing security and the Master Developer may apply the Deposit in whole or in part towards to satisfy each Owner's payment obligations under this Declaration. If the whole or any portion of the Deposit is so applied the Master Developer, or any applicable Infrastructure Service Provider (as applicable) shall notify the Owner in writing and the Owner shall immediately reinstate the Deposit to the original amount. The Owner shall not be entitled to set off any Service Charges or other amount payable by the Owner against the Deposit. The Deposit, or balance thereof, shall be returned to the Owner upon his lawful disposition of the Plot or Unit. Notwithstanding anything to the contrary set out herein, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (as applicable) may utilize the funds retained as the Deposits for its float and liquidity purposes in respect of its obligations set out in this Declaration.

3.4 OTHER REVENUE

Notwithstanding the foregoing provisions of this Declaration, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may (but is not obliged to) apply revenue it generates and/or collects from activities carried on within or in connection with the Master Community (other than Service Charges) including any revenues generated from the Common Use Facilities towards the payment of the Expenses in the event there are deficiencies in collection of the applicable Service Charges in any given Financial Year at its absolute discretion.

4. OWNERS' RIGHTS AND OBLIGATIONS

4.1 GENERAL

4.1.1 Every Owner is obliged to comply with:

(a) the provisions of this Declaration, its Schedules, and all Rules and Development Control Regulations made by the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider under it.

(b) any agreement concluded by the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider insofar as such agreement may directly or indirectly impose obligations on an Owner; and

(c) any directive given by the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider in enforcing the provisions of this Declaration.

4.1.2 Every Owner shall be responsible for and pay for Utility connection and consumption charges, and any property or local authority taxes levied on the Owner's Plot or Unit. In the event that any of those facilities are provided to an Owner directly by the Master Developer, the Owner shall settle any such consumption or usage charges on demand.

4.1.3 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in using the Common Use Facilities for commercial purposes or granting the use of the Common Use Facilities to third parties from time to time for recreational, commercial or other ad hoc purposes, may collect revenue derived from its own use or from such grant and may at its discretion apply all or some of the net revenue towards the costs incurred by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in undertaking its obligations under this Declaration or may retain such revenue for its own benefit.

4.2 EASEMENTS

4.2.1 Every Owner shall have the right and non-exclusive easement of use, access and enjoyment in and to the Common Use Facilities, subject to Clause 4.2.7 and to his due observance and performance of the provisions of this Declaration (including payment provisions) and any Rules made under it (including the Development Control Regulations). In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, the following rights are granted: full right and liberty for Owners at all times by day or by night to go, pass and repass over and along the roads, pathways and waterways (if any) of the

البنية التحتية المختص (حسب الاقتضاء) إخطار المالك بذلك خطيًا، وتعين على المالك إعادة الوديعة إلى قيمتها الأصلية فورًا.

ولا يجوز للمالك خصم أي رسوم خدمات أو مبالغ أخرى مستحقة عليه من مبلغ الوديعة. ويتم رد الوديعة، أو ما تبقى منها، إلى المالك عند تصرفه القانوني في الوحدة أو قطعة الأرض.

وبالرغم من أي نص مخالف لما ورد أعلاه، يجوز للمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص (حسب الاقتضاء) استخدام الأموال المحتفظ بها كودائع لأغراض السيولة النقدية والتشغيل، فيما يتعلق بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الإعلان.

٣,٤ الإيرادات الأخرى

بالرغم من الأحكام السابقة الواردة في هذا الإعلان، يجوز للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص (دون أن يكون ملزمًا بذلك) استخدام الإيرادات التي يجمعها أو يحققها من الأنشطة التي تتم داخل المجتمع الرئيسي أو ذات صلة به (بخلاف رسوم الخدمات)، بما في ذلك أي إيرادات متأتية من مرافق الاستخدام المشترك، لتغطية النفقات، وذلك في حال وجود عجز في تحصيل رسوم الخدمات المعتمدة خلال أي سنة مالية، وذلك وفقًا لتقديره المطلق.

٤. حقوق والتزامات الملاك

٤,١ عام

٤,١,١ يلزم كل مالك بالامتثال لما يلي:

(أ) أحكام هذا الإعلان، وملاحقه، وجميع القواعد ولوائح ضبط التطوير الصادرة عن المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص بموجب هذا الإعلان.

(ب) أي اتفاقية أبرمها المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص، وذلك بقدر ما تفرض تلك الاتفاقية التزامات – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – على المالك.

(ج) أي توجيه يصدر عن المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص في سياق تنفيذ أحكام هذا الإعلان.

٤,١,٢ يكون كل مالك مسؤولاً عن سداد رسوم توصيل واستهلاك المرافق العامة، وأي ضرائب بلدية أو ضرائب مفروضة من الجهات المحلية على قطعة الأرض أو الوحدة الخاصة به. وفي حال توفير أي من هذه الخدمات مباشرة من قبل المطور الرئيسي، يلتزم المالك بسداد رسوم الاستهلاك أو الاستخدام عند الطلب.

٤,١,٣ يجوز للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص، عند استخدام مرافق الاستخدام المشترك لأغراض تجارية أو عند منح أطراف ثالثة حق استخدامها من وقت لآخر لأغراض ترفيهية أو تجارية أو مؤقتة أخرى، أن يجمع الإيرادات المتأتية من هذا الاستخدام أو من منح هذا الحق، وله وفقًا لتقديره المطلق أن يخصص كل أو جزء من صافي تلك الإيرادات لتغطية التكاليف التي يتكبدها عند تنفيذ التزاماته بموجب هذا الإعلان، أو أن يحتفظ بتلك الإيرادات لصالحه الخاص.

٤,٢ حقوق الارتفاق

٤,٢,١ يكون لكل مالك حق ارتفاق غير حصري في الاستخدام والوصول والانتفاع بمرافق الاستخدام المشترك، وذلك وفقًا للبند ٤,٢,٧، ومهرهونًا بالتزامه الكامل بأحكام هذا الإعلان (بما في ذلك أحكام الدفع) وأي قواعد صادرة بموجب (بما في ذلك لوائح ضبط التطوير). وعلى وجه الخصوص، ودون الإخلال بعمومية ما سبق، تُمنح الحقوق التالية: الحق الكامل والحرية للمالك في أي وقت، ليلاً أو نهاراً، في السير، والمروء، والعبور ذهاباً وإياباً عبر الطرق، والممرات، والممرات المائية (إن وجدت) ضمن المجتمع الرئيسي، واستخدام الحدائق والمناطق المفتوحة الأخرى في المجتمع الرئيسي للغرض الذي أنشئت من أجله.

Initial of Seller

توقيع البائع

34

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Master Community and to use the gardens and other open areas of the Master Community for their intended purpose.

(a) free and uninterrupted passage and running of water, soil, electricity and other power and media transmissions serving a Unit or Single Ownership Plot of an Owner which now are or may at any time in the future be on, over or under the Master Community; and

(b) where applicable, if the entrances, driveways, parking areas, channels, marina slips, private access ways and/or berths to a Unit or any property are shared, reciprocal appurtenant easements of right of way shall be created for the benefit of the Owner and all Owners of the properties to which such entrance, driveways, laneways, service roads, parking areas, channels, marina slips, private access ways and/or berths are appurtenant. The Owner, and the Owners of the properties to which such easements are appurtenant (and all persons authorised by them) shall have the right at all times by day or by night to go, pass and repass on, over, through and along such entrances, driveways, laneways, service roads, parking areas, channels, marina slips, private access ways and/or berths for the purposes of ordinary access, ingress, egress and parking or berthing. This easement is subject to such reasonable security arrangements and regulations as may be imposed by the Owner responsible for such entrance, driveway, laneway, service road, parking area, channels, marina slips, private access ways and/or berths from time to time.

4.2.2 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (assigned such rights by the Master Developer) shall have the following easements in relation to every Plot or Unit:

(a) full rights of access to the Plot or Unit at any time as necessary for the purpose of constructing, removing, altering, maintaining and repairing the Common Use Facilities or Utilities supplying them, including but not limited to, works to address any matter which poses a risk to the well-being of Owners, or the environment of the Master Community;

(b) free and uninterrupted passage for all Utilities to be conveyed across a Plot or Unit in order to supply and operate the Common Use Facilities or as otherwise deemed necessary by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider.

(c) full rights (but not the obligation) of access to the Plot or Unit at any time as necessary for the purpose of constructing, removing, altering, painting, maintaining and repairing any fencing, boundary, retaining or other dividing walls or structures (including their respective foundations or supports) that are adjacent to either a Plot owned or leased by the Master Developer or the Common Use Facilities; and

(d) right of unimpeded access to provide emergency services.

4.2.3 Where applicable, if any of the podiums and parking areas, including channels, marina slips, private access ways and/or berths in the Master Community flow into each other, the Owners agree that there shall be reciprocal appurtenant easements of encroachment and for maintenance and use of any encroachment between the Plots and appurtenant properties so affected. No compensation for the right of use shall be promised or received.

4.2.4 If applicable, each Owner shall have the obligation and responsibility to maintain the podium and any entrance, driveway and parking areas including channels, marina slips, private access ways and/or berths which it owns in good order and repair, in conformation with all covenants, conditions and restrictions affecting the Plots or Units and all governmental regulations, and in a manner, which is consistent with the terms and provisions of this Declaration.

4.2.5 Where there are any service roads across multiple Plots, the Owners of each Plot which contains part of the service road each agrees to vest in the Master Developer the right for the Master Developer to maintain and control that service road for the mutual benefit of each such Owner and at the shared cost of each such Owner. The Master Developer shall in particular

(أ) حق المرور الحر وغير المنقطع، وتدفق المياه، والمجاري، والكهرباء، وأي وسائل نقل طاقة أو اتصالات أخرى تخدم وحدة أو قطعة أرض مملوكة ملكية فردية لأي مالك، سواء كانت هذه الخدمات موجودة حاليًا أو قد تُوجد في المستقبل في أو فوق أو تحت المجتمع الرئيسي.

(ب) عند الاقتضاء، إذا كانت المداخل، أو الممرات، أو مناطق الوقوف، أو القنوات، أو المراسي، أو الطرق الخاصة أو الأرصفة المؤدية إلى وحدة أو أي عقار مشتركة بين عدة أطراف، يتم إنشاء حقوق ارتفاق متبادلة وملحقة بحق المرور لصالح المالك وجميع ملاك العقارات المرتبطة بهذه المداخل، الممرات، الطرق الخدمية، مواقف السيارات، القنوات، المراسي، الطرق الخاصة و/أو الأرصفة. ويكون للمالك، وكذلك ملاك العقارات المرتبطة بتلك الحقوق (وجميع الأشخاص المخولين من قبلهم)، الحق الكامل، في أي وقت، ليلاً أو نهاراً، في المرور والعبور ذهاباً وإياباً من خلالها، لأغراض الوصول، الدخول، الخروج، الوقوف، أو الرسو. ويخضع هذا الارتفاق لترتيبات أمنية معقولة، ولوائح قد يفرضها المالك المسؤول عن تلك المناطق من وقت لآخر.

٤,٢,٢ يكون للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص (ممنوح له تلك الحقوق من قبل المطور الرئيسي) الحقوق التالية من حقوق الارتفاق فيما يتعلق بكل قطعة أرض أو وحدة:

(أ) الحق الكامل في الوصول إلى قطعة الأرض أو الوحدة في أي وقت حسب الحاجة، لغرض إنشاء أو إزالة أو تعديل أو صيانة أو إصلاح مرافق الاستخدام المشترك أو المرافق العامة التي تخدمها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأعمال اللازمة لمعالجة أي مسألة تشكل خطراً على سلامة المالك أو على بيئة المجتمع الرئيسي.

(ب) مرور حر وغير منقطع لجميع المرافق العامة (Utilities) التي يتم نقلها عبر قطعة الأرض أو الوحدة، لتغذية وتشغيل مرافق الاستخدام المشترك أو حسب ما يراه المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص ضرورياً.

(ج) الحق الكامل (دون أن يُعتبر التزاماً) في الوصول إلى قطعة الأرض أو الوحدة في أي وقت حسب الحاجة، لغرض إنشاء، إزالة، تعديل، طلاء، صيانة، وإصلاح أي أسوار، أو حدود، أو جدران فاصلة أو حاملة، أو أي هياكل فاصلة أخرى (بما في ذلك أساساتها أو دعائمها) الملاصقة لقطعة أرض يملكها أو يستأجرها المطور الرئيسي أو مرافق الاستخدام المشترك.

(د) حق الوصول غير المعوق لتقديم خدمات الطوارئ.

٤,٢,٣ حيثما ينطبق، إذا كانت أي من البوديومات أو مناطق مواقف السيارات، بما في ذلك القنوات، والمراسي، والطرق الخاصة و/أو الأرصفة في المجتمع الرئيسي متصلة أو ممتدة إلى بعضها البعض، يوافق الملاك على أن تُنشأ حقوق ارتفاق متبادلة وملحقة بحق التعدي والصيانة والاستخدام لأي جزء ممتد بين القطع العقارية والعقارات المجاورة المتأثرة بذلك، ولا يجوز التعبد أو المطالبة بأي تعويض عن حق الاستخدام.

٤,٢,٤ إذا كان ذلك منطقيًا، يتحمل كل مالك واجب ومسؤولية صيانة البوديوم وأي مدخل أو طريق خاص أو موقف سيارات بما في ذلك القنوات، والمراسي، والطرق الخاصة و/أو الأرصفة التي يملكها، على نحو جيد وسليم، ووفقاً لكافة الالتزامات والشروط والقيود التي تؤثر على القطع أو الوحدات، وكافة اللوائح الحكومية، وبما يتماشى مع شروط وأحكام هذا الإعلان.

٤,٢,٥ عندما تمر طرق خدمية عبر عدة قطع أراضي، يوافق المالكو كل قطعة تحتوي على جزء من هذا الطريق الخدمي على منح المطور الرئيسي الحق في صيانة والتحكم في ذلك الطريق الخدمي لصالح جميع هؤلاء الملاك وينظام تقاسم التكاليف فيما بينهم. ويكون للمطور الرئيسي، على وجه الخصوص، الحق في إصدار وإنفاذ القواعد وتحمل النفقات نيابةً عن كل مالك في الأمور التالية:

Initial of Seller

توقيع البائع

35

Initial of Buyer

توقيع المشتري

- have the right to make and enforce rules and incur expenses on behalf of each such Owner in respect to:
- (a) repairing, maintaining and replacing where necessary any part of the service road including any sidewalk and the pavement.
 - (b) street lighting.
 - (c) cleaning and waste removal.
 - (d) maintaining clear access along the service road and into the adjoining buildings; and
 - (e) the parking of motor vehicles.

4.2.6 Any Plot or Unit shall be held, conveyed, leased, occupied, operated and used, subject to such easements or restrictions contained in this Declaration or as imposed by any Relevant Authority, each and all of which are for, and shall inure to, the benefit or burden of and shall pass with each and every part of the Plot or Unit and shall apply to and bind the legal heirs, successors in title and permitted successors or assigns of the Owner, and each of which shall constitute covenants running with the land between the respective Owners of appurtenant properties. Each of the easements or restrictions reserved or granted in this Declaration shall exist in perpetuity and shall be appurtenant to each of the properties having a boundary line adjacent to the easements or restrictions.

4.2.7 Although it is intended that Owners will have the right of access and enjoyment of the roads, pathways, waterways (if any) and facilities that comprise the Common Use Facilities, every Owner acknowledges that access to some areas (including but not limited to certain breakwater areas, waterways, beaches and other hazardous premises, if applicable) may not be safe or appropriate, or may be restricted for commercial, environmental protection, practical reasons or due to the nature of the design of the Master Plan. The Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider shall at all times have the right to:

- (a) restrict or prohibit access to certain areas within the Common Use Facilities.
 - (b) provide rules from time to time at the Master Developers' or any applicable Infrastructure Service Provider's sole discretion for access and the use of the waterways (if any) (including swimming, fishing and the operation of vessels and marine craft in the waterways) and such other rules as are necessary to ensure safe and orderly passage through the Common Use Facilities (where applicable). Every Owner agrees to be bound by such rules and procure that all visitors, invitees, guests or Occupiers of the Owner are aware of and comply with them.
- 4.2.8 All Owners agree to provide such rights of access and passage as are reasonably required to the Master Developer, any applicable Infrastructure Service Provider or each other for the purpose of compliance with this clause 4 and shall be liable to compensate the Master Developer or any other party on an indemnity basis for all costs and losses, including consequential loss, that they may sustain as a result of denial of such rights.

4.3 ALIENATION

4.3.1 Every Owner shall, on being registered as the Owner of a Plot or Unit by way of Alienation or otherwise be bound by this Declaration as if they were a contracting party.

4.3.2 An Owner shall not be entitled to Alienate a Plot or Unit or any interest therein without first obtaining a NOC. Until compliance with these formalities, the relevant Owner will continue to be jointly and severally liable with the owner's successor for the due performance of this Declaration even though their ownership in any Plot or Unit has been transferred to another person.

4.3.3 In the event an Owner is a legal entity, any change in the legal or beneficial ownership of any shares in the legal entity or any issue of new capital, or the legal rights attaching to existing capital, or any other thing which has the effect of altering the effective management or control of such legal entity, then such change shall be deemed to be an Alienation of the

(أ) إصلاح، صيانة، واستبدال أي جزء من الطريق الخدمي عند الحاجة، بما في ذلك الأرصفة والأسطح المعبدة.

- (ب) إنارة الطرق.
- (ج) التنظيف وإزالة النفايات.
- (د) الحفاظ على وصول مفتوح وواضح على طول الطريق الخدمي وإلى المباني المجاورة.
- (هـ) تنظيم وقوف المركبات.

٤,٢,٦ يجب أن تحتفظ أي قطعة أرض أو وحدة، أو تُنقل ملكيتها، أو تُؤجر، أو تُشغل، أو تُدار، أو تُستخدم، خاصةً لما ورد من حقوق ارتفاق أو قيود في هذا الإعلان أو ما تفرضه أي جهة مختصة. وتُعد هذه القيود والارتفاقات - مجتمعة أو فرادى - لصالح أو عبء دائم يلزم كل جزء من أجزاء تلك القطعة أو الوحدة، وتنتقل وتلزم الورثة القانونيين، والخلف العام، والخلف الخاص، والمتنازل لهم المصح بهم من المالك، وتُعد جميعها تعهدات عقارية مُلزِمة للأرض تربط بين ملاك العقارات المجاورة ذات الصلة. وتكون كل من حقوق الارتفاق أو القيود المحجوزة أو الممنوحة بموجب هذا الإعلان قائمة ودائمة، ومقترنة بالعقارات المجاورة لحدود تلك القيود أو حقوق الارتفاق.

٤,٢,٧ رغم أنه من المقصود أن يتمتع المالك بحق الوصول والانتفاع بالطرق والممرات والممرات المائية (إن وجدت) والمرافق التي تُكون مرافق الاستخدام المشترك، يقر كل مالك أن الوصول إلى بعض المناطق (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مناطق الكاسر البحري، والممرات المائية، والشواطئ، وغيرها من المواقع الخطرة - إن وجدت) قد لا يكون آمناً أو مناسباً، أو قد يكون مقيداً لأسباب تجارية، أو تتعلق بحماية البيئة، أو لأسباب عملية، أو بسبب طبيعة التصميم العام للمخطط الرئيسي.

ويكون للمطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية مختص، في جميع الأوقات، الحق في ما يلي:

(أ) تقييد أو حظر الوصول إلى مناطق معينة ضمن مرافق الاستخدام المشترك.

(ب) وضع قواعد - من وقت لآخر ووفقاً للتقدير المطلق للمطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص - لتنظيم الوصول واستخدام الممرات المائية (إن وجدت)، بما في ذلك السباحة، الصيد، وتشغيل السفن أو الوسائل البحرية ضمن تلك الممرات، بالإضافة إلى أي قواعد أخرى ضرورية لضمان المرور الآمن والمنظم من خلال مرافق الاستخدام المشترك (إن وجدت). وبوافق كل مالك على الالتزام بتلك القواعد، وضمان إبلاغ كافة الزوار والمدعوين والضيوف أو القاطنين لديه بتلك القواعد والتقييد بها.

٤,٢,٨ يوافق جميع المالك على منح حقوق الوصول والمرور، حسبما يكون مطلوباً بشكل معقول، إلى المطور الرئيسي، أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص، أو إلى بعضهم البعض، لغرض الامتثال لأحكام هذا البند ٤، ويكون المالك الذي يرفض منح تلك الحقوق مسؤولاً عن تعويض المطور الرئيسي أو أي طرف آخر تعويضاً كاملاً عن جميع التكاليف والخسائر، بما في ذلك الخسائر غير المباشرة، التي قد يتكبدها نتيجة ذلك الرفض.

٤,٣ التصرف

٤,٣,١ يلتزم كل مالك، بمجرد تسجيله كمالك لقطعة أرض أو وحدة سواء عن طريق التصرف أو خلافه، بأحكام هذا الإعلان كما لو كان طرفاً متعاقداً فيه.

٤,٣,٢ لا يحق لأي مالك أن يتصرف في قطعة الأرض أو الوحدة أو في أي حصة منها، دون الحصول مسبقاً على شهادة عدم ممانعة (NOC) وحتى إتمام هذه الإجراءات، يظل المالك المعني مسؤولاً تضامنياً ومنفرداً مع الخلف الجديد في الملكية عن التنفيذ السليم لأحكام هذا الإعلان، حتى في حال انتقال ملكية قطعة الأرض أو الوحدة إلى شخص آخر.

٤,٣,٣ في حال كان المالك كياناً قانونياً (شركة أو مؤسسة)، فإن أي تغيير في الملكية القانونية أو الفعلية لأي من أسهم ذلك الكيان، أو إصدار رأس مال جديد، أو تعديل في الحقوق القانونية المرتبطة برأس المال القائم، أو أي إجراء آخر يؤدي إلى تغيير في الإدارة الفعلية أو السيطرة على ذلك الكيان القانوني، يُعد تصرفاً في قطعة الأرض أو الوحدة. ويتعين على المالك، قبل تنفيذ هذا التغيير، تقديم إشعار موقع من جميع أعضاء مجلس إدارة ذلك الكيان إلى المطور الرئيسي

Initial of Seller

توقيع البائع

36

Initial of Buyer

توقيع المشتري

Plot or Unit and the Owner, prior to such change, shall be required to deliver a notice, duly signed by all the directors of such entity, to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider informing it of the anticipated change of shareholding and to obtain a NOC in respect of it.

4.4. ALTERATIONS AND IMPROVEMENTS

4.4.1 An Owner shall not undertake the construction of any Improvements on a Plot or Unit or undertake any Alterations to such Improvements without the prior written consent of the Master Developer. The granting or withholding of consent shall be at the discretion of the Master Developer exercised in the best interests of the Master Community and neighboring Owners. Notwithstanding any approval granted by the Master Developer, no Improvements or Alterations may be undertaken until any approval required from a Relevant Authority has been obtained by the Owner.

4.4.2 If an Owner fails to comply with the provisions of Clause 4.4.1 and such failure persists for a period of 30 (thirty) days after written notice given by the Master Developer, the Master Developer shall be entitled to remedy the failure in question in such manner as it deems fit and to recover the cost of so doing from the offending Owner.

4.4.3 For the avoidance of doubt if the Master Developer is satisfied that the alterations or improvements may cause a damage to health, safety or adversely affect the environment, the Master Developer is entitled to require immediate remedy without further notice.

4.5. USE OF PLOT

Owners shall not use any Plot for any purposes other than the use prescribed in the Development Control Regulations and/or the Rules and Owners shall comply in all respects with the provisions of all Applicable Laws, the Development Control Regulations, the Rules and any Owners Association rules prescribed by the Master Developer (where applicable) now or from time to time in force in relation to the Plot or anything done on the Plot, as applicable, and any licenses or consents regulating trade activities issued by a Relevant Authority or the Master Developer.

4.5.1 An Owner shall not change the use of the Owner's Plot or Unit without the prior written consent of the Master Developer. The granting or withholding of consent shall be at the discretion of the Master Developer exercised in the best interest of the Master Community and neighboring Owners.

4.5.2 If at any time it is proposed to convert a Single Ownership Plot to a Jointly Owned Property, or vice versa or it is proposed to subdivide a Plot on a single ownership basis, the prior written consent of the Master Developer is required. The Master Developer's consent shall not be unreasonably withheld if the following conditions are met:

- (a) the plans and specifications for Improvements or Alterations required to undertake such conversion are acceptable to the Master Developer.
- (b) the Title Ownership and Management Scheme is applied. For example, any conversion from a Single Ownership Plot to a Jointly Owned Property shall entail title registration of each Unit therein, the formation of an Owners Association (as prescribed by any Applicable Laws), the adoption of any Owners Association rules prescribed by the Master Developer and where required or permitted under Applicable Laws
- (c) the conversion will not entail a reduction in aggregate Service Charges allocated to and payable by the Owner of the Plot or in the case of a subdivision on a single ownership basis (including Volumetric Subdivision) the Owners of each new Plot.

4.6 UTILITIES

4.6.1 Every Owner shall be responsible for connection to and paying for all Utilities required in connection with his Plot or Unit.

أو مزود خدمات البنية التحتية المختص. يُخطر فيه بالتغيير المرتقب في الملكية، والحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) بهذا الشأن.

٤,٤ التعديلات والتحسينات

٤,٤,١ لا يجوز لأي مالك أن يبشر بإنشاء أي تحسينات على قطعة الأرض أو الوحدة، أو أن يجري أي تعديلات على تلك التحسينات، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي. ويكون منح أو رفض هذه الموافقة خاضعاً لتقدير المطور الرئيسي، ويُمازس هذا التقدير بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع الرئيسي والملاك المجاورين. وعلى الرغم من منح الموافقة من قبل المطور الرئيسي، لا يجوز تنفيذ أي تحسينات أو تعديلات إلا بعد حصول المالك على كافة الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة ذات الصلة.

٤,٤,٢ إذا أخل المالك بأحكام البند ٤,٤,١ واستمر هذا الإخلال لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً بعد توجيه إشعار خطي من المطور الرئيسي، يحق للمطور الرئيسي اتخاذ ما يراه مناسباً لمعالجة هذا الإخلال، واسترداد تكلفة المعالجة من المالك المخالف.

٤,٤,٣ لرفع أي غموض، إذا اقتنع المطور الرئيسي بأن التعديلات أو التحسينات قد تتسبب في ضرر على الصحة أو السلامة، أو تؤثر سلباً على البيئة، فيحق له المطالبة باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية دون الحاجة إلى إشعار إضافي.

٤,٥ استخدام القطعة

يجب على المالك عدم استخدام أي قطعة أرض لأي غرض غير الاستخدام المقرر في لوائح ضبط التطوير و/أو القواعد، ويجب عليهم الالتزام بجميع الأحكام ذات الصلة من القوانين المعمول بها، ولوائح ضبط التطوير، والقواعد، وأي قواعد لجمعيات الملاك التي يحددها المطور الرئيسي (حسب الاقتضاء)، والتي تكون سارية حالياً أو مستقبلاً فيما يتعلق بالقطعة أو ما يتم على القطعة، وكذلك أي تراخيص أو موافقات تنظم الأنشطة التجارية تصدرها جهة مختصة أو المطور الرئيسي.

٤,٥,١ لا يجوز للمالك تغيير استخدام القطعة أو الوحدة الخاصة به دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي. ويكون منح أو رفض الموافقة وفقاً لتقدير المطور الرئيسي وبما يخدم مصلحة المجتمع الرئيسي والملاك المجاورين.

٤,٥,٢ في حال الاقتراح بتحويل قطعة مملوكة ملكية فردية إلى عقار مشترك، أو العكس، أو في حال اقتراح تقسيم قطعة مملوكة ملكية فردية، يتطلب الأمر الحصول على موافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي. ولا يجوز للمطور الرئيسي أن يرفض هذه الموافقة بشكل غير مبرر إذا تم استيفاء الشروط التالية:

- (أ) أن تكون المخططات والمواصفات الخاصة بالتحسينات أو التعديلات المطلوبة مقبولة لدى المطور الرئيسي.
- (ب) تطبيق نظام ملكية وإدارة العقارات، مثل تسجيل كل وحدة على حدة، وتشكيل جمعية للملاك وفقاً لما تقتضيه القوانين المعمول بها، واعتماد قواعد جمعية الملاك التي يحددها المطور الرئيسي.
- (ج) ألا يؤدي التحويل إلى تقليل رسوم الخدمات الإجمالية المخصصة والمستحقة الدفع من قبل مالك القطعة، أو في حالة التقسيم، من قبل كل مالك للقطع الناتجة.

٤,٦ المرافق العامة

٤,٦,١ يكون كل مالك مسؤولاً عن توصيل ودفع تكاليف جميع المرافق العامة اللازمة فيما يتعلق بقطعة الأرض أو الوحدة الخاصة به.

Initial of Seller

توقيع البائع

37

Initial of Buyer

توقيع المشتري

4.6.2 At the Master Developer's option, each Owner shall purchase Utilities servicing or to service any part of the Master Community from the Master Developer or a third-party operator authorised by the Master Developer.

4.7. FENCING

4.7.1 Subject to clause 4.7.3, Owners that own Plots with a common boundary with an adjoining Plot shall be responsible for the maintenance and repair of any common boundary fences between such Plots (including any foundation, foundation walls or support reasonably necessary for the support and maintenance of the respective fence) to the same type and standard as the original boundary fence constructed between the Plots. The cost of any such repair and maintenance shall be contributed equally by the Owners of any such adjoining Plots unless any such repair arises as a result of damage by an Owner of one of the Plots, in which case the entire cost of repair shall be met by that Owner. All Owners agree to provide such rights of access as are reasonably required to each other for the purpose of compliance with this clause and shall be liable to compensate any other party on an indemnity basis for all costs and losses, including consequential loss, that they may sustain as a result of denial of such access or non-compliance with this clause generally.

4.7.2 Subject to clauses 4.7.1 and 4.7.3 where an Owner of a Plot with a common boundary with an adjoining Plot wants to compel an Owner of the adjoining Plot to assist in repairing a common boundary fence (including any foundation, foundation walls or support reasonably necessary for the support and maintenance of the respective fence) and such repairs are reasonably required, the Owner must provide one month's written notice to the adjoining Owner requiring assistance in this regard unless in the case of an emergency where no such notice will be required. Where the adjoining Owner does not provide its assistance, the Owner may undertake the repairs and demand and recover from the adjoining Owner on whom the notice has been served one-half of the costs of repairing the fence.

4.7.3 Neither the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider is liable for the cost of any maintenance or repair of any common boundary fences, boundary, retaining or other dividing walls or structures (including foundation, foundation walls or support reasonably necessary for the support and maintenance of the respective fence or walls) adjoining the Common Use Facilities or a Plot owned by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider. Where the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider exercises its rights under clause 4.2.2(c), it shall be entitled to recover from the adjoining Owner full reimbursement for the costs it incurs in carrying out such maintenance.

4.8. SECURITY

Owners shall comply with all security procedures and directions implemented and issued from time to time by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider assigned the rights to implement such procedures or directions.

4.9. WATERWAYS (IF APPLICABLE)

4.9.1 The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (assigned the right to perform such duties) shall be entitled to rescue, recover or remove any abandoned, stranded, wrecked or sunk vessel or marine craft or any part thereof, within the Common Use Facilities and shall further be entitled to dispose of such vessel or marine craft or any part thereof and such contents therein in such manner and at such price as the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider deems fit and the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall deduct from the proceeds of such sale all expenses and costs incurred by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (as applicable) in such salvage and costs incurred in respect of such sale or to recover any such costs or deficiency from the Owner responsible for such vessel or other marine craft.

٤,٦,٢ يجوز للمطور الرئيسي، وفقاً لاختياره، أن يلزم كل مالك بشراء المرافق العامة التي تخدم أي جزء من المجتمع الرئيسي من المطور الرئيسي نفسه أو من مشغل طرف ثالث معتمد من قبله.

٤,٧ الأسوار

٤,٧,١ وفقاً للبندين ٤,٧,٢ و ٤,٧,٣، يكون الملاك الذين يملكون قطع أراضي متجاورة ذات حدود مشتركة مسؤولين عن صيانة وإصلاح أي أسوار فاصلة مشتركة بين تلك القطع (بما في ذلك الأساسات أو الجدران الحاملة أو أي دعم ضروري لصيانة السور)، بنفس النوع والمواصفات الأصلية للسور الذي تم إنشاؤه بين القطعتين. ويتحمل كل مالك من ملاك القطعتين المتجاورتين النفقات بالتساوي، إلا إذا نتجت أعمال الإصلاح عن ضرر تسبب فيه أحد المالكين. فيتحمل ذلك المالك كامل التكلفة. كما يوافق جميع الملاك على منح بعضهم البعض حق الوصول حسيماً يكون مطلوباً بشكل معقول، ويكون أي مالك يرفض ذلك مسؤولاً عن تعويض الطرف الآخر تعويضاً كاملاً يشمل جميع التكاليف والخسائر، بما في ذلك الخسائر غير المباشرة.

٤,٧,٢ مع مراعاة البندين ٤,٧,١ و ٤,٧,٣، إذا رغب مالك قطعة ذات حدود مشتركة في إلزام المالك المجاور بمساعدته في إصلاح السور الحدودي المشترك (بما في ذلك الأساسات أو الجدران الحاملة أو الدعائم)، وكان هذا الإصلاح مطلوباً بشكل معقول، فيجب عليه إرسال إشعار خطي قبل شهر من تاريخ الإصلاح المطلوب. ولا يُشترط الإشعار في حالات الطوارئ. وإذا لم يتعاون المالك المجاور، يجوز للمالك تنفيذ أعمال الإصلاح والمطالبة منه بنصف التكلفة

٤,٧,٣ لا يتحمل المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص تكلفة أي صيانة أو إصلاح للأسوار الحدودية المشتركة، أو الجدران الفاصلة أو الحاملة أو غيرها من الهياكل الفاصلة (بما في ذلك الأساسات أو الدعائم اللازمة لدعم وصيانة السور أو الجدار) المجاورة لمرافق الاستخدام المشترك أو لقطعة يملكها المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية. وإذا مارس المطور الرئيسي أو مزود الخدمات المختص حقه بموجب البند ٤,٢,٢ (ج)، يحق له استرداد كامل التكاليف من المالك المجاور.

٤,٨ الأمن

يجب على الملاك الامتثال لجميع إجراءات وتعليمات الأمن والسلامة التي يتم تنفيذها أو إصدارها من وقت لآخر من قبل المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص تم تفويضه بتنفيذ هذه الإجراءات أو التعليمات.

٤,٩ الممرات المائية (إن وجدت)

٤,٩,١ يحق للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص (مخول بأداء هذه المهام) إنقاذ أو استرداد أو إزالة أي سفينة أو وسيلة بحرية مهجورة، جانحة، محطمة أو غارقة أو أي جزء منها ضمن مرافق الاستخدام المشترك. كما يحق له التصرف في تلك السفينة أو الوسيلة البحرية أو أي جزء منها، أو ما تحتويه، بأي طريقة وبالسعر الذي يراه مناسباً. ويجوز له اقتطاع جميع التكاليف والمصاريف التي تم تكبدها من عائدات البيع، أو استرداد أي عجز أو تكلفة مباشرة من المالك المسؤول عن تلك الوسيلة البحرية.

Initial of Seller

38

توقيع البائع

Initial of Buyer

توقيع المشتري

4.9.2 The Owner responsible for such vessel or other marine craft shall indemnify and hold the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses in respect to any damage caused to any part of the Master Community by such vessel or marine craft and any claims arising from, or otherwise in connection with any action taken by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider under Clause 4.9.1.

4.9.3 No vehicle, boat or trailer vessel shall be parked or berthed on any part of the Master Community except in the allocated car parks, marinas, berths or other designated areas for such purposes approved by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider.

4.9.4 No vessel or other marine craft shall be berthed on any shoreline or quayside of the Master Community except in the appropriate areas designated and approved by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider.

4.10 LICENSING

4.10.1 Prior to the commencement of any retail or commercial activities whatsoever upon any Plot or Unit the Owner shall obtain a trade license, or any other licenses or permits from the Master Developer and/or a Relevant Authority, as the case may be.

4.10.2 All Owners shall comply with the conditions of licenses or approvals issued by the Master Developer and/or a Relevant Authority as contemplated under Clause 4.10.1 for so long as they undertake any permitted retail or commercial activities.

4.11 INSURANCE

4.11.1 Subject to the provisions of this Declaration, upon taking possession of a Plot, each Owner, shall be responsible for arranging and maintaining all appropriate insurances for the Plot at its own cost, including cover in respect of Public/Third Party Liability and any other risks that a prudent party would insure against from time to time in relation to the Plot.

4.11.2 At all times, commencing at the time when first access to the Plot is allowed for inspection purposes each Owner will take out and maintain the following:

- Marine Hull and Associated Liabilities Insurance with a minimum liability limit of AED 20 million per occurrence (if applicable).
- Comprehensive General Liabilities insurance with a minimum limit of AED 5 million per occurrence and unlimited in respect of death or bodily injury of third-party persons; (if applicable)

4.11.3 In addition to the obligations in clause 4.11.1 and 4.11.2, each Owner shall also ensure that during the development or any subsequent periods of repair or restoration of a Plot all contractors, as and when so contracted, shall take out the following minimum insurance coverages: -

- Contractors All Risks insurances, (in the joint names of the contractors, Owner and Master Developer) including Public/Third Party Liability insurance with a minimum limit of indemnity of AED 10 million for any one occurrence.
- Contractor's Plant and Machinery insurances (to be insured for new replacement value).
- any other insurances which the Master Developer may require from time to time.

٤,٩,٢ يجب على المالك المسؤول عن تلك الوسيلة البحرية تعويض المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص وإبراء ذمته من أي مطالبات أو إجراءات قانونية أو تكاليف أو أضرار أو خسائر ناشئة عن أي ضرر تسببت فيه تلك الوسيلة لأي جزء من المجتمع الرئيسي، أو عن أي مطالبات تنشأ أو تكون مرتبطة بأي إجراء تم اتخاذه من قبل المطور الرئيسي أو مزود الخدمات بموجب البند ٤,٩,١.

٤,٩,٣ لا يجوز إيقاف أو رسو أي مركبة أو قارب أو وسيلة بحرية على أي جزء من المجتمع الرئيسي إلا في المواقف، أو المراسي، أو الأرصفة، أو الأماكن المخصصة والمعتمدة لذلك من قبل المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص.

٤,٩,٤ لا يجوز رسو أي سفينة أو وسيلة بحرية على أي شاطئ أو رصيف ضمن المجتمع الرئيسي، إلا في المناطق المخصصة والمعتمدة لذلك من قبل المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص.

٤,١٠ التراخيص

٤,١٠,١ قبل الشروع في أي نشاط تجزئة أو نشاط تجاري على أي قطعة أرض أو وحدة، يجب على المالك الحصول على رخصة تجارية أو أي تراخيص أو تصاريح أخرى من المطور الرئيسي و/أو الجهة المختصة، حسب الحالة.

٤,١٠,٢ يجب على جميع الملاك الامتثال لشروط وأحكام التراخيص أو الموافقات الصادرة من المطور الرئيسي و/أو الجهة المختصة، وفقاً لما هو وارد في البند ٤,١٠,١، طوال فترة مزاولة أي أنشطة تجارية أو تجزئة مسموح بها.

٤,١١ التأمين

٤,١١,١ مع مراعاة أحكام هذا الإعلان، يكون كل مالك، عند استلامه لحيازة قطعة الأرض، مسؤولاً عن ترتيب والحفاظ على جميع أنواع التأمينات المناسبة المتعلقة بالقطعة وعلى نفقته الخاصة، بما في ذلك التأمين ضد المسؤولية العامة/الطرف الثالث وأي مخاطر أخرى يلتزم الطرف الحريص بالتأمين ضدها من وقت لآخر فيما يتعلق بالقطعة.

٤,١١,٢ يجب على كل مالك، ابتداءً من لحظة السماح له لأول مرة بالوصول إلى القطعة لأغراض المعاينة، أن يصدر ويحافظ على التأمينات التالية:

- تأمين بدن السفن والمسؤوليات المرتبطة بها (إن وجدت)، بحد أدنى للمسؤولية لا يقل عن ٢٠ مليون درهم إماراتي لكل حادثة.
- تأمين المسؤولية العامة الشاملة، بحد أدنى لا يقل عن ٥ ملايين درهم إماراتي لكل حادثة، وغير محدود فيما يتعلق بحالات الوفاة أو الإصابات الجسدية لأطراف ثالثة (إن وجدت).

٤,١١,٣ بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في البندين ٤,١١,١ و ٤,١١,٢، يجب على كل مالك أن يضمن أنه خلال فترة التطوير أو أي فترات لاحقة من الإصلاح أو الترميم للقطعة، يجب على جميع المقاولين - عند التعاقد معهم - إصدار الحد الأدنى التالي من التغطيات التأمينية:

- تأمين جميع مخاطر المقاولين (بأسماء المقاولين والمالك والمطور الرئيسي)، بما في ذلك التأمين ضد المسؤولية العامة/الطرف الثالث بحد أدنى لا يقل عن ١٠ ملايين درهم إماراتي لكل حادثة.
- تأمين معدات واليات المقاول (يجب التأمين عليها بالقيمة الكاملة للاستبدال الجديد).
- أي تأمينات أخرى قد يطلبها المطور الرئيسي من وقت لآخر.

Initial of Seller

توقيع البائع

39

Initial of Buyer

توقيع المشتري

4.11.4 In addition to the obligations in clause 4.11.1, 4.11.2 and 4.11.3, each Owner shall ensure that following the completion of development and/or construction on any part of a Plot the following insurance policies are taken out by the person or entity with the relevant insurable interest:

- Property All Risks insurances for the full replacement cost of all buildings, fixtures, fittings, plant, machinery and contents on the relevant completed part of a Plot.
- Comprehensive General Liability insurances with a minimum limit of indemnity of AED 10 million for any one occurrence and where relevant person or entity distributes or markets foods, consumable or durable products, AED 10 million for any one occurrence and AED 20 million in the annual aggregate in respect of Products Liability arising out of the manufacture, sale or distribution of goods in connection with a business.
- Workmen's Compensation insurances in respect of all personnel covering the provision of Applicable Laws containing an Employer's Liability extension with a limit of not less than AED 5 million per occurrence.
- Automobile Liability insurance for all motorized vehicles entering that part of the completed Plot, with a third-party property damage limit of not less than AED 1 million per occurrence.
- such appropriate and applicable Hoteliers Liability insurances for that part of the completed Plot relating to the permitted operation of a resort (where applicable).
- any other insurance as the Master Developer may require from time to time.

4.11.5 All insurance policies required under this Clause shall:

- be maintained indefinitely, with insurers of sound financial standing and repute registered to underwrite such risks in the UAE (unless taken out under Clause 4.11.3 where such insurances shall be taken out during actual development periods).
- be maintained without cost to the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider.
- contain an endorsement providing that the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider shall receive at least ten (10) business days' prior written notice of any material modification, reduction or cancellation thereof.
- except for the insurances required in clauses 4.11.2.(c) and 4.11.2.(d), contain an endorsement providing that no act, omission, or negligence of the any insured party shall affect the validity or enforceability of the insurance as far as an Owner is concerned.
- except for the insurances required in clauses 4.11.2.(c) and 4.11.2.(d), contain a waiver of subrogation against the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider; and
- contain deductibles which are no larger than is customary for similar policies covering similar properties and risks in the geographic market in which the Plot is located.
- with respect to any Public Liability insurance as required in 4.11.1. (b), 4.11.3.(a), 4.11.1.(b) have the Master Developer and any applicable infrastructure Service Provider, named as an additional insured, and contain a Cross Liabilities clause, which treats each insured as if separately insured.

4.11.6 Owners shall promptly pay the premiums for all policies required under this clause as they become due and payable.

4.11.7 Not later than ten (10) business days prior to the expiration date of each insurance policy required under this clause Owners shall deliver to the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider an insurance certificate or other evidence satisfactory to the Master Developer and any applicable Infrastructure Service Provider, of that policy's renewal. Owners shall also immediately upon the request at any time of the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider, furnish to the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (as

٤,١١,٤ بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في البنود ٤,١١,١ و ٤,١١,٢ و ٤,١١,٣، يجب على كل مالك أن يضمن أنه بعد الانتهاء من التطوير و/أو البناء على أي جزء من القطعة، يتم إصدار وثائق التأمين التالية من قبل الشخص أو الجهة التي تملك المصلحة القابلة للتأمين:

(أ) تأمين ضد جميع المخاطر على العقار، لتغطية التكلفة الكاملة لاستبدال جميع المباني والتجهيزات والتركيبات والآلات والمحتويات على الجزء المكتمل من القطعة.

(ب) تأمين المسؤولية العامة الشاملة، بحد أدنى لا يقل عن ١٠ ملايين درهم إماراتي لكل حادثة، وفي حال توزيع أو تسويق أطعمة أو منتجات استهلاكية أو مستديمة من قبل الجهة المعنية، يكون الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية الناتجة عن المنتجات ١٠ ملايين درهم لكل حادثة و ٢٠ مليون درهم في المجموع السنوي.

(ج) تأمين تعويضات العمال لجميع الأفراد، بما يشمل امتداد مسؤولية صاحب العمل وفقاً للقوانين المعمول بها، بحد أدنى لا يقل عن ٥ ملايين درهم إماراتي لكل حادثة.

(د) تأمين المسؤولية عن المركبات لجميع المركبات الآلية الداخلة إلى الجزء المكتمل من القطعة، بحد أدنى للأضرار التي تصيب ممتلكات الغير لا يقل عن ١ مليون درهم إماراتي لكل حادثة.

(هـ) التأمينات المناسبة والواجبة المتعلقة بمسؤولية أصحاب الفنادق، في حال احتوى الجزء المكتمل من القطعة على منتج (حسب الاقتضاء).

(و) أي تأمين آخر قد يطلبه المطور الرئيسي من وقت لآخر.

٤,١١,٥ يجب أن تستوفي جميع وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا البند الشروط التالية:

(أ) أن تُحفظ سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، لدى شركات تأمين ذات ملاءة مالية وسمعة جيدة، ومسجلة لتغطية مثل هذه المخاطر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة (ما لم يتم إصدارها بموجب البند ٤,١١,٣، حيث تُصدّر تلك التأمينات خلال فترات التطوير الفعلية فقط).

(ب) أن تُحفظ دون تحميل أي تكاليف على المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص.

(ج) أن تتضمن بنوداً يلزم شركة التأمين بإخطار المطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية مختص، خطياً وقبل عشرة (١٠) أيام عمل على الأقل، بأي تعديل جوهري أو تخفيض أو إلغاء في التغطية التأمينية.

(د) باستثناء التأمينات المطلوبة بموجب البندين ٤,١١,٢ (ج) و ٤,١١,٢ (د)، أن تتضمن بنوداً يفيد بأن أي فعل أو امتناع أو إهمال من أي طرف مؤثّر عليه لا يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ وثيقة التأمين من حيث علاقتها بالمالك.

(هـ) باستثناء التأمينات المطلوبة بموجب البندين ٤,١١,٢ (ج) و ٤,١١,٢ (د)، أن تتضمن إعفاءً من حق الرجوع ضد المطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية مختص.

(و) أن تحتوي على نسب خصم لا تتجاوز ما هو متعارف عليه في وثائق التأمين المماثلة التي تغطي ممتلكات ومخاطر مشابهة في السوق الجغرافية التي تقع فيها القطعة.

(ز) بالنسبة لأي تأمين على المسؤولية العامة كما هو مطلوب في البنود ٤,١١,١ (ب) و ٤,١١,٣ (أ) و ٤,١١,١ (ب)، يجب أن يتم تسمية المطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية مختص كـ "مؤثّر عليه إضافي"، وأن تتضمن وثيقة التأمين بند المسؤولية المتقاطعة بحيث يُعامل كل طرف مؤثّر عليه كما لو كان مؤثراً عليه بشكل منفصل.

٤,١١,٦ يجب على المالك دفع أقساط التأمين الخاصة بجميع الوثائق المطلوبة بموجب هذا البند فور استحقاقها دون تأخير.

٤,١١,٧ قبل عشرة (١٠) أيام عمل على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية أي وثيقة تأمين مطلوبة بموجب هذا البند، يجب على المالك تقديم شهادة تأمين أو أي دليل آخر مقبول للمطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية مختص يفيد بتجديد الوثيقة. كما يجب على المالك، بناءً على طلب المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص، تقديم نسخ من وثائق التأمين الدالة على وجود التغطيات المطلوبة في أي وقت.

Initial of Seller

توقيع البائع

40

Initial of Buyer

توقيع المشتري

applicable) certificates of insurance evidencing the existence of all policies taken out under this clause.

4.11.8 All of the amounts mentioned in this Clause shall be adjusted annually in an amount which reasonably reflects the rate of inflation in the Emirate of Dubai from time to time as determined by the Master Developer in its sole discretion.

4.11.9 If any Owner fails to maintain any of the insurance required to be maintained by such Owner under this clause or does not comply with clause 4.11.7, then the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall have the right (but not the obligation) to give the defaulting Owner written notice of such default specifying the particulars of it. The Owner upon receiving such a notice shall have a period of 10 (ten) days in which to cure such default. If the defaulting Owner does not cure such default within the 10 (ten) day period, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may (but is not obliged to) then take out any such Policy and bill the defaulting Owner for the expense incurred.

4.11.10 Neither the Master Developer nor any Infrastructure Service Provider are under any obligation to ensure that Owners comply with this clause 4.11, and neither one will have any liability towards Owners or any other person in the event of Owners' non-compliance with this clause or generally in relation to obligations arising under this Declaration.

4.12 PUBLIC SPACE ADVERTISING AND SIGNAGE

The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider (assigned the rights) shall have the right to all public space advertising in and upon the Common Use Facilities and shall set all public signage standards and controls in the Master Community generally. The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall have the right, but not the obligation to collect revenues derived from such advertising and to apply the net revenues towards the costs incurred by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in undertaking its obligations under this Declaration. Alternatively, the Master Developer may retain such revenues for its own benefit at its own discretion. The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall have the right to control and determine all marine navigation aids (if applicable), road, directional and identification signage in the Master Community, subject to the requirements of any Relevant Authority.

4.13 PUBLIC EVENTS

No public events may be held in or on any part of the Common Use Facilities without the prior written consent of the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider having assigned or sold rights over the Common Use Facilities. The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall have the right, as a term of its consent, to manage and promote all such permitted public events in or upon the Common Use Facilities. The Master Developer shall have the right, but not the obligation to collect revenues derived from such permitted events and to apply the net revenues towards the costs incurred by the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider in undertaking its obligations under this Declaration. Alternatively, the Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider may retain such revenues for its own benefit at its own discretion. The Master Developer or any applicable Infrastructure Service Provider shall have the right to hold any event in or on any part of the Common Use Facilities without any cost or charge.

4.14 INTELLECTUAL PROPERTY

4.14.1 The Intellectual Property is the sole and exclusive property of the Master Developer and any goodwill that may develop in relation to it, whether directly or indirectly, as a result of an Owner's use of the Intellectual Property shall ensure solely to the benefit of and become the sole property of the Master Developer.

٤,١١,٨ تُعدّل جميع المبالغ المذكورة في هذا البند سنويًا بما يعكس بشكل معقول معدل التضخم السائد في إمارة دبي، وفق ما يحدده المطور الرئيسي حسب تقديره المطلق.

٤,١١,٩ إذا فشل أي مالك في المحافظة على التأمينات المطلوبة بموجب هذا البند، أو لم يلتزم بما ورد في البند ٤,١١,٧، فيحق للمطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية مختص (دون أن يكون ملزمًا بذلك)، توجيه إشعار خطي بذلك للإخلال بوضوح فيه التفاصيل. ويكون أمام المالك المجلد مهلة عشرة (١٠) أيام لمعالجة الإخلال. وإذا لم يُعالج الإخلال خلال تلك المهلة، يحق للمطور الرئيسي أو مزود الخدمات إصدار التأمينات بالنسبة عنه وتحمله جميع التكاليف الناتجة.

٤,١١,١٠ لا يكون المطور الرئيسي ولا أي مزود خدمات بنية تحتية مختص ملزمًا بضمان التزام المالك بأحكام هذا البند ٤,١١,٩، ولا يتحمل أي منهما أية مسؤولية تجاه المالك أو أي طرف آخر في حال عدم امتثال المالك لهذا البند أو فيما يتعلق بالالتزامات الأخرى الناشئة بموجب هذا الإعلان.

٤,١٢ الإعلانات العامة واللافتات

يكون للمطور الرئيسي أو لأي مزود خدمات بنية تحتية مختص (ممن مُنحوا تلك الحقوق) الحق الحصري في جميع الإعلانات في الأماكن العامة الواقعة ضمن مرافق الاستخدام المشترك، وله أيضًا تحديد المعايير والضوابط الخاصة بكافة اللافتات العامة داخل المجتمع الرئيسي بوجه عام. ويكون للمطور الرئيسي أو مزود الخدمات المختص الحق - دون أن يكون ملزمًا - في تحصيل الإيرادات الناتجة عن تلك الإعلانات، وتخصيص صافي العائدات لتغطية التكاليف التي يتكبدها عند تنفيذ التزاماته بموجب هذا الإعلان. كما يجوز له، حسب تقديره المطلق، الاحتفاظ بهذه الإيرادات لمصلحته الخاصة. ويكون له أيضًا الحق الحصري في التحكم بجميع وسائل الإرشاد الملاحي البحري (إن وجدت) واللافتات المروية والتوجيهية والتعريفية داخل المجتمع الرئيسي، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات أي جهة مختصة.

٤,١٣ الفعاليات العامة

لا يجوز تنظيم أي فعالية عامة في أي جزء من مرافق الاستخدام المشترك دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي أو مزود خدمات البنية التحتية المختص ممن مُنحت لهم أو بيعت لهم حقوق التصرف في تلك المرافق. ويكون للمطور الرئيسي أو مزود الخدمات المختص الحق - كشرط لمنح الموافقة - في إدارة وترويج كافة الفعاليات العامة المصرح بها ضمن تلك المرافق. وله أيضًا - دون إلزام - تحصيل الإيرادات الناتجة عنها وتخصيص صافي العائدات لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا الإعلان. كما يجوز له، ووفقًا لتقديره، الاحتفاظ بهذه الإيرادات لنفسه. ويحتفظ المطور الرئيسي أو مزود الخدمات المختص بحقه المطلق في تنظيم أي فعالية عامة داخل أي جزء من مرافق الاستخدام المشترك دون مقابل أو رسوم.

٤,١٤ الملكية الفكرية

٤,١٤,١ تُعد حقوق الملكية الفكرية ملكية خالصة وحصرية للمطور الرئيسي، وأي سمعة تجارية أو قيمة معنوية تنشأ - سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - نتيجة لاستخدام المالك لتلك الملكية الفكرية، فإنها تعود بالكامل للمطور الرئيسي وتُصبح جزءًا من حقوقه الحصرية.

Initial of Seller

توقيع البائع

41

Initial of Buyer

توقيع المشتري

4.14.2 Owners shall not:

(a) use any Intellectual Property without the express written authorization of the Master Developer.

(b) adopt or use any intellectual property that is confusingly similar or identical to or is a simulation or imitation of any of the Intellectual Property.

(c) at any time use or apply to register in its own name in any part of the world any of the Intellectual Property or any intellectual property so nearly resembling the Intellectual Property as to be likely to deceive or cause confusion.

(d) use the Intellectual Property or any intellectual property confusingly similar thereto in any part of the world as part of any corporate business or trading name or style or domain name or register in its own name as a trading name or domain name any of the Intellectual Property or any intellectual property so nearly resembling them as to be likely to deceive or cause confusion.

4.15 PROPRIETARY RIGHTS

Every Owner agrees that the Logos, trade names and trademarks rights owned by the Master Developer, are the sole and exclusive property of the Master Developer, as the case may be, and that any imitation or use of any of these whatsoever, in any shape or form, by the Owner, or any other person, is expressly prohibited without the consent of the Master Developer. Every Owner shall indemnify and hold the Master Developer harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses in respect of any claims arising from, or otherwise and payments received therefrom in connection with the use by the Owner of the Logos without the Master Developer's consent.

4.16 LAWS AND REGULATIONS

Each Owner shall, in its use of its Plot, Unit or any of the Common Use Facilities, comply with Applicable Laws now or from time to time in force in relation to the use of the Plot, Unit or any of the Common Use Facilities or anything done within or upon them.

4.17 ADDRESS FOR SERVICE

4.17.1 The address at which all documents and notices may be delivered to an Owner shall be the address of the Owner's Plot or Unit or such other address as advised in writing by the Owner in accordance with clause 4.17.3 below.

4.17.2 It shall be competent to give any notice to an Owner by any one or all of the following methods:

(a) hand or courier delivery.

(b) pre-paid post.

(c) facsimile where the Owner has advised the Master Developer in writing of his facsimile number, and where such delivery is also followed by any one or all of the means of delivery specified in clause 4.17.2 (a) and (b) above; or

(d) email where the Owner has advised the Master Developer in writing of his email address, and where such delivery is also followed by any one or all of the means of delivery specified in clause

4.17.2 (a) and (b) above.

4.17.3 An Owner may by notice in writing to the Master Developer alter his address for service, provided such new address shall be within the UAE. Such notification will be effective 14 (fourteen) days after its receipt. In this regard an Owner may provide the address of a local agent it has appointed within the UAE specifically for the purposes of this clause.

4.17.4 A notice shall be deemed to have been properly served where it is given in accordance with clause 4.17.2 above. The date of service of such notice shall be:

٤,١٤,٢ لا يجوز للمالك بأي حال من الأحوال:

(أ) استخدام أي من حقوق الملكية الفكرية دون الحصول على إذن خطي صريح من المطور الرئيسي.

(ب) تبني أو استخدام أي علامة أو اسم تجاري أو ملكية فكرية تتشابه أو تتطابق بشكل قد يسبب لبساً أو تشابهاً مع أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمطور الرئيسي.

(ج) استخدام أو السعي لتسجيل أي من عناصر الملكية الفكرية، أو أي علامة مشابهة بشكل مضلل أو يسبب اللبس، باسمه في أي جزء من العالم.

(د) استخدام حقوق الملكية الفكرية أو أي شيء مشابه لها كجزء من الاسم التجاري أو اسم النشاط أو اسم نطاق إلكتروني أو السعي لتسجيل أي من هذه الحقوق باسمه أو استخدامها بطريقة تودي بوجود علاقة أو انتماء للمطور الرئيسي، أو تؤدي إلى التضليل أو إحداث تشويش.

٤,١٥ الحقوق الملكية

يقر كل مالك بأن الشعارات، والأسماء التجارية، وحقوق العلامات التجارية المملوكة للمطور الرئيسي هي ملكية حصريّة وخالصة للمطور الرئيسي، ولا يجوز تقليدها أو استخدامها بأي شكل أو طريقة من قبل المالك أو أي طرف آخر دون الحصول على موافقة خطية من المطور الرئيسي. ويتعين على كل مالك أن يعرض المطور الرئيسي ويبرئ ذمته من جميع المطالبات والدعاوى والتكاليف والأضرار والمصاريف والخسائر الناتجة عن، أو المرتبطة باستخدام المالك لأي من تلك الشعارات أو العلامات التجارية دون الحصول على موافقة المطور الرئيسي.

٤,١٦ القوانين واللوائح

يجب على كل مالك، عند استخدامه للقطعة أو الوحدة الخاصة به أو أي من مرافق الاستخدام المشترك، الالتزام بجميع القوانين المعمول بها حالياً أو التي ستصدر مستقبلاً، فيما يتعلق باستخدام القطعة أو الوحدة أو أي من المرافق المشتركة أو ما يتم ضمنها أو عليها.

٤,١٧ العنوان المعتمد للإخطار

٤,١٧,١ يُعتبر عنوان المالك في القطعة أو الوحدة الخاصة به هو العنوان المعتمد لتسليم كافة الإشعارات والمراسلات، ما لم يبلغ المالك المطور الرئيسي كتابياً بعنوان بديل وفقاً للبند ٤,١٧,٣ أدناه.

٤,١٧,٢ يجوز تسليم الإشعارات إلى المالك بأي من الوسائل التالية:

(أ) التسليم باليد أو عن طريق شركة شحن.

(ب) البريد المدفوع مسبقاً.

(ج) الفاكس، إذا رُفد المالك المطور الرئيسي برقم الفاكس كتابياً، ويشترط أن يتبع ذلك أي من الوسيطتين المذكورتين في البندين (أ) أو (ب).

(د) البريد الإلكتروني، إذا رُفد المالك المطور الرئيسي بعنوان بريده الإلكتروني كتابياً، ويشترط أن يتبع ذلك أي من الوسيطتين المذكورتين في البندين (أ) أو (ب).

٤,١٧,٣ يجوز للمالك تغيير عنوانه للإخطار عن طريق إشعار خطي يقدمه إلى المطور الرئيسي، بشرط أن يكون العنوان الجديد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويصبح هذا التغيير نافذاً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تاريخ استلام الإشعار. ويجوز للمالك في هذا السياق تقديم عنوان وكيله المحلي داخل الدولة لأغراض هذا البند.

٤,١٧,٤ يُعتبر الإشعار مُسلماً بشكل صحيح إذا تم إرساله وفقاً للبند ٤,١٧,٢، وتكون تواريخ التسليم كما يلي:

(أ) في حال التسليم باليد أو عبر شركة الشحن، يُعتبر تاريخ التسليم هو تاريخ الخدمة.

Initial of Seller

توقيع البائع

42

Initial of Buyer

توقيع المشتري

(a) where served by hand or courier delivery, the date of delivery.
(b) where served by pre-paid post, the date of postage; and
(c) where served by facsimile or email, the date of such facsimile or email transmission.

5. RULES AND DEVELOPMENT CONTROL REGULATIONS

In order to protect the interests of every Owner and to ensure the maintenance and promotion of harmony in the physical and social environment of the Master Community, every Owner shall comply with the Rules and the Development Control Regulations.

The Master Developer reserves the right to itself or its Managing Agent to take any appropriate action to enforce the provisions of the Declaration, its Rules and the Development Control Regulations which shall include the right to initiate proceedings to enforce compliance, recover damages, fine, issue penalties, restrain, correct and abate violations of them. An Infrastructure Service Provider reserves the right to itself or its Managing Agent to take any appropriate action to enforce the provisions of the Declaration, its Rules (applicable to the Common Use Facilities) which shall include the right to initiate proceedings to enforce compliance, recover damages, fine, issue penalties, restrain, correct and abate violations of them.

6. RELATIONSHIPS WITH MASTER DEVELOPER

6.1 PAYMENT OF SERVICE CHARGES AND PROVISION OF SERVICES

6.1.1 The Master Developer shall be obliged to pay Service Charges with respect to those Plots within the Master Community it has not yet sold and those Plots or Units it continues to own as Owner.

6.1.2 The full and proper performance of the Master Developer's obligations under this Declaration is conditional upon the prompt and full payment of Service Charges due to it by the Owners. The Master Developer reserves the right to withdraw or to vary the services that it performs under this Declaration from time to time to ensure as far as is reasonably possible that the Expenses incurred in the provision of services by the Master Developer do not exceed the Service Charges actually collected by the Master Developer.

6.2 DEVELOPMENT

The Master Developer and any Infrastructure Service Provider (licensed such rights) shall enjoy unrestricted rights with regard to the development and marketing of the Master Community and, in particular, the right to erect signage within the Master Community, and to perform all activities normally associated with development, marketing, maintenance services and building operations as deemed necessary by the Master Developer.

6.3 ALIENATION OF COMMON USE FACILITIES

The Master Developer and any successor Infrastructure Service Provider shall be entitled to sell, transfer, exchange, grant or assign any interest it may have in the Common Use Facilities at any time without the need for the consent of any Owner. The Master Developer and any successor Infrastructure Service Provider need not furnish notice of such sale, transfer, exchange, grant or assignment to the Owners and all Owners consent to any such sale, transfer, exchange, grant or assignment.

6.4 ASSIGNMENT OF DECLARATION

The Master Developer shall be entitled to assign this Declaration or any part hereof, and its rights and obligations under it and all and any part of them including, without limiting the generality of the foregoing, the power to collect Service Charges to third parties by way of a written assignment or sub-contract agreement or as part of any document recording the alienation of the Common Use Facilities, provided that any third party to whom this Declaration or any rights and obligations hereunder are assigned, shall be fully bound by the provisions of this Declaration in the place of the Master Developer. The Master Developer need not furnish notice of such assignment or sub-contract to the Owners and all Owners hereby consent to any such assignment or sub-contract.

Initial of Seller

توقيع البائع

43

(ب) في حال الإرسال بالبريد المدفوع، يُعتبر تاريخ الإرسال هو تاريخ الخدمة.

(ج) في حال الإرسال بالفاكس أو البريد الإلكتروني، يُعتبر تاريخ الإرسال هو تاريخ الخدمة.

٥. القواعد ولوائح ضبط التطوير

لحماية مصالح كل مالك، ولضمان المحافظة على الانسجام في البيئة المادية والاجتماعية للمجتمع الرئيسي، يلتزم كل مالك بالامتثال للقواعد ولوائح ضبط التطوير.

يحتفظ المطور الرئيسي لنفسه أو لوكيله الإداري بالحق في اتخاذ أي إجراء مناسب لتطبيق أحكام هذا الإعلان، وقواعده، ولوائح ضبط التطوير، بما في ذلك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض الامتثال، والمطالبة بالتعويضات، وفرض الغرامات، وإصدار الجزاءات، واتخاذ تدابير لمنع أو تصحيح أو إزالة أي مخالفات لها. ويحتفظ مزود خدمات البنية التحتية المختص لنفسه أو لوكيله الإداري بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق أحكام هذا الإعلان، وقواعده (الخاصة بمرافق الاستخدام المشترك)، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض الامتثال، والمطالبة بالتعويضات، وفرض الغرامات، وإصدار الجزاءات، واتخاذ تدابير لمنع أو تصحيح أو إزالة المخالفات.

٦. العلاقات مع المطور الرئيسي

٦,١ دفع رسوم الخدمات وتوفير الخدمات

٦,١,١ يكون المطور الرئيسي ملزمًا بدفع رسوم الخدمات المتعلقة بالقطع ضمن المجتمع الرئيسي التي لم يتم بيعها بعد، بالإضافة إلى تلك القطع أو الوحدات التي لا يزال يمتلكها بصفته مالكًا.

٦,١,٢ إن الأداء الكامل والسليم للالتزامات المطور الرئيسي بموجب هذا الإعلان مشروط بالسداد الكامل والفوري لرسوم الخدمات المستحقة عليه من قبل المالك. ويحتفظ المطور الرئيسي بالحق في سحب أو تعديل مستوى الخدمات التي يؤديها بموجب هذا الإعلان من وقت لآخر، وذلك لضمان أن لا تتجاوز النفقات التي يتكبدها في توفير هذه الخدمات مبلغ رسوم الخدمات التي تم تحصيلها فعليًا.

٦,٢ التطوير

يتمتع المطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية (مرخص له بموجب الحقوق) بحقوق مطلقة وغير مقيدة فيما يتعلق بتطوير وتسويق المجتمع الرئيسي، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، الحق في تركيب اللافتات داخل المجتمع الرئيسي، والقيام بجميع الأنشطة المرتبطة عادةً بأعمال التطوير والتسويق وتقديم خدمات الصيانة وتنفيذ أعمال البناء، وذلك وفق ما يراه المطور الرئيسي ضروريًا.

٦,٣ التصرف في مرافق الاستخدام المشترك

يحق للمطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية خلف له بيع أو نقل أو تبادل أو منح أو التنازل عن أي مصلحة له في مرافق الاستخدام المشترك في أي وقت دون الحاجة إلى موافقة أي مالك. كما لا يلزم المطور الرئيسي أو الخلف بتقديم إشعار بهذا البيع أو النقل أو المنح إلى المالك، ويُعد جميع المالك موافقين على ذلك صراحةً.

٦,٤ التنازل عن الإعلان

يحق للمطور الرئيسي التنازل عن هذا الإعلان، كليًا أو جزئيًا، وعن أي من حقوقه أو التزاماته بموجبه إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في تحصيل رسوم الخدمات، وذلك من خلال عقد تنازل أو عقد من الباطن، أو كجزء من مستند ينظم التنازل عن مرافق الاستخدام المشترك، بشرط أن يكون الطرف الثالث المتنازل إليه ملتزمًا بكافة أحكام هذا الإعلان بنابة عن المطور الرئيسي. ولا يُشترط على المطور الرئيسي إشعار المالك بمثل هذا التنازل، ويُعد جميع المالك موافقين عليه.

Initial of Buyer

توقيع المشتري

6.5 MASTER DEVELOPER'S COMMERCIAL FACILITIES

6.5.1 In addition to providing the Common Use Facilities, the Master Developer shall reserve the right to make the Master Developer's Commercial Facilities available to Owners or the general public, at their option, upon payment of charges or membership fees and upon such terms and conditions as imposed by the Master Developer from time to time.

6.5.2 Costs and expenses incurred and revenues derived in relation to the operation, management and administration of the Master Developer's Commercial Facilities are the sole responsibility, and are for the exclusive benefit of, the Master Developer and shall in no way be applied towards the costs incurred by the Master Developer in undertaking its obligations under this Declaration.

6.6 CASUALTY

6.6.1 In the event any or all of the buildings or Improvements situated on any Plot are damaged or destroyed by any casualty, the Owner upon whose Plot such buildings or Improvements were located shall promptly repair and/or reconstruct such buildings or Improvements in accordance with the applicable provisions of this Declaration. The Owner will be liable for payment of the Service Charges during this period based on the previous year's calculated area and subject to any extra charges that the Master Developer deems fit.

6.6.2 Upon any damage or destruction to any of the Common Use Facilities, the Master Developer shall restore, repair or rebuild such damaged or destroyed Common Use Facilities (or any damaged or destroyed section of them) provided that either:

(a) the proceeds from the insurance obtained by the Master Developer under Clause 2.1.1(k) cover the full replacement cost of all of the relevant Common Use Facilities.

(b) if Clause 6.6.2(a) does not apply, the Reserve Fund has sufficient funds (together with any insurance proceeds referred to in Clause 6.6.2(a)) to meet the full replacement cost of all relevant Common Use Facilities; or

(c) if Clauses 6.6.2 (a) and (b) do not apply, the Master Developer has received sufficient funds from Owners under a Special Levy (together with any insurance proceeds and/or funds available for use in the Reserve Fund referred to in Clauses 6.6.2(a) and (b)) to meet the full replacement cost of all relevant Common Use Facilities

6.7 AMENDMENT AND FORCE OF DECLARATION

6.7.1 The Master Developer may in its sole discretion add to, amend, substitute or repeal any provision of this Declaration within ten (10) years of the date upon which this Declaration comes into force.

6.7.2 This Declaration shall come into force and be binding on the Master Developer and all Owners from the date of this Declaration.

6.8 LIABILITY

6.8.1 Neither the Master Developer, any Managing Agent, any Infrastructure Service Provider nor their respective shareholders, partners, members or other principals, directors, officers, employees, attorneys, agents and/or other representatives shall be liable for any damage, loss or prejudice suffered or claimed, directly or indirectly, on account of:

(a) the approval or disapproval of any plans, drawings and specifications or development applications in respect of the Master Community or any part of the Master Community whether or not defective.

(b) the construction or performance of any work in respect of the Master Community or any part of the Master Community whether or not made under approved plans, drawings and specifications.

(c) any changes in Applicable Laws that affect the use, the intended use, description or value of the Master Community, Plot, Multi-Owned Property or Unit as provided at the time of purchase; or

(d) the development of or failure to develop any part of the Master Community by an Owner, unless due to the willful misconduct of the Master Developer or applicable Infrastructure Service Provider, as applicable (in which case the Master Developer's and the applicable Infrastructure Service Provider's liability shall be limited to claims for specific performance, with

٦,٥ مرافق المطور الرئيسي التجارية

٦,٥,١ بالإضافة إلى توفير مرافق الاستخدام المشترك، يحتفظ المطور الرئيسي بالحق في توفير مرافقه التجارية للملاك أو لعامة الناس، وفقاً لاختياراتهم، مقابل رسوم أو اشتراكات ووفقاً للشروط والأحكام التي يفرضها من وقت لآخر.

٦,٥,٢ جميع التكاليف والمصاريف الناجمة عن تشغيل وإدارة المرافق التجارية الخاصة بالمطور الرئيسي، بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية منها، تقع على عاتق المطور الرئيسي فقط وتعود بالكامل لمنفعته الخاصة، ولا يجوز بأي حال أن تُستخدم هذه الإيرادات لتغطية أي من التكاليف المرتبطة بالتزامات المطور الرئيسي بموجب هذا الإعلان.

٦,٦ الأضرار

٦,٦,١ في حال تضررت أو تهدمت أي مبانٍ أو تحسينات موجودة على أي قطعة نتيجة حادث ما، يكون المالك المسؤول عن تلك القطعة ملزماً بإجراء أعمال الإصلاح و/أو إعادة البناء فوراً وفقاً لأحكام هذا الإعلان. ويظل المالك مسؤولاً عن دفع رسوم الخدمات خلال تلك الفترة استناداً إلى المساحة المحتسبة في السنة السابقة، بالإضافة إلى أية رسوم إضافية يراها المطور الرئيسي مناسبة.

٦,٦,٢ في حال تضررت أو تهدمت أي مرافق الاستخدام المشترك، يتعين على المطور الرئيسي إعادة بناء أو إصلاح تلك المرافق المتضررة، بشرط تحقق أحد الحالات التالية:

(أ) أن تغطي عائدات التأمين التي حصل عليها المطور الرئيسي بموجب البند ٢,١,١ (ك) التكلفة الكاملة لاستبدال كافة مرافق الاستخدام المشترك المتضررة.

(ب) إذا لم تنطبق الفقرة (أ)، أن يكون صندوق الاحتياطي يحتوي على مبالغ كافية (بالإضافة إلى عائدات التأمين) لتغطية تكلفة الاستبدال.

(ج) إذا لم تنطبق الفقرتان (أ) و(ب)، أن يكون المطور الرئيسي قد حصل على مبالغ كافية من المالك غير رسوم خاصة (بالإضافة إلى عائدات التأمين وأموال صندوق الاحتياطي) لتغطية التكلفة الكاملة للاستبدال.

٦,٧ التعديل وسريان الإعلان

٦,٧,١ يجوز للمطور الرئيسي، ووفقاً لتقديره المطلق، إضافة أو تعديل أو استبدال أو إلغاء أي حكم من أحكام هذا الإعلان خلال فترة عشر (١٠) سنوات من تاريخ سريان هذا الإعلان.

٦,٧,٢ يسري هذا الإعلان ويُعد ملزماً للمطور الرئيسي وجميع الملاك اعتباراً من تاريخ صدور هذا الإعلان.

٦,٨ المسؤولية

٦,٨,١ لا يتحمل المطور الرئيسي، أو أي وكيل إداري، أو أي مزود خدمات بنية تحتية، أو أي من المساهمين أو الشركاء أو الأعضاء أو المالكين أو المديرين أو الموظفين أو المحامين أو الوكلاء أو الممثلين التابعين لهم، أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة أو ضرر تم الادعاء به أو التعرض له، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب:

(أ) الموافقة أو عدم الموافقة على أي مخططات أو رسومات أو مواصفات أو طلبات تطوير داخل المجتمع الرئيسي أو أي جزء منه، سواء كانت هذه الموافقات صحيحة أو معيبة.

(ب) تنفيذ أو أداء أي أعمال إنشاء داخل المجتمع الرئيسي أو أي جزء منه، سواء تمت هذه الأعمال بناءً على مخططات معتمدة أو لا.

(ج) أي تغييرات في القوانين المعمول بها تؤثر على استخدام أو الغرض المقصود أو وصف أو قيمة المجتمع الرئيسي أو أي قطعة أو عقار متعدد الملكية أو وحدة كما كانت موضحة وقت الشراء.

(د) تطوير أو عدم تطوير أي جزء من المجتمع الرئيسي من قبل أي مالك.

ما لم يكن ذلك نتيجة سوء نية متعمد من قبل المطور الرئيسي أو مزود الخدمات المختص (وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية المطور أو المزود المختص فقط على المطالبة بتنفيذ الالتزام المحدد دون التعويض عن أية أضرار أخرى من أي نوع)، أو من قبل أي فرد ضمن هذه الجهات (وفي هذه الحالة يكون الشخص المرتكب للفعل المتعمد فقط هو المسؤول).

Initial of Seller

توقيع البائع

44

Initial of Buyer

توقيع المشتري

the exclusion of claims for damages of any sort), or any individual member thereof (in which event only those persons actually guilty of willful misconduct shall be liable).

6.8.2 Neither the Master Developer nor any Infrastructure Service Provider shall be liable for any error of judgment or for any mistake of fact or law or for anything which it may do or refrain from doing under this Declaration, and the Owners agree to indemnify and hold the Master Developer and any Infrastructure Service Provider harmless from and against all claims, damages and costs incurred in connection with its rights or duties under this Declaration, except to the extent of the Master Developer's or Infrastructure Service Provider's (as applicable) willful misconduct, gross negligence or breach of or default under this Declaration.

6.8.3 Notwithstanding any other term of this Declaration, neither the Master Developer nor any Infrastructure Service Provider shall be liable for any losses or damages which are consequential, punitive, exemplary or statutory, nor for any loss of use or loss of value of a Plot or Unit.

6.9 CHANGE IN USE OF COMMON USE FACILITIES

The Master Developer and any successor Infrastructure Service Provider shall be entitled to change the mix, use and availability of Common Use Facilities at any time at its discretion without the need for the consent of any Owner. The Master Developer and any successor Infrastructure Service Provider need not furnish notice of such change in use, mix or availability to the Owners and all Owners consent to any such change in use, mix or availability. To the extent that a change of use of any Common Use Facilities is such that they are no longer available for the common use and enjoyment of the Owners (except temporarily) then such assets shall no longer be deemed Common Use Facilities.

7. GOVERNING LAW & JURISDICTION

This Declaration shall be governed by the Laws of the UAE and the Laws of Dubai and any legal action or proceeding with respect to this Declaration shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Dubai, UAE.

٦,٨,٢ لا يتحمل المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية أي مسؤولية عن أي خطأ في التقدير أو خطأ في الوقائع أو القانون أو عن أي تصرف أو امتناع عن التصرف بموجب هذا الإعلان. وبوافق الملاك على تعويض المطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية وإبراء ذمته من أي مطالبات أو أضرار أو تكاليف يتم تكبدها نتيجة ممارسته لحقوقه أو التزاماته بموجب هذا الإعلان. باستثناء الحالات التي يكون فيها ذلك نتيجة سوء نية متعمد أو إهمال جسيم أو إخلال فعلي أو تقصير في تنفيذ أحكام هذا الإعلان من جانب المطور الرئيسي أو مزود الخدمات المختص، حسبما ينطبق.

٦,٨,٣ على الرغم من أي نص آخر في هذا الإعلان، لا يتحمل المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة أو العقابية أو النموذجية أو القانونية، بما في ذلك فقدان الاستخدام أو نقصان قيمة القطعة أو الوحدة.

٦,٩ تغيير استخدام مرافق الاستخدام المشترك

يحق للمطور الرئيسي وأي مزود خدمات بنية تحتية يخلفه أن يقوم، وفقاً لتقديره المطلق، بتغيير نوع أو استخدام أو توفر مرافق الاستخدام المشترك في أي وقت، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي مالك. ولا يلزم المطور الرئيسي أو أي مزود خدمات بنية تحتية خلف له بإشعار الملاك بمثل هذا التغيير في الاستخدام أو النوع أو التوفر، ويُعد جميع الملاك موافقين صراحةً على أي تغيير من هذا القبيل. وفي حال ترتب على تغيير استخدام أي من مرافق الاستخدام المشترك أنها لم تعد متاحة للاستخدام والانتفاع المشترك من قبل الملاك (باستثناء الحالات المؤقتة)، فإن هذه الأصول لن تُعتبر بعد ذلك من "مرافق الاستخدام المشترك".

٧. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يخضع هذا الإعلان لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين إمارة دبي. وتكون أي دعوى قانونية أو إجراء قضائي يتعلق بهذا الإعلان خاضعة للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

SCHEDULE-A

الجدول (أ)

Master Plan

المخطط

الرئيسي



Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري

SCHEDULE-B

Floor Plan

الجدول (ب)

مخطط الطابق



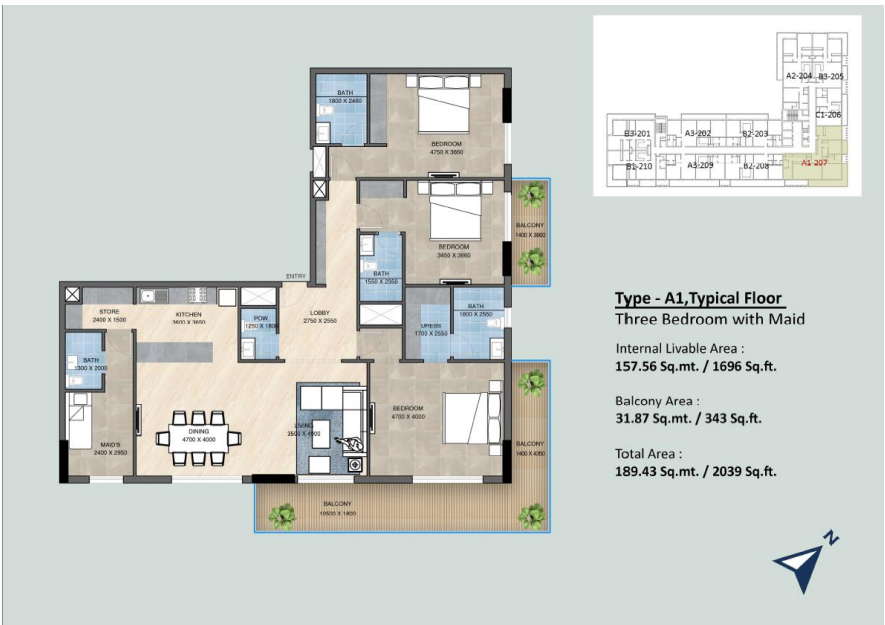
SCHEDULE-C

Unit Plan

الوحدة

الجدول (ج)

مخطط



Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري

SCHEDULE-D
ACCOUNTING DATES FOR EACH MASTER COMMUNITY

Master Community	Accounting Date
Palm Jumeirah	31 December
International City	31 March
Al Furjan	30 April
Discovery Gardens	30 September
Waterfront	30 June
Jumeirah Heights	31 December
Jumeirah Islands	31 December
Jumeirah Park	31 December
Jumeirah Village	31 December
Palm Deira	31 October
Palm Jebel Ali	30 November
Al Warsan	31 October
Dubai Promenade	31 October
Mina Rashid	31 July
Jebel Ali Village	31 December

الجدول (د)

تواريخ المحاسبة لكل مجتمع رئيسي

المجتمع الرئيسي	تاريخ المحاسبة
نخلة جميرا	٣١ ديسمبر
المدينة العالمية	٣١ مارس
الفرجان	٣٠ أبريل
ديسكفري جاردنز	٣٠ سبتمبر
الواجهة البحرية	٣٠ يونيو
جميرا هاييتس	٣١ ديسمبر
جزر جميرا	٣١ ديسمبر
حدائق جميرا	٣١ ديسمبر
قرية جميرا	٣١ ديسمبر
نخلة ديرة	٣١ أكتوبر
نخلة جبل علي	٣٠ نوفمبر
الورسان	٣١ أكتوبر
بروميناد دبي	٣١ أكتوبر
ميناء راشد	٣١ يوليو
قرية جبل علي	٣١ ديسمبر

الجدول (هـ)

تفاصيل المجتمع الرئيسي والمطور الرئيسي

SCHEDULE E

Details of Master Community and Master Developer

Master Community	Master Developer
Palm Jumeirah	The Palm - Jumeirah Co. LLC
International City	International City Co. LLC
Al Furjan	Al Furjan Co. LLC
Discovery Gardens	Discovery Gardens Co. LLC
Waterfront	Dubai Waterfront LLC
Jumeirah Heights	Jumeirah Heights Co. LLC
Jumeirah Islands	Jumeirah Islands Co. LLC
Jumeirah Park	Jumeirah Park Co. LLC
Jumeirah Village	Jumeirah Village Co. LLC
Palm Deira	Palm Deira Co. LLC
Palm Jebel Ali	Palm Jebel Ali Co. LLC
Al Warsan	Al Warsan Co. LLC
Dubai Promenade	Dubai Promenade LLC
Mina Rashid	Mina Rashid Developments LLC
Jebel Ali Village	Jebel Ali Village LLC

المجتمع الرئيسي	المطور الرئيسي
نخلة جميرا	شركة نخلة جميرا ذ.م.م
المدينة العالمية	شركة المدينة العالمية ذ.م.م
الفرجان	شركة الفرجان ذ.م.م
ديسكفري جاردنز	شركة ديسكفري جاردنز ذ.م.م
الواجهة البحرية	شركة واجبة دبي البحرية ذ.م.م
جميرا هاييتس	شركة جميرا هاييتس ذ.م.م
جزر جميرا	شركة جزر جميرا ذ.م.م
حدائق جميرا	شركة حدائق جميرا ذ.م.م
قرية جميرا	شركة قرية جميرا ذ.م.م
نخلة ديرة	شركة نخلة ديرة ذ.م.م
نخلة جبل علي	شركة نخلة جبل علي ذ.م.م
الورسان	شركة الورسان ذ.م.م
بروميناد دبي	شركة بروميناد دبي ذ.م.م
ميناء راشد	شركة تطوير ميناء راشد ذ.م.م
قرية جبل علي	شركة قرية جبل علي ذ.م.م

Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري

PART A: COMMUNITY RULES**1. ESTABLISHMENT OF COMMUNITY RULES****1.1 TITLE**

The statements, procedures, regulations, and requirements contained in Part A as amended from time to time will be known as the "Community Rules of the Master Community" or the "Community Rules" or "the Rules", and such references will include the singular where applicable. All capitalized terms and conditions in these Rules will, unless expressly stated otherwise, bear the meaning attributed to them in the Declaration of the Master Community ("Master Declaration").

1.2 AUTHORITY

The Managing Agent as appointed from time to time by the Master Developer, is authorized to ensure compliance with these Rules by each Owner and Occupier of the Master Community, to recommend amendments to these Rules, and interpret the application of these Rules to all Community Users. (Including but not limited to their visitors, guests, contractors, employees, clients, customers, and business associates) (together known as the "Community Users").

1.3 TERRITORIAL APPLICABILITY

The Rules will apply to all use and enjoyment of land, water, facilities, and structures located within the Master Community and will bind all Community Users.

1.4 OBJECTIVE

The objectives of the Rules are to regulate the use and enjoyment of land, water, facilities, and structures located within the Master Community in accordance with the Master Plan, and to protect the rights of privacy and enjoyment of all Community Users whilst ensuring that high standards of architecture, landscaping, maintenance, and safety are achieved and maintained.

1.5 LEGITIMACY AND PURPOSE

The Rules are given force and effect by the Master Declaration and are to be interpreted in conjunction with it. The Rules exist for the benefit of the Community Users and are designed to create an environment in which all Community Users can maximize enjoyment of their private homes and the Common Use Facilities. The Rules are created to ensure a serene, attractive, and safe character and environment for the families, children, neighbors, and guests of the Master Community and to protect the investment of all Community Users. When in doubt, common sense and courtesy will prevail.

1.6 RIGHTS OF PRIVACY AND ENJOYMENT

All Community Users are entitled to the right to privacy within their own homes and the right of enjoyment and use of a clean, pleasant, attractive, safe, and well- maintained community.

1.7 OBLIGATION TO RESPECT RIGHTS OF OTHERS

Community Users must respect the rights of privacy and enjoyment held by their fellow Community Users.

1.8 INTERPRETATION

If an issue arises concerning discrepancies, inconsistencies or ambiguities within these Rules, the Managing Agent will interpret these Rules, clarify the issue, and where appropriate, amend these Rules accordingly.

الجزء (أ): قواعد المجتمع**١. إنشاء قواعد المجتمع****١.١ العنوان**

يُشار إلى البيانات والإجراءات واللوائح والمتطلبات الواردة في هذا الجزء (أ) بصيغتها المعدلة من وقت لآخر باسم "قواعد مجتمع المشروع الرئيسي" أو "قواعد المجتمع" أو "القواعد"، وتشمل هذه الإشارات الصيغة المفردة عند الاقتضاء. جميع المصطلحات المعرفة بأحرف كبيرة في هذه القواعد، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة، تحمل المعنى المنسوب إليها في إعلان المشروع الرئيسي ("إعلان المشروع الرئيسي").

١.٢ السلطة

يُخوّل للوكيل الإداري المُعين من وقت لآخر من قبل المطور الرئيسي صلاحية ضمان الامتثال لهذه القواعد من قبل كل مالك أو شاغل في المشروع الرئيسي، والتوصية بتعديلات على هذه القواعد، وتفسير تطبيقها على جميع مستخدمي المجتمع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الزوار، الضيوف، المقاولين، الموظفين، العملاء، الزبائن، والشركاء التجاريين) (ويشار إليهم مجتمعين بـ "مستخدمي المجتمع").

١.٣ نطاق التطبيق الإقليمي

تسري هذه القواعد على جميع استخدامات واستمتاع الأراضي والمياه والمرافق والهياكل الواقعة ضمن نطاق المشروع الرئيسي، وتُلزم جميع مستخدمي المجتمع.

١.٤ الهدف

الهدف من هذه القواعد هو تنظيم استخدام واستمتاع الأراضي والمياه والمرافق والهياكل الواقعة ضمن المشروع الرئيسي وفقاً للمخطط الرئيسي، وحماية حقوق الخصوصية والاستمتاع لجميع مستخدمي المجتمع، مع ضمان تحقيق وصون أعلى معايير العمارة، والتنسيق، والصيانة، والسلامة.

هـ الشرعية والغرض

تستمد هذه القواعد قوتها ومفعولها من إعلان المشروع الرئيسي، ويجب تفسيرها بالاقتران معه. وُضعت هذه القواعد لصالح مستخدمي المجتمع وتهدف إلى خلق بيئة يستطيع فيها الجميع الاستمتاع بأقصى قدر من الراحة في منازليهم الخاصة ومرافق الاستخدام المشترك. كما تهدف القواعد إلى ضمان طابع هادئ وجذاب وأمن للعائلات والأطفال والجيران والضيوف في المشروع الرئيسي، وحماية استثمارات جميع مستخدمي المجتمع. وعند وجود أي شك، تسود روح المنطق السليم واللباقة.

١.٦ الحقوق في الخصوصية والاستمتاع

يحق لكل مستخدم في المجتمع التمتع بالخصوصية داخل منزله، وبالحق في استخدام مجتمع نظيف، وجميل، وجذاب، وآمن، ومُدار بشكل جيد.

١.٧ الالتزام باحترام حقوق الآخرين

يتعين على مستخدمي المجتمع احترام حقوق الخصوصية والاستمتاع التي يتمتع بها غيرهم من مستخدمي المجتمع.

١.٨ التفسير

في حال نشوء خلاف أو تناقض أو غموض في تفسير هذه القواعد، فإن الوكيل الإداري يتولى تفسير هذه القواعد، وتوضيح الإشكالات، وعند الاقتضاء، تعديلها بالشكل المناسب.

1.9 AMENDMENTS

These Rules may be amended from time to time in accordance with Section 2, Administration and Procedures. Amendments must be consistent with the policies and purposes of these Rules. Amendments will come into effect at the date of adoption and from that date will form part of these Rules.

1.10 PUBLIC LIABILITY

Use of and presence on the Common Use Facilities is entirely at the risk of each and every Community User. Neither the Master Developer nor the Managing Agent is responsible for any loss, damage, theft or injury to persons or property (including, but not limited to, loss of life), which may arise from use of or presence on the Common Use Facilities by Community Users.

2. ADMINISTRATION AND PROCEDURES

2.1 POWERS AND DUTIES

2.1.1 The Managing Agent is authorized to administer and enforce these, Rules.

2.1.2 The Managing Agent will be responsible for monitoring the use of land, water, facilities and structures within the Master Community, receiving complaints, enforcing compliance with the provisions of the Rules, and the general administration of the Rules, including processing of permits and amendments.

2.2 BY-LAW AMENDMENTS

Whenever necessity, general welfare or administrative requirements justify such action, the Managing Agent may amend any part, chapter, section, provision, standard or procedure of these Rules with the prior approval of the Board of the Managing Agent.

2.3 THE MAJLIS

The Managing Agent may provide for meetings ("Majlis") as a forum for discussing Community Users' concerns and suggestions regarding the Master Community. The Managing Agent in its sole discretion will determine the timing and locations of the Majlis (if any). Issues raised in the Majlis will be seriously considered, both for their merit and for Master Community consensus. Final decisions will be at the sole discretion of the Managing Agent.

2.4 ENFORCEMENT

2.4.1 Awareness

Community Users and Managing Agent staff are encouraged to regularly view the surrounding neighborhood to familiarize themselves with the existing structures, design intent and natural beauty of the Community, and to maintain awareness of any breach of these Rules.

2.4.2 Complaints

Where any Community User breaches these Rules or otherwise inconveniences another Community User, the injured party is encouraged to notify the offending party of the breach or inconvenience in a polite and honest manner.

Where Community Users are unable to resolve disputes or complaints directly between themselves, they may refer them in writing to the Managing Agent. The forum to receive complaints or suggestions will be determined by the Managing Agent, who is empowered to make final and binding determinations where appropriate.

The Managing Agent is authorized to take action to remedy any matter that is the subject of a complaint or dispute under these Rules in any manner it deems appropriate in the circumstances or refer such a matter to a Relevant Authority. Such referral will be at the sole expense of either the referring or offending Community User, as determined by the Relevant Authority.

١,٩ التعديلات

يجوز تعديل هذه القواعد من وقت لآخر وفقاً لأحكام القسم ٢ الخاص بالإدارة والإجراءات. ويجب أن تكون التعديلات متسقة مع السياسات والأهداف العامة لهذه القواعد. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اعتمادها، وتُعتبر من ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد.

١,١٠ المسؤولية العامة

إن استخدام والتواجد في مرافق الاستخدام المشترك يقع بالكامل على مسؤولية كل مستخدم من مستخدمي المجتمع. ولا يتحمل المطور الرئيسي أو الوكيل الإداري أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو سرقة أو إصابة للأشخاص أو الممتلكات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الحياة) قد تنشأ عن استخدام أو التواجد في مرافق الاستخدام المشترك من قبل مستخدمي المجتمع.

١,١١ الإدارة والإجراءات

٢,١ السلطات والواجبات

٢,١,١ يُخوّل للوكيل الإداري صلاحية إدارة وإنفاذ هذه القواعد.

٢,١,٢ يتحمل الوكيل الإداري مسؤولية مراقبة استخدام الأراضي والمياه والمرافق والهياكل ضمن المشروع الرئيسي، واستلام الشكاوى، وإنفاذ الالتزام بأحكام القواعد، والإدارة العامة لهذه القواعد، بما في ذلك معالجة التصاريح والتعديلات.

٢,٢ تعديلات اللوائح الداخلية

عندما تقتضي الضرورة أو تتطلبها المصلحة العامة أو المتطلبات الإدارية، يجوز للوكيل الإداري تعديل أي جزء أو فصل أو مادة أو حكم أو معيار أو إجراء من هذه القواعد بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الوكيل الإداري.

٢,٣ المجلس (المجلس التشاوري)

يجوز للوكيل الإداري أن يوفر آلية اجتماعات ("المجلس") كمنتدى لمناقشة مخاوف واقتراحات مستخدمي المجتمع المتعلقة بالمشروع الرئيسي. ويكون للوكيل الإداري، حسب تقديره المنفرد، تحديد توقيت ومكان عقد المجلس (إن وجد). وسيتم النظر بجدية في المسائل التي يتم طرحها في المجلس من حيث المضمون ومدى توافقها مع إجماع مستخدمي المجتمع. ويكون القرار النهائي للوكيل الإداري وحده.

٢,٤ الإنفاذ

٢,٤,١ الوعي

يُشجّع مستخدمو المجتمع وموظفو الوكيل الإداري على تفقد الحي المحيط بانتظام للتعرف على الهياكل القائمة، ونية التصميم، وجمال الطبيعة في المجتمع، والحفاظ على الوعي بأي مخالفة لهذه القواعد.

٢,٤,٢ الشكاوى

في حال قيام أحد مستخدمي المجتمع بخرق هذه القواعد أو تسبب بإزعاج لمستخدم آخر، يُشجّع الطرف المتضرر على إبلاغ الطرف المخالف بهذا الخرق أو الإزعاج بطريقة مهذبة وصریحة.

إذا لم يتمكن مستخدمو المجتمع من حل النزاع أو الشكوى فيما بينهم بشكل مباشر، يجوز لهم إحالة الأمر إلى الوكيل الإداري كتابةً. ويتم تحديد المنتدى المناسب لاستقبال الشكاوى أو الاقتراحات من قبل الوكيل الإداري، الذي يكون مخولاً بإصدار قرارات نهائية وملزمة عند الاقتضاء.

يُخوّل الوكيل الإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مسألة تُشكل موضوع شكوى أو نزاع بموجب هذه القواعد، بأي طريقة يراها مناسبة للظروف، أو إحالة تلك المسألة إلى جهة مختصة. وتُحُلّ تكاليف الإحالة للطرف المحيل أو الطرف المخالف، حسبما تحدده الجهة المختصة.

Initial of Seller

توقيع البائع

50

Initial of Buyer

توقيع المشتري

2.4.3 Review

The Managing Agent will review all complaints and its staff will visit the area of an alleged breach. If possible, videotape and/ or photographs will be created to document alleged non-compliance with these Rules. The Managing Agent will meet to review the facts and determine what breach(s) exist, if any, and what specific section(s) of the Rules have been breached.

2.4.4 Immediate Action

If, in the opinion of the Managing Agent, a breach of these Rules exists, which threatens persons or property, or, in the reasonable opinion of the Managing Agent, is likely to cause damage to the Master Community in any way, the Managing Agent is authorized to immediately enforce these Rules. The Managing Agent is authorized to pursue any breaches of these Rules immediately until such breaches have been corrected. This includes, but is not limited to, levying on individual Residents such penalties as the Managing Agent, acting reasonably, sees fit in the circumstances.

3. GENERAL RESTRICTIONS

3.1 PETS

3.1.1 Undomesticated animals, including but not limited to poultry, fowl, horses, cattle, sheep, goats and swine must not be brought into or kept within the Master Community.

3.1.2 Subject to Rule 3.1.3, domestic animals such as, cats, birds, and fish ("Pets") may be kept as

3.1.3 Household pets within The Master Community, provided that they are not kept, bred or raised for commercial purposes, nor as determined by the Managing Agent, kept in unreasonable quantities.

3.1.4 Pets are allowed subject to written approval by the Managing Agent and, where applicable, the Manager of the relevant Owners' Association.

3.1.5 Community Users are fully responsible for their Pet at all times and any damage or nuisance caused by their Pets will be solely attributed to the Pet Community Users.

3.1.6 Subject to Applicable Laws, the Managing Agent is authorized to request a Relevant Authority to impound and remove any type of animal (including Pets) from the Master Community, which, in the Managing Agent's opinion, may pose a nuisance or threat to the Community Users.

3.2 DANGEROUS AND ILLEGAL ARTICLES AND ACTIVITIES

Hunting, trapping and discharge of firearms and the use of toy guns which can inflict damage on persons or property is strictly prohibited within the Master Community, as is the storage or possession of such firearms or any explosives, hazardous chemicals, or other dangerous items.

3.3 DUMPING

Dumping of ashes, trash, rubbish, sawdust, garbage, landfill, rocks, grass and landscape cuttings, solid waste, and any other type of refuse or other unsightly or offensive materials is strictly prohibited within the Master Community. Community Users are responsible, at their own cost, for the removal of all such material from the Master Community, other than household waste.

3.4 LITTERING AND VANDALISM

Acts of littering, graffiti or vandalism are strictly prohibited within the Master Community and any Community User in breach of this Rule will be strictly liable for the cost of cleaning, repair or replacement of damaged or affected property.

٢,٤,٣ المراجعة

سيقوم الوكيل الإداري بمراجعة جميع الشكاوى، وسيوزر موظفوه الموقع محل المخالفة المزعومة. وإذا أمكن، سيتم تصوير فيديو و/أو صور فوتوغرافية لتوثيق المخالفة المزعومة لهذه القواعد. وسيقوم الوكيل الإداري بعقد اجتماع لمراجعة الوقائع وتحديد المخالفات – إن وجدت – وتحديد المواد المحددة من القواعد التي تم انتهاكها.

٢,٤,٤ الإجراءات الفورية

إذا رأى الوكيل الإداري أن هناك خرقاً لهذه القواعد يشكل تهديداً للأشخاص أو الممتلكات، أو من شأنه أن يُسبب ضرراً للمشروع الرئيسي بأي شكل من الأشكال، فإنه يُخوّل باتخاذ إجراءات فورية لإنفاذ هذه القواعد. يُخوّل للوكيل الإداري متابعة أي خرق لهذه القواعد فوراً حتى يتم تصحيح الخرق. ويشمل ذلك، دون حصر، فرض غرامات على السكان الأفراد كما يراها الوكيل الإداري مناسبة بشكل معقول في ظل الظروف.

٣. القيود العامة

٣,١ الحيوانات الأليفة

٣,١,١ يُمنع منعاً باتاً إدخال أو تربية الحيوانات غير الأليفة ضمن حدود المجتمع الرئيسي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدواجن، الطيور، الخيول، الماشية، الأغنام، الماعز، والخنازير.

٣,١,٢ رهنأً بأحكام البند ٣,١,٣، يجوز الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة المنزلية مثل القطط والطيور والأسماك ("الحيوانات الأليفة") داخل المجتمع الرئيسي.

٣,١,٣ يُشترط أن تُربي هذه الحيوانات المنزلية فقط لأغراض شخصية وليس لأغراض تجارية، كما يجب ألا تُربي أو تُحفظ بكميات غير معقولة حسبما يراه الوكيل الإداري.

٣,١,٤ يُشترط الحصول على موافقة كتابية من الوكيل الإداري، ومن مدير جمعية الملاك المعنية – إن وُجد – قبل السماح باقتناء أي حيوان أليف.

٣,١,٥ يتحمل مستخدمو المجتمع كامل المسؤولية عن حيواناتهم الأليفة في جميع الأوقات، وتُعزى أي أضرار أو إزعاجات ناتجة عن الحيوانات الأليفة إلى المستخدم المعني وحده.

٣,١,٦ وفقاً للقوانين المعمول بها، يحق للوكيل الإداري أن يطلب من الجهة المختصة مصادرة وإزالة أي نوع من الحيوانات (بما في ذلك الحيوانات الأليفة) من المجتمع الرئيسي إذا رأى أنها تشكل مصدر إزعاج أو خطر على مستخدمي المجتمع.

٣,٢ المواد والأنشطة الخطرة وغير القانونية

يُمنع منعاً باتاً الصيد، أو نصب المصائد، أو إطلاق الأسلحة النارية، أو استخدام الأسلحة البلاستيكية أو ألعاب الأسلحة التي قد تُسبب أضراراً للأشخاص أو الممتلكات ضمن حدود المجتمع الرئيسي، كما يُحظر تخزين أو حيازة أي نوع من الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المواد الكيميائية الخطرة أو أي مواد خطيرة أخرى.

٣,٣ التخلص من النفايات

يُمنع منعاً باتاً التخلص من الرماد، أو القمامة، أو النفايات، أو نشارة الخشب، أو الحجارة، أو مخلفات النباتات، أو النفايات الصلبة، أو أي مواد أخرى ذات مظهر غير لائق أو تنبعث منها روائح كريهة، ضمن المجتمع الرئيسي. ويكون مستخدمو المجتمع مسؤولين عن إزالة هذه المواد على نفقتهم الخاصة، باستثناء النفايات المنزلية.

٣,٤ رمي المخلفات والتخريب

يُمنع تماماً ارتكاب أعمال رمي النفايات أو التخريب أو الكتابة على الجدران ضمن المجتمع الرئيسي. ويتحمل كل مستخدم مخالف التكلفة الكاملة لتنظيف أو إصلاح أو استبدال الممتلكات المتضررة أو المتأثرة.

Initial of Seller

توقيع البائع

51

Initial of Buyer

توقيع المشتري

3.5 SIGNAGE

Signs, advertisements, notices or other lettering should not be exhibited, displayed, inscribed, painted or affixed to a building or its entrance or any part of the Common Use Facilities without the written Approval of the Managing Agent.

3.6 HOME USE

3.6.1 Residential Plots or Units designated as such by the Development Control Regulations of the Master Community ("Residential Homes") are to be used for residential purposes only. No business or commercial activity to which the general public is invited may be conducted within Residential Homes without prior written permission from the Managing Agent.

3.6.2 The total number of persons residing in a Residential Home at any given time must not exceed two times the number of bedrooms contained within that Residential Home designated as such by the Development Control Regulations of the Master Community for that Residential Home.

3.7 LEASING RESIDENTIAL HOMES

Community Users are responsible for ensuring that all occupants of their Residential Homes comply with the Rules at all times.

3.8 SOLICITATION

Solicitation by any person in, on or about Residential Homes for any cause, charity or any other purpose whatsoever is strictly prohibited.

3.9 APPLICABLE LAWS

Community Users are prohibited from engaging in any activity that breaches Applicable Laws.

4 COMMON USE FACILITIES

4.1 ACCESS AND USE

4.1.1 Community Users are not permitted to operate any kind of watercraft within the Waterways of the Community Use Facilities without the prior written approval of the Managing Agent

4.1.2 Community Users wishing to hold private functions comprising more than 10 guests in any park or other part of the Common Use Facility must obtain the Managing Agent's prior permission in order to ensure access for other Community Users. The Managing Agent will operate a booking system in this regard. Community Users may only book such functions within the park or other area in the proximity of their residence. The Managing Agent may require the payment of a deposit when accepting the booking, which may apply towards any clearing costs or other costs arising from the function. The Community User reserving a booking will be responsible for any damage to or cleaning of the applicable park, or other area arising from their private function.

4.1.3 The entrances, pathways and access roads of the Master Community must not be obstructed or used for any purpose other than ingress and egress to and from Community Users' properties. Carts, carriages, chairs, tables, bicycles and other similar objects such as toys, brooms, shoes, garbage cans/bins, recycling bins and potted plants must not be stored in the Common Use Facilities.

٣,٥ اللافتات

لا يجوز عرض أو تعليق أو تثبيت أو رسم أو كتابة أي لافتات أو إعلانات أو إشعارات أو حروف على أي مبنى أو مدخله أو أي جزء من مرافق الاستخدام المشترك دون الحصول على موافقة كتابية من الوكيل الإداري.

٣,٦ استخدام المنازل

٣,٦,١ يُسمح باستخدام الأراضي أو الوحدات السكنية المصنفة كمنازل سكنية بموجب لوائح التحكم بالتطوير فقط لأغراض السكن. ويُمنع منعًا باتًا مزاولة أي نشاط تجاري أو مهني أو عام يُدعى إليه الجمهور داخل المنازل السكنية دون الحصول على إذن خطي مسبق من الوكيل الإداري.

٣,٦,٢ لا يجوز أن يتجاوز عدد الأشخاص المقيمين في المنزل السكني في أي وقت ضعف عدد غرف النوم المحددة لذلك المنزل بموجب لوائح التحكم بالتطوير الخاصة بالمجتمع الرئيسي.

٣,٧ تأجير المنازل السكنية

يتحمل مستخدمو المجتمع مسؤولية التأكد من التزام جميع شاغلي منازلهم السكنية بهذه القواعد في جميع الأوقات.

٣,٨ الترويج والطلبات

يُحظر على أي شخص القيام بأي شكل من أشكال الترويج أو جمع التبرعات أو التماس الدعم لأي قضية أو نشاط أو جمعية خيرية أو غيرها من الأغراض ضمن المنازل السكنية أو في محيطها.

٣,٩ القوانين المعمول بها

يُحظر على مستخدمي المجتمع القيام بأي نشاط يُشكل خرقًا أو مخالفة للقوانين السارية المفعول.

المرافق المشتركة للاستخدام العام

٤,١ الدخول والاستخدام

٤,١,١ لا يُسمح لمستخدمي المجتمع بتشغيل أي نوع من القوارب أو المركبات المائية ضمن الممرات المائية التابعة للمرافق المشتركة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوكيل الإداري.

٤,١,٢ يُشترط على مستخدمي المجتمع الراغبين في إقامة مناسبات خاصة تضم أكثر من (١٠) ضيوف في أي حديقة أو أي جزء آخر من المرافق المشتركة الحصول على موافقة مسبقة من الوكيل الإداري، وذلك لضمان استمرار إمكانية الوصول لباقي مستخدمي المجتمع. وسيتولى الوكيل الإداري تنظيم نظام الحجز بهذا الشأن. ويُسمح بحجز مثل هذه الفعاليات فقط ضمن الحديقة أو المنطقة القريبة من محل سكن المستخدم. ويجوز للوكيل الإداري طلب دفع مبلغ تأمين عند قبول الحجز، ويمكن استخدام هذا المبلغ لتغطية تكاليف التنظيف أو أي أضرار ناتجة عن المناسبة. ويتحمل المستخدم الذي قام بالحجز مسؤولية أي ضرر أو تنظيف للموقع المستخدم.

٤,١,٣ يُحظر إعاقة أو استخدام مداخل وممرات وطرق الوصول ضمن المجتمع الرئيسي لأي غرض آخر غير الدخول والخروج إلى ومن ممتلكات مستخدمي المجتمع. كما يُمنع تخزين العربات، العربات اليدوية، الكراسي، الطاولات، الدراجات الهوائية، والأشياء المشابهة مثل الألعاب، المكائن، الأخذية، صناديق القمامة، صناديق إعادة التدوير، والنباتات المزروعة في أصص ضمن المرافق المشتركة.

Initial of Seller

توقيع البائع

52

Initial of Buyer

توقيع المشتري

4.1.4 Community Users must not engage or hire any contractor or subcontractor to perform any type of work or services to the Common Use Facilities.

٤,١,٤ لا يجوز لمستخدمي المجتمع تعيين أو توظيف أي مقاول أو متعهد فرعي لأداء أي نوع من الأعمال أو الخدمات ضمن المرافق المشتركة.

4.1.5 Community Users must not damage, or modify any landscaping located within the Common Use Facilities.

٤,١,٥ يُمنع على مستخدمي المجتمع إتلاف أو تعديل أي من عناصر تنسيق الحدائق الواقعة ضمن المرافق المشتركة.

4.1.6 Nothing may be altered, constructed or removed from any part of the Common Use Facilities without the prior written Approval of the Managing Agent.

٤,١,٦ لا يجوز تعديل أو إنشاء أو إزالة أي جزء من المرافق المشتركة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوكيل الإداري.

4.1.7 Community Users must not drive any vehicle on any community facility located within the Master Community, unless in an emergency.

٤,١,٧ يُحظر قيادة أي مركبة على أي مرفق مجتمعي ضمن المجتمع الرئيسي، ما لم تكن هناك حالة طارئة.

4.1.8 The plant, filtration and telephone rooms contained within the Master Community are strictly 'out of bounds' to all Community Users at all times unless access is granted specifically by the Managing Agent.

٤,١,٨ تُعتبر غرف المعدات، الترشيع، والاتصالات الهاتفية الواقعة ضمن المجتمع الرئيسي مناطق محظورة على جميع مستخدمي المجتمع في جميع الأوقات، ما لم يتم منح تصريح دخول خاص من قبل الوكيل الإداري.

5 VEHICLES

٥. المركبات

5.1 PARKING

٥,١ مواقف السيارات

5.1.1 Car Parking is permitted in areas designated by the Managing Agent. Cars must not be parked on pavements, gardens, lawn areas, road verges, beaches, footpaths, landscaped areas or in front of Master Community entry drives or fire hydrants.

٥,١,١ يسمح بإيقاف السيارات فقط في المناطق التي يحددها الوكيل الإداري. ويُمنع تمامًا إيقاف السيارات فوق الأرصفة، الحدائق، المساحات المزروعة، أطراف الطرق، الشواطئ، الممرات المخصصة للمشاة، المناطق المنسقة زراعيًا أو أمام مداخل المجتمع الرئيسي أو صنادير الحريق.

5.1.2 With the exclusion of emergency repairs and maintenance, Community Users must not carry out mechanical, painting, repair or other modifications to vehicles located upon any part of the Common Use Facilities.

٥,١,٢ باستثناء حالات الصيانة والإصلاح الطارئة، يُمنع على مستخدمي المجتمع إجراء أي أعمال ميكانيكية، طلاء، إصلاح أو تعديلات على المركبات المتوقفة ضمن أي جزء من المرافق المشتركة.

5.1.3 The Managing Agent (or any Relevant Authority) may tow away or clamp vehicles that obstruct or hinder traffic movement or are in any other way in breach of these Rules.

٥,١,٣ يجوز للوكيل الإداري (أو لأي جهة مختصة) سحب أو تثبيت المركبات التي تعيق أو تعرقل حركة المرور أو التي تخالف هذه القواعد بأي شكل من الأشكال.

5.2 OPERATION

٥,٢ التشغيل

5.2.1 Unless signed differently, the maximum speed limit on the roads and thoroughfares of the Master Community is 40 kilometers per hour. Community Users must comply with the applicable speed limit at all times.

٥,٢,١ ما لم يُنص بخلاف ذلك، فإن الحد الأقصى للسرعة المسموح به في طرق وممرات المجتمع الرئيسي هو ٤٠ كيلومترًا في الساعة، ويجب على مستخدمي المجتمع الالتزام بحدود السرعة المقررة في جميع الأوقات.

5.2.2 Vehicles that discharge fluids or damage the streets within the Master Community in any way must be removed or repaired. Community Users are responsible for the cleanup and/or repair or the reimbursement to the Managing Agent for the cleanup and/or repair required as a consequence of such damage.

٥,٢,٢ يجب إزالة أو إصلاح المركبات التي تتسرب منها السوائل أو التي تُلحق ضررًا بالطرق داخل المجتمع الرئيسي. ويتحمل مستخدمو المجتمع المسؤولية الكاملة عن تنظيف وإصلاح الضرر الناتج، أو سداد التكاليف المترتبة على الوكيل الإداري في حال قيامه بإجراء تلك الأعمال.

6 MAINTENANCE AND REPAIR**6.1 GARBAGE AND UNSIGHTLY MATTERS**

6.1.1 Community Users must make separate arrangements, at their own cost, for collection of large and/or heavy items.

6.1.2 Community Users must not keep or use incinerators on their properties.

6.2 YARDS AND LANDSCAPING

6.2.1 Community Users are solely responsible at their own expense for developing and maintaining the landscaped areas within their individual properties. Such maintenance includes keeping shrubs, trees, grass and other plantings neatly trimmed, properly cultivated and maintained, and keeping each property free of debris and maintained in such a manner as to enhance its overall appearance.

6.2.2 The Managing Agent, at its sole discretion, will determine an acceptable condition of landscape and yard maintenance.

6.2.3 Major landscape improvements must not be implemented without the Managing Agent's Approval. The Managing Agent may remove any unapproved major landscape works at the applicable Community Users' cost. Major landscape improvements include (but are not limited to) construction of irrigation systems, swimming pools or other external structural elements or works.

6.2.4 Community Users are prohibited from removing trees, large plants or shrubs, grass or other plantings that are detrimental to the overall appearance of each property from either the front or rear garden (irrespective of whether the Community User or the Managing Agent is responsible for the original planting) or the Common Use Facilities without the prior Approval of the Managing Agent.

6.2.5 Community Users are prohibited from sinking water wells anywhere within the Master Community.

6.2.6 In developing landscaped areas Community Users must respect adjoining Community Users' right to quiet enjoyment of their properties by ensuring that overhanging shades and the like do not adversely affect adjoining properties. Specifically, Community Users must not restrict or obstruct their neighbors' views to, along or over and waterways within the Master Community.

6.2.7 Community Users must not plant on or landscape any part of the Common Use Facilities without the prior Approval of the Managing Agent.

6.2.8 Community Users and their contracted landscape services providers are solely responsible for the disposal of green waste and must not deposit such waste anywhere within the Common Use Facilities (including waterways).

6.3 EXTERIOR APPEARANCE

Subject to Rule 7 (and in particular Rule 7.1.2), Community Users must maintain at all times the exterior appearance of their properties in a manner which befits the high standard of development contained within the Master Community to the reasonable satisfaction of the Managing Agent.

7 ALTERATIONS AND / OR ADDITIONS**7.1 PRIVATE PROPERTIES AND COMMON USE FACILITIES**

7.1.1 Community Users must not make modifications to structural walls (including boundary walls), interior house layout or plumbing, mechanical and electrical systems or to any part of the Common Use Facilities, without the prior written Approval of the Managing Agent. All documents detailing such changes must be approved by the Managing Agent before work commences.

٦.١ النفايات والمسائل غير المرغوبة

٦.١.١ يجب على مستخدمي المجتمع ترتيب جمع النفايات كبيرة الحجم أو الثقيلة على نفقته الخاصة.

٦.١.٢ لا يجوز لمستخدمي المجتمع استخدام أو الاحتفاظ بأي محارق نفايات داخل ممتلكاتهم.

٦.٢ الساحات وتنسيق الحدائق

٦.٢.١ يتحمل مستخدمو المجتمع المسؤولية الكاملة وعلى نفقته الخاصة لتطوير وصيانة المناطق المزروعة ضمن ممتلكاتهم الفردية. ويشمل ذلك تقليم الأشجار والشجيرات والعشب والنباتات الأخرى بشكل منتظم والحفاظ على نظافة العقار بما يعزز مظهره العام.

٦.٢.٢ يملك الوكيل الإداري الصلاحية الكاملة لتحديد ما يُعد حالة مقبولة من حيث تنسيق الحدائق وصيانة الساحات.

٦.٢.٣ لا يجوز تنفيذ تحسينات كبيرة في تنسيق الحدائق دون الحصول على موافقة مسبقة من الوكيل الإداري، ويحق للوكيل إزالة أي أعمال غير معتمدة على نفقة مستخدم المجتمع المعني. وتشمل التحسينات الكبيرة - على سبيل المثال لا الحصر - إنشاء أنظمة ري، أحواض سياحة أو أي عناصر أو منشآت خارجية أخرى.

٦.٢.٤ يُمنع على مستخدمي المجتمع إزالة الأشجار أو النباتات الكبيرة أو الشجيرات أو الأعمشاب أو النباتات الأخرى سواء من الحديقة الأمامية أو الخلفية (بغض النظر عن قام بزراعتها) أو من المرافق المشتركة. دون الحصول على موافقة مسبقة من الوكيل الإداري.

٦.٢.٥ يُحظر حفر آبار مياه في أي مكان داخل المجتمع الرئيسي.

٦.٢.٦ عند تطوير المساحات المزروعة، يجب على مستخدمي المجتمع احترام حق الجيران في التمتع الهادئ بممتلكاتهم، وعدم تركيب مظلات أو امتدادات تُسبب إزعاجًا أو تؤثر سلبًا على الممتلكات المجاورة، وبشكل خاص عدم حجب أو عرقلة الرؤية نحو أو عبر الممرات المائنية.

٦.٢.٧ يُمنع على مستخدمي المجتمع زراعة أو تنسيق أي جزء من المرافق المشتركة دون موافقة مسبقة من الوكيل الإداري.

٦.٢.٨ يتحمل مستخدمو المجتمع ومقدمو خدمات تنسيق الحدائق المتعاقدون معهم المسؤولية الكاملة عن التخلص من النفايات الخضراء، ولا يجوز لهم إلّاؤها أو تركيبها في أي جزء من المرافق المشتركة، بما في ذلك الممرات المائنية.

٦.٣ المظهر الخارجي

مع مراعاة أحكام المادة ٧ (وخاصة المادة ٧.١.٢)، يجب على مستخدمي المجتمع الحفاظ في جميع الأوقات على المظهر الخارجي لممتلكاتهم بطريقة تليق بالمستوى الرفيع للتطوير ضمن المجتمع الرئيسي، وبما يرضي الوكيل الإداري بشكل معقول.

٧. التعديلات و/أو الإضافات

٧.١ الممتلكات الخاصة والمرافق المشتركة

٧.١.١ لا يجوز لمستخدمي المجتمع إجراء أي تعديلات على الجدران الهيكلية (بما في ذلك الجدران الحدودية)، أو على تخطيط المنزل الداخلي، أو أنظمة السباكة، أو الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، أو على أي جزء من المرافق المشتركة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوكيل الإداري. ويجب أن تتم الموافقة على جميع الوثائق التي تفصل هذه التعديلات من قبل الوكيل الإداري قبل البدء في التنفيذ.

7.1.2 Community Users must not make any modifications affecting the appearance of the exterior of any property, including but not limited to balconies, awnings, canopies, sun shades, front and rear fencing, air conditioning units and related equipment, fans, screens, gutters, storm doors, satellite dishes, external radio or TV antennae and enclosures of any kind such as gazebos, pergolas, sheds, painting of the exterior, permanent decorations (excluding holiday decorations) or any other changes without the prior written Approval of the Managing Agent. All documents detailing such changes must be approved by the Managing Agent before work commences.

7.1.3 Community Users must not install wiring for electrical or telephone use, air conditioning units or other such machines or equipment which is otherwise visible on the exterior of their property, without the prior written Approval of the Managing Agent.

7.1.4 Community Users must not carry out any work in or to any property or part of the Common Use Facilities which might impair their structural integrity, or otherwise structurally alter their composition.

7.1.5 As a pre-condition to Approval of any works listed in Rules 7.1.1 – 7.1.4 the Managing Agent may require that all contractors engaged by Community Users to carry out such works are fully insured and provide it with current insurance certificates and associated documentation.

7.1.6 All Alterations, Improvements to or constructions on Improvements on any Plot require the prior written Approval of the Managing Agent.

7.1.7 The Managing Agent is entitled to charge an application fee or consultation fee to process any modification or construction proposals submitted by Owners. As a condition of Approval to any applications, the Managing Agent may also require the Owner or Applicant to provide a security bond to the Managing Agent to ensure compliance with all development conditions included in any Approval granted by the Managing Agent. The terms for the provision of the security bond will be determined by the Managing Agent on a case-by-case basis.

7.2 BALCONIES

7.2.1 BBQs on apartment balconies constitute a fire hazard and are not permitted without the Approval of the Managing Agent.

7.2.2 Community Users must not make any structural changes to their balconies without the prior written Approval of the Managing Agent.

7.3 POOLS AND SPAS

Community Users are solely responsible for activities carried out on their own private property and are liable for any damage, loss or injury which may occur on their own private property, including damage, loss or injury caused by accidents in, on, or around privately-owned swimming pools or spas.

8 TEMPORARY DECORATIVE LIGHTING

8.1 Lighting decorations causing complaints from neighboring Community Users must be turned off or removed upon request.

8.2 Decorative lighting for private celebrations such as weddings, parties or other events requires the Managing Agent's prior written Approval.

٧,١,٢ لا يجوز لمستخدمي المجتمع إجراء أي تعديلات تؤثر على المظهر الخارجي لأي عقار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الشرفات، المظلات، أغطية الشمس، الأسوار الأمامية والخلفية، وحدات تكييف الهواء والمعدات المرتبطة بها، المراوح، الشاشات، الميازيب، الأبواب الواقية من العواصف، الصحن الفضائية، الهوائيات الخارجية لأجهزة الراديو أو التلفزيون، والحظائر أو الهياكل المغلفة مثل العرش، البرجولات، المستودعات، طلاء الواجهة الخارجية، الزينة الدائمة (باستثناء الزينة الموسمية)، أو أي تغييرات أخرى، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوكيل الإداري. ويجب أن تتم الموافقة على جميع الوثائق التي تفصل هذه التعديلات من قبل الوكيل الإداري قبل بدء العمل.

٧,١,٣ لا يجوز لمستخدمي المجتمع تركيب أي أسلاك كهربائية أو هاتفية، أو وحدات تكييف الهواء، أو أي أجهزة أو معدات أخرى تكون ظاهرة من الخارج، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوكيل الإداري.

٧,١,٤ لا يجوز لمستخدمي المجتمع تنفيذ أي أعمال في أو على أي عقار أو أي جزء من المرافق المشتركة قد تضعف من السلامة الهيكلية لها أو تؤدي إلى تغيير تكوينها الإنشائي.

٧,١,٥ كشرط مسبق للموافقة على أي من الأعمال المشار إليها في المواد من ٧,١,١ إلى ٧,١,٤، يجوز للوكيل الإداري أن يشترط على كافة المفاوضين المعبئين من قبل مستخدمي المجتمع لتنفيذ تلك الأعمال، تقديم إثباتات تأمين سارية وجميع المستندات ذات الصلة.

٧,١,٦ جميع التعديلات أو التحسينات أو الإنشاءات على أي تحسينات ضمن أي قطعة أرض تتطلب الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوكيل الإداري.

٧,١,٧ يحق للوكيل الإداري فرض رسوم تقديم طلب أو رسوم استشارة مقابل معالجة أي مقترحات تعديل أو إنشاء مقدمة من المالكين. وكشرط لمنح الموافقة على أي من هذه الطلبات، قد يُطلب من المالك أو مقدم الطلب تقديم ضمان مالي (سند تأمين) إلى الوكيل الإداري لضمان الالتزام بكافة شروط التطوير المنصوص عليها في الموافقة. ويتم تحديد شروط الضمان المالي من قبل الوكيل الإداري بحسب كل حالة على حدة.

٧,٢ الشرفات

٧,٢,١ يُعتبر استخدام الشوايات (BBQ) في شرفات الشقق خطراً من حيث السلامة من الحرائق، ولا يُسمح بها إلا بعد الحصول على موافقة الوكيل الإداري.

٧,٢,٢ لا يجوز لمستخدمي المجتمع إجراء أي تغييرات إنشائية على الشرفات الخاصة بهم دون موافقة خطية مسبقة من الوكيل الإداري.

٧,٣ المساح والمنشآت المائية

يتحمل مستخدمو المجتمع المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تُجرى ضمن ممتلكاتهم الخاصة، ويكونون مسؤولين عن أي أضرار أو خسائر أو إصابات قد تحدث داخل ممتلكاتهم الخاصة، بما في ذلك الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناتجة عن الحوادث التي تقع داخل أو حول المساح أو المنشآت الصحية (السبا) الخاصة.

٨ الإضاءة الزخرفية المؤقتة

٨,١ يجب إطفاء أو إزالة الزينة الضوئية التي تسببت في شكاوى من مستخدمي المجتمع المجاورين بناءً على طلب إدارة المجتمع.

٨,٢ تتطلب الزينة الضوئية المخصصة للاحتفالات الخاصة مثل حفلات الزفاف أو الحفلات أو غيرها من المناسبات الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوكيل الإداري.

9. VISITORS

Where physical access restrictions apply within the Master Community, Community Users are required to make prior arrangements with the Managing Agent's security for the entry of other Community Users such as their visitors, clients, customers, and trades people. Directions issued by the Managing Agent's security personnel must be followed at all times.

10. APPLICATIONS

The Managing Agent may establish application procedures for the use or modification of properties within the Master Community or their surrounding landscape and charge an appropriate fee for the assessment and processing of such an application.

11. THE MANAGING AGENT

The Managing Agent can be contacted by calling +971 4 390 3333, faxing +971 4 361 2673 or writing to Nakheel Asset Management at PO Box 17176, Dubai, UAE.

٩. الزوار

عند وجود قيود مادية على الدخول ضمن المجتمع الرئيسي، يتعين على مستخدمي المجتمع إجراء الترتيبات المسبقة مع أمن الوكيل الإداري للسماح بدخول مستخدمين آخرين مثل الزوار أو العملاء أو الحرفيين. يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن أفراد أمن الوكيل الإداري في جميع الأوقات.

١٠. الطلبات

يجوز للوكيل الإداري وضع إجراءات تقديم طلبات لاستخدام أو تعديل الممتلكات داخل المجتمع الرئيسي أو المناظر الطبيعية المحيطة بها، كما يجوز له فرض رسوم مناسبة مقابل تقييم ومعالجة مثل هذه الطلبات.

١١. الوكيل الإداري

يمكن التواصل مع الوكيل الإداري عبر الاتصال على الرقم: +971 4 390 3333

أو عبر الفاكس على الرقم: +971 4 361 2673

أو عبر المراسلة إلى: تكميل لإدارة الأصول، ص ب: 17176، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

PART B: CODE OF BEHAVIOUR

This Code of Behavior ("Code") has been developed to promote good neighbourly relations and is for the benefit of all Community Users. All Community Users are expected to abide by the Code. Whilst the Code does not form part of the Rules and is not mandatory as such, compliance with the Code by all Community Users will ensure that the Master Community is a vibrant, enjoyable and orderly community in which to live and visit. If any part of the Code is repeatedly ignored to the detriment of other Community Users, the Managing Agent reserves the right at any time to elevate that part of the Code to a mandatory status (with associated compliance enforcement consequences) by incorporating it into the Rules contained in Part A.

الجزء ب: مدونة السلوك

تم إعداد هذه مدونة السلوك ("المدونة") لتعزيز العلاقات الطيبة بين الجيران، وهي لصالح جميع مستخدمي المجتمع. يُتوقع من جميع مستخدمي المجتمع الالتزام بأحكام هذه المدونة. وعلى الرغم من أن المدونة لا تُعد جزءاً من القواعد ولا تُعتبر إلزامية بعد ذاتها، فإن الامتثال لها من قبل جميع المستخدمين يضمن أن يكون المجتمع الرئيسي مجتمعاً نابضاً بالحياة وممتعاً ومنظماً للسكن والزيرة. وفي حال تم تجاهل أي جزء من هذه المدونة بشكل متكرر بما يضر بمستخدمي المجتمع الآخرين، تحتفظ الجهة الإدارية بالحق في أي وقت في رفع ذلك الجزء إلى مستوى إلزامي (مع ما يترتب عليه من نتائج تنفيذية للامتثال) من خلال إدراجه ضمن القواعد الواردة في الجزء "ج".

1. GENERAL RESTRICTIONS NUISANCE ACTIVITIES

Community Users should not undertake any nuisance, or obnoxious and offensive activities within the Master Community. Such activities include, but are not limited to, offensive noises, odors, smoke, vibrations, and obstruction of views. Further, any activities which may be or may become an annoyance or nuisance to the neighborhood within the Master Community, or which may interfere with the right of quiet enjoyment held by any Community Users, or which may be considered inconsistent with the cultural values and sensitivities of the UAE should not be undertaken.

1.1 PRIVACY

Activities which may unreasonably interfere with a Community Users' right of privacy within his or her private home should not be undertaken. Specifically, Community Users should:

1.1.1 not attempt to look into a neighboring Plot or Unit or to look into the windows of neighboring structures; and

1.1.2 take reasonable measures to protect their own privacy through the design of their window treatments and landscaping, provided that such measures do not adversely impact on the overall design elements of the Master Community or otherwise contravene the Community Rules.

١. القيود العامة

الأنشطة المزعجة

ينبغي ألا يقوم مستخدمو المجتمع بأي أنشطة مزعجة أو منقرة أو مسينة ضمن المجتمع الرئيسي، وتشمل هذه الأنشطة - دون حصر - الأصوات المزعجة، الروائح الكريهة، الدخان، الاهتزازات، أو حجب المناظر. كما يجب تجنب أي أنشطة قد تكون أو قد تصبح مصدر إزعاج أو مضايقة للحي ضمن المجتمع الرئيسي، أو التي قد تتعارض مع حق الاستمتاع الهادئ لمستخدمي المجتمع، أو التي قد تُعتبر مخالفة للقيم الثقافية والحساسيات الاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

١.١ الخصوصية

ينبغي تجنب أي أنشطة قد تتعارض بشكل غير معقول مع حق مستخدمي المجتمع في الخصوصية داخل منازلهم الخاصة. وبشكل خاص، على مستخدمي المجتمع:

١.١.١ ألا يحاولوا النظر داخل قسائم أو وحدات الجيران أو إلى نوافذ المباني المجاورة.

١.١.٢ اتخاذ تدابير معقولة لحماية خصوصيتهم الشخصية من خلال تصميم ستائر النوافذ أو تنسيق الحدائق. شريطة ألا تؤثر هذه التدابير سلباً على العناصر التصميمية العامة للمجتمع الرئيسي أو تخالف قواعد المجتمع.

Initial of Seller

توقيع البائع

56

Initial of Buyer

توقيع المشتري

1.2 ABUSE OF MASTER COMMUNITY STAFF

Residents are expected to treat the staff of the Managing Agent and any of its service providers in a cordial and polite manner. Verbal and/or physical abuse will not be tolerated under any circumstances and will be referred to the Relevant Authority.

1.3 NOISE

Community Users should not generate loud and/or disturbing noise of any kind, including, but not limited to, noise created by pets, televisions, stereos, musical instruments, cars and motorcycle engines. However, noise from garden equipment and power tools is considered appropriate between 8:00 am to 9:00 pm Saturday to Thursday and from 9.00am to 5.00pm on Fridays and UAE public holidays, provided it is not loud and disturbing.

1.4 PETS

1.4.1 Pets should not be permitted to create a nuisance.

1.4.2 Community Users should not trap or capture wild animals on, in or under the Common Use Facilities.

1.4.3 Any Pet excrement deposited upon any portion of the Master Community is to be promptly removed and properly disposed of in a sanitary manner by the appropriate Pet handler.

1.4.4 Upon a written request of any Resident, the Managing Agent will conclusively determine at its sole discretion whether:

- (a) an animal is a Pet; or
- (b) a Pet is a nuisance.

2 COMMON USE FACILITIES

2.1 ACCESS AND USE

2.1.1 Common Use Facilities are for the exclusive use of Community Users. Community Users are requested to limit the number of guests using or present upon the Common Use Facilities to ensure access for other Community Users at all times.

2.1.2 Children should be under adult supervision at all times whilst using the children's play areas within the Common Use Facilities. Community Users should be aware that play equipment may become hot during summer months and should exercise caution when permitting children access to these areas.

2.1.3 Community Users should not permit to use the Common Use Facilities in a manner which could adversely impact on the Master Community.

3 VEHICLES

3.1 PARKING

Community Users are requested to use their garages and the driveways located within their properties as the primary location for parking their vehicles. On-street parking will be reserved for visitors and should not be used for permanent parking of Community Users' vehicles. On-street parking should not block access to neighbors' residences as it is inconsiderate and a risk to public safety.

3.1.1 Overnight parking of any unauthorized motor vehicle is not appropriate on any street within the Master Community.

3.1.2 No mobile homes, caravans, trailers, shipping containers, boats, jet skis, or other recreational vehicles should be parked on the driveways or

١,٢ إساءة معاملة موظفي المجتمع الرئيسي

يُتوقع من السكان التعامل مع موظفي الوكيل الإداري وأي من مقدمي خدماته بأسلوب مهذب ولائق. ولن يُسمح بأي حال من الأحوال بالإساءة اللفظية أو الجسدية، وسيُحال مرتكبها إلى الجهة المختصة.

١,٣ الضوضاء

يجب على مستخدمي المجتمع عدم إصدار أي أصوات مرتفعة أو مزعجة من أي نوع، بما في ذلك الأصوات الناتجة عن الحيوانات الأليفة، أو أجهزة التلفاز، أو أنظمة الصوت، أو الآلات الموسيقية، أو محركات السيارات والدراجات النارية.

ومع ذلك، تُعد الضوضاء الناتجة عن معدات الحدائق أو الأدوات الكهربائية مقبولة بين الساعة ٨:٠٠ صباحاً و ٩:٠٠ مساءً إلى السبت إلى الخميس، ومن ٩:٠٠ صباحاً إلى ٥:٠٠ مساءً أيام الجمعة والعطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط ألا تكون مزعجة أو مرتفعة.

الحيوانات الأليفة

١,٤,١ يجب عدم السماح للحيوانات الأليفة بأن تُشكل مصدر إزعاج.

١,٤,٢ يُمنع على مستخدمي المجتمع اصطلياد أو احتجاز الحيوانات البرية داخل أو تحت المرافق المشتركة.

١,٤,٣ يجب على مالك الحيوان تنظيف أي فضلات ناتجة عن حيوانه الأليفة في أي جزء من المجتمع الرئيسي والتخلص منها بطريقة صحية مناسبة فوراً.

١,٤,٤ عند تلقي طلب خطي من أي مقيم، يحق للوكيل الإداري أن يُحدد بشكل نهائي - وفقاً لتقديره

المطلق - ما إذا:

(أ) كان الحيوان أليفاً، أو

(ب) كان الحيوان الأليفة مصدر إزعاج.

٢. المرافق المشتركة

٢,١ الدخول والاستخدام

٢,١,١ المرافق المشتركة مخصصة حصرياً لاستخدام مستخدمي المجتمع. ويُطلب من مستخدمي المجتمع الحد من عدد الضيوف المستخدمين أو المتواجدين في المرافق المشتركة لضمان توفيرها لجميع المستخدمين الآخرين في جميع الأوقات.

٢,١,٢ يجب أن يكون الأطفال تحت إشراف شخص بالغ أثناء استخدامهم لمناطق لعب الأطفال داخل المرافق المشتركة. وينبغي على مستخدمي المجتمع أن يدركوا أن معدات اللعب قد تصبح ساخنة خلال أشهر الصيف، ويجب توخي الحذر عند السماح للأطفال باستخدام هذه المناطق.

٢,١,٣ لا يجوز لمستخدمي المجتمع السماح باستخدام المرافق المشتركة بطريقة قد تؤثر سلباً على المجتمع الرئيسي.

٣. المركبات

٣,١ مواقف السيارات

يُطلب من مستخدمي المجتمع استخدام المرائب وممرات السيارات الواقعة داخل ممتلكاتهم كموقع أساسي لوقوف مركباتهم. يجب أن يُخصص الوقوف في الشوارع للزوار فقط، ولا يجوز استخدامه كمكان دائم لوقوف مركبات مستخدمي المجتمع. كما يجب ألا يعيق الوقوف في الشارع وصول الجيران إلى منازلهم، لأنه يُعد سلوكاً غير لائق ويشكل خطراً على السلامة العامة.

٣,١,١ لا يُسمح بوقوف أي مركبة غير مصرح بها خلال الليل في أي شارع داخل المجتمع الرئيسي.

Initial of Seller

توقيع البائع

57

Initial of Buyer

توقيع المشتري

property landscape of Community Users' properties or on any of the roads or thoroughfares of the Master Community.

3.1.3 Oversized vehicles should not be parked on any street within the Master Community (delivery and moving vehicles excepted while performing services). An oversized vehicle is deemed to be any vehicle that does not fit into a home's garage, carport or driveway.

3.1.4 Inoperative vehicles should not be parked in open areas visible to other Community Users.

3.1.5 Community Users are responsible for ensuring their guests obey these parking guidelines.

3.1.6 Emergency vehicles will have unrestricted access to all areas within the Master Community when responding to Community User requests.

٣,١,٢ لا يجوز وقوف المنازل المنقلة أو الكرافانات أو المقطورات أو الحاويات أو القوارب أو الدراجات المائية (جيت سكي) أو أي مركبات ترفيهية أخرى في ممرات السيارات أو ضمن المساحات الخضراء في ممتلكات مستخدمي المجتمع، أو على أي من طرق وشوارع المجتمع الرئيسي.

٣,١,٣ لا يجوز وقوف المركبات كبيرة الحجم في أي شارع ضمن المجتمع الرئيسي (يُستثنى من ذلك مركبات التوصيل والنقل أثناء أدائها لخدمة). وتُعتبر المركبة كبيرة الحجم إذا لم تتسع لها مرآب المنزل أو مظلة السيارات أو ممر السيارة.

٣,١,٤ لا يجوز وقوف المركبات غير القابلة للتشغيل في الأماكن المفتوحة التي تكون مرئية لباقي مستخدمي المجتمع.

٣,١,٥ يتحمل مستخدمو المجتمع مسؤولية التأكد من التزام ضيوفهم بهذه الإرشادات الخاصة بالوقوف.

٣,١,٦ تتمتع مركبات الطوارئ بحرية وصول غير مقيدة إلى جميع مناطق المجتمع الرئيسي عند الاستجابة لطلبات مستخدمي المجتمع

3.2 OPERATION

3.2.1 No motorized vehicle of any kind should be operated in any manner which is dangerous or noisy, or which in any other way creates a nuisance.

3.2.2 Operation of dirt bikes, quad bikes, sand buggies, and un-licensed motorized vehicles should not be undertaken within the Master Community. Child sized pedal or electric vehicles should be always operated under adult supervision.

3.2.3 All walkways located on the Common Use Facilities should remain clear at all times. Rollerblading and skateboarding should only be undertaken in designated areas.

3.3 COMMERCIAL VEHICLES

Commercial vehicles should not be parked or stored within the Master Community so as to be visible to other Community Users except temporarily whilst providing a delivery or service to the Managing Agent or and Community Users. A commercial vehicle includes, but is not limited to a car, van, bus, truck, semi-trailer, tractor, or any other type of vehicle that either: **3.3.1** is equipped with external tracks or toolboxes; or **3.3.2** contains work equipment readily visible to other Community Users.

3.4 CONSTRUCTION VEHICLES AND MACHINERY

The operation or temporary use of construction trailers, vans, or other trucks, machinery/equipment, construction shelters or facilities during and used exclusively in connection with the construction of any approved works by the Managing Agent is permitted.

4 MAINTENANCE

4.1 GARBAGE AND UNSIGHTLY MATTERS

All garbage for collection should be placed inside specific containers provided for that purpose.

4.2 PEST CONTROL

Subsequent to an initial Pest Control by the Managing Agent (before handover of the property) Community Users are responsible, at their own expense, for any further pest control required within the boundaries (both internal and external) of their own property. Such pest control should comply with the standard policies and procedures issued by Relevant Authorities. Community Users are, however, encouraged to inform the Managing Agent of any pests other than ants, non- poisonous spiders, bees and wasps found on their property.

٣,٢ التشغيل

٣,٢,١ لا يجوز تشغيل أي مركبة آلية من أي نوع بطريقة خطيرة أو مزعجة، أو بأي طريقة تُسبب إزعاجاً أو تشكل مصدر إزعاج.

٣,٢,٢ لا يُسمح بتشغيل الدراجات الترابية أو الدراجات الرباعية أو مركبات الرمال أو المركبات الآلية غير المخصصة داخل المجتمع الرئيسي. ويجب تشغيل مركبات الأطفال التي تعمل بالدواسات أو الكهرباء تحت إشراف شخص بالغ دائماً.

٣,٢,٣ يجب إبقاء جميع الممرات المخصصة للمشاة ضمن المرافق المشتركة خالية في جميع الأوقات. ولا يُسمح بممارسة التزلج على العجلات أو ألواح التزلج إلا في المناطق المخصصة لذلك.

٣,٣ المركبات التجارية

لا يجوز وقوف أو تخزين المركبات التجارية داخل المجتمع الرئيسي بطريقة تكون مرئية لمستخدمي المجتمع الآخرين، إلا مؤقتاً أثناء تقديم خدمة أو توصيل للوكيل الإداري أو لمستخدمي المجتمع. وتشمل المركبات التجارية، دون حصر، السيارات، الحافلات الصغيرة، الحافلات، الشاحنات، المقطورات نصفية، الجرارات، أو أي نوع آخر من المركبات التي:

٣,٣,١ تكون مجهزة بسلاسل خارجية أو صناديق أدوات.

٣,٣,٢ تحتوي على معدات عمل مرئية بشكل واضح لمستخدمي المجتمع الآخرين.

٣,٤ مركبات وآليات البناء

يُسمح بتشغيل أو الاستخدام المؤقت للمقطورات الخاصة بالبناء أو الحافلات الصغيرة أو الشاحنات أو الآليات أو المرافق أو الملاجئ المؤقتة خلال فترة تنفيذ أي أعمال تمت الموافقة عليها من قبل الوكيل الإداري، ويُشترط أن تكون هذه الآليات مخصصة حصرياً لأغراض الإنشاءات.

٤. الصيانة

٤,١ النفايات والمسائل غير المرغوبة

يجب وضع جميع النفايات المراد جمعها داخل الحاويات المخصصة التي تم توفيرها لهذا الغرض.

٤,٢ مكافحة الآفات

بعد إجراء مكافحة أولية للآفات من قبل الوكيل الإداري (قبل تسليم العقار)، يتحمل مستخدمو المجتمع المسؤولية الكاملة وعلى نفقتهم الخاصة عن أي مكافحة إضافية للآفات داخل حدود ممتلكاتهم (الداخلية والخارجية على حد سواء). ويجب أن تكون مكافحة الآفات وفقاً للسياسات والإجراءات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة. ومع ذلك، يُشجع مستخدمو المجتمع على إبلاغ الوكيل الإداري في حال وجود أي آفات داخل ممتلكاتهم باستثناء النمل، العناكب غير السامة، النحل والدبابير.

Initial of Seller

توقيع البائع

58

Initial of Buyer

توقيع المشتري

5 ALTERATIONS AND/ OR ADDITIONS

5.1 PRIVATE PROPERTIES AND COMMON USE FACILITIES

5.1.1 Community Users may decorate the interior of their properties without restriction.

5.1.2 All works to services should be carried out by licensed tradesmen with allowances made for additional loading to services. All construction noise, smoke, odor or vibrations should be kept to a minimum and comply with applicable industry regulations, or in the absence of such regulations, with UK or US construction industry best practices.

5.2 BALCONIES

5.2.1 Community Users should maintain the attractive exterior appearance of the Master Community by keeping their balconies in a clean and tidy condition.

5.2.2 Balconies should not be used as storage areas for any items other than seasonal furniture.

5.2.3 Linen, clothing, curtains, rugs, mops, laundry, and other articles should not be shaken or hung from any of the balconies or railings of Community Users' properties.

5.3 POOLS AND SPAS

5.3.1 Community Users are encouraged to restrict access to their private swimming pools and spas by:

(a) erecting barriers such as fences or walls enclosing pools and spas that are at least 1.3 meters in height above ground level comprising a design which prevents young children freely moving through or over such fences; and
(b) erecting doors or gates providing access to pools or spas comprising self-locking or self-latching devices located at least 1.5 meters above ground or internal floor level (as the case may be) measured from the approach side, preventing the door or gate from being opened by a person who is unable to reach the lock or latch.

Although under the Rules, Community Users must apply to the Managing Agent for Approval to carry out such works. Such applications will not incur an application fee. Each application will be considered on its merits to balance the interests of all Community Users within the Master Community with those of the individual applicant.

5.3.2 Community Users should properly operate and manage their privately-owned swimming pools and spas by taking all care, diligence, and precautions in ensuring the safety of other Community Users within the Master Community.

6 TEMPORARY DECORATIVE LIGHTING

6.1 Temporary holiday or festival lighting is permitted during Eid and other religious, festive and official National holidays.

6.2 Flashing decorative lights, or lighting that creates glare visible from outside a property should not be installed. White color string lights are preferred.

6.3 Permitted decorative lighting for holidays and celebrations may be installed and illuminated ten (10) days before the holiday or celebration and must be removed not more than four (4) days after the holiday or celebration.

٥. التعديلات و/أو الإضافات

٥.١ الممتلكات الخاصة والمرافق المشتركة

٥.١.١ يجوز لمستخدمي المجتمع تزيين الديكورات الداخلية لممتلكاتهم دون أي قيود.

٥.١.٢ يجب تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالخدمات من قبل فنيين مرخصين، مع مراعاة تحميل إضافي على الأنظمة. ويجب تقليل الضوضاء أو الدخان أو الروائح أو الاهتزازات الناتجة عن الأعمال إلى أدنى حد ممكن، والامتثال للوائح التنظيمية المعمول بها في القطاع، أو في حال عدم وجود لوائح محلية، اتباع أفضل الممارسات في صناعة الإنشاءات المعتمدة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

٥.٢ الشرفات (البلكونات)

٥.٢.١ يُطلب من مستخدمي المجتمع المحافظة على المظهر الجمالي الخارجي للمجتمع من خلال الحفاظ على نظافة وترتيب الشرفات.

٥.٢.٢ لا يجوز استخدام الشرفات كمناطق لتخزين أي مواد باستثناء الأثاث الموسمي.

٥.٢.٣ لا يجوز نفث أو تعليق الأغذية، الملابس، الستائر، السجاد، الماسح، الغسيل أو أي مواد أخرى من أي شرفة أو سور شرفة في ممتلكات مستخدمي المجتمع.

٥.٣ حمامات السباحة والمنشآت الصحية (السبا)

٥.٣.١ يُشجّع مستخدمو المجتمع على تقييد الوصول إلى حمامات السباحة والمنشآت الصحية الخاصة بهم من خلال:

(أ) تركيب حواجز مثل الأسوار أو الجدران المحيطة بالمسبح أو السبا لا يقل ارتفاعها عن ١,٣٠ متر عن مستوى سطح الأرض، وأن يكون تصميمها يمنع الأطفال الصغار من المرور من خلالها أو تجاوزها.
(ب) تركيب أبواب أو بوابات للدخول إلى المسابح أو المنشآت الصحية تحتوي على أقفال أو مزلاج ذاتية الإغلاق والتثبيت، على ألا يقل موقع هذه الأقفال عن ١,٥٠ متر عن مستوى سطح الأرض أو الأرضية الداخلية (حسب الحالة)، بحيث تمنع فتح الباب أو البوابة من قبل أي شخص غير قادر على الوصول إلى القفل أو المزلاج. ملاحظة: على الرغم من أن القواعد تشترط تقديم طلب إلى الوكيل الإداري للحصول على الموافقة لتنفيذ مثل هذه الأعمال، إلا أن هذه الطلبات لن تخضع لأي رسوم تقديم. وسيتم النظر في كل طلب على حدة، مع الموازنة بين مصالح جميع مستخدمي المجتمع ومصصلحة مقدم الطلب.

٥.٣.٢ يجب على مستخدمي المجتمع تشغيل وإدارة حمامات السباحة والمنشآت الصحية الخاصة بهم بشكل سليم، من خلال اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الآخرين داخل المجتمع الرئيسي.

٦. الإضاءة الزخرفية المؤقتة

٦.١ تُسمح الإضاءة المؤقتة الخاصة بالأعياد أو المناسبات خلال عيد الفطر، وعيد الأضحى، والمناسبات الدينية والوطنية الرسمية الأخرى.

٦.٢ يُحظر تركيب الأضواء الزخرفية الوميض أو الإضاءة التي تُسبب وهجاً يُرى من خارج العقار. ويُفضل استخدام أضواء بيضاء اللون على شكل خيوط.

٦.٣ يجوز تركيب الإضاءة الزخرفية المسموح بها للاحتفالات والمناسبات قبل عشرة (١٠) أيام من المناسبة، ويجب إزالتها خلال مدة لا تتجاوز أربعة (٤) أيام بعد انتهاء المناسبة أو الاحتفال.

Initial of Seller

توقيع البائع

59

Initial of Buyer

توقيع المشتري

7 SAFETY AND SECURITY

Community Users are encouraged to promote to the fullest extent possible the safety and security of the Master Community. Community Users should be vigilant and report any instance of suspicious behavior of which they become aware to the Managing Agent, the Dubai Police, or any other relevant authority.

Community Users should report all incidents of theft, vandalism, and breaches of the peace to both the Managing Agent, the Dubai Police, and any other relevant authority immediately upon becoming aware of such acts

٧. السلامة والأمن

يُشجّع مستخدمو المجتمع على تعزيز السلامة والأمن ضمن المجتمع الرئيسي إلى أقصى حد ممكن. ويجب عليهم التحلي باليقظة والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يلاحظونه إلى الوكيل الإداري أو شرطة دبي أو أي جهة مختصة أخرى.

كما يجب على مستخدمي المجتمع الإبلاغ فوراً عن جميع حوادث السرقة، والتخريب، والإخلال بالأمن إلى كل من الوكيل الإداري وشرطة دبي وأي جهة مختصة أخرى بمجرد علمهم بوقوع مثل تلك الأفعال.

Initial of Seller
توقيع البائع

Initial of Buyer
توقيع المشتري